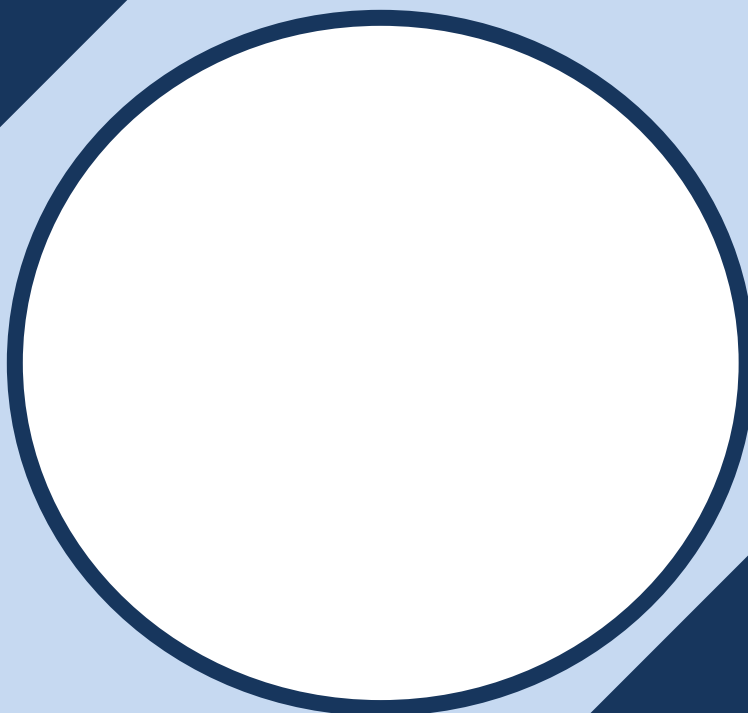


المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للدفاع المدني

معهد الدفاع المدني



# إجراءات التحقيق

دليل المتدرب



## معلومات البرنامج



| اسم البرنامج                    | المدة                                                                                                                                  | فترة التنفيذ | الفئة المستهدفة                                                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التحقيق في مسببات الحريق - ضباط | ٣٢٥ ساعة                                                                                                                               | -            | الضباط العاملين في الوظائف المعتمدة في إدارات وشعب وأقسام التحقيق بالمديرية العامة للدفاع المدني ومديريات المناطق والإدارات الميدانية |
| هدف البرنامج                    | إكساب المتدرب المعارف والمهارات التي تمكنه من التحقيق في حوادث الدفاع المدني وكشف مسبباته وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الحوادث. |              |                                                                                                                                       |

## معلومات المقرر الدراسي



| اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الزمن الكلي للوحدات |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| إجراءات التحقيق    | (٥) وحدات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (...) ساعة تدريبية  |
| الهدف العام        | إكساب المتدرب المعارف والمهارات التي تمكنه من التحقيق في حوادث الدفاع المدني وكشف مسبباته وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الحوادث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| الأهداف التفصيلية  | <p><b>بعد إتمام المقرر الدراسي يتوقع أن يكون المتدرب قادراً على :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>التعرف على الأوامر والتنظيمات لأعمال التحقيق في حوادث الدفاع المدني.</li> <li>التعرف على الضوابط الإدارية لأعمال التحقيق.</li> <li>الالمام بأهداف التحقيق في حوادث الحريق والإنقاذ.</li> <li>اتقان القيام بإجراءات التحقيق الأولية والتميز بين المحاضر والتقارير.</li> <li>تطبيق إجراءات تسليم موقع الحادث باستخدام النماذج المعتمدة.</li> <li>التعرف على تعليمات ونماذج حصر وتقدير الخسائر المادية.</li> <li>الالمام بإجراءات حصر وتقدير الخسائر المادية في الحوادث المتوسطة والكبيرة.</li> <li>الالمام بإجراءات الحوادث التي تقع في الأماكن ذات الحصانة الدبلوماسية.</li> <li>الالمام بإجراءات التحقيق في الحوادث التي ينتج عنها وفيات.</li> <li>التعرف على إجراءات التحقيق في حوادث المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.</li> <li>التطبيق على المعاينة والالمام بالضوابط العامة للاستجواب وضبط الافادات.</li> <li>التعرف على التقرير النهائي لحوادث الدفاع المدني وملحقاته.</li> </ul> |                     |

التحقيق في مسببات الحريق - ضباط

## محتوى الحقيبة التدريبية



|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| الوحدة الأولى  | مقدمة في التحقيق في حوادث الدفاع المدني |
| الوحدة الثانية | إجراءات التحقيق                         |
| الوحدة الثالثة | المعاينة                                |
| الوحدة الرابعة | الاستجواب وضبط الافادات                 |
| الوحدة الخامسة | إعداد التقرير النهائي                   |

## التوزيع الزمني لمفردات الحقيبة التدريبية



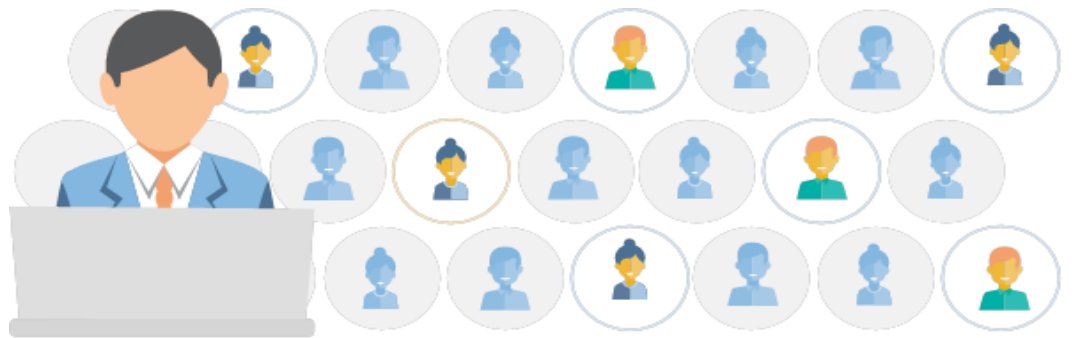
| الأسبوع | الوحدة  | العناصر                                 |
|---------|---------|-----------------------------------------|
| الأول   | الأولى  | مقدمة في التحقيق في حوادث الدفاع المدني |
|         | الثانية | إجراءات التحقيق                         |
| الثاني  | الثالثة | المعاينة                                |
|         | الرابعة | الاستجواب وضبط الافادات                 |
| الثالث  | الخامسة | إعداد التقرير النهائي                   |

# الإرشادات

- ١- الحضور في الوقت المحدد للدورة لتحقيق والتقدير بزمان المحاضرات.
- ٢- الحرص على أن تكون الحقيبة التدريبية معك طوال برنامج الدورة لاحتوائها تمارين وأنشطة وتطبيقات.
- ٣- تلقي المعارف والمهارات بهدف تحسين سلوك العمل لديك وفقاً لاحتياجاتك ونقل الأثر لزملائك في محيط عملك.
- ٤- التفاعل مع المجموعات والعمل بروح الفريق أثناء الأنشطة الجماعية وتقبل آراء وأفكار الزملاء في المجموعة.
- ٥- تقبل الدور الذي يسند إليك في المجموعة التدريبية .
- ٦- حفز زملائك في المجموعات على المشاركة والتفاعل .
- ٧- المتوقع منك إظهار الجدية والتعاون خلال الدروس .
- ٨- التركيز على التدريب وتجنب الانشغال عن الدروس باستخدام الجوال أو الأحاديث الجانبية .
- ٩- الحرص على بناء علاقات طيبة مع المدرب وزملائك أثناء البرنامج التدريبي.
- ١٠- الحرص على تلخيص كل درس ومراجعته للمحافظة على المعارف والمهارات المكتسبة أولاً بأول.
- ١١- تقييم البرنامج بعد الانتهاء من الدورة حسب آلية التقييم المتبعة.

## آليات التقييم لبرنامج الدورة :

|   |                                            |   |
|---|--------------------------------------------|---|
| ١ | التقييم القبلي والبعدي.                    | √ |
| ٢ | الاختبارات المفاجئة .                      |   |
| ٣ | اختبار قياس مستوى اكتساب المهارات العملية. |   |
| ٤ | الاختبارات النهائية (النظرية).             |   |
| ٥ | معدل درجات المواظبة والسلوك .              | √ |



نأمل مراعاة هذه الإرشادات لأهميتها في تحقيق أهداف البرنامج التدريبي

# فهرس محتويات الحقبة التدريبية



## المحتويات

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ١١ | مدخل في التحقيق في حوادث الدفاع المدني                                |
| ١١ | المدخل                                                                |
| ١٣ | التحقيق في الدفاع المدني :                                            |
| ١٣ | محقق الدفاع المدني :                                                  |
| ١٤ | صفات المحقق:                                                          |
| ١٩ | عوامل نجاح رجل الضبط الجنائي والمحقق:                                 |
| ٢٢ | أهداف التحقيق في حوادث الدفاع المدني                                  |
| ٢٢ | مهام المحقق                                                           |
| ٢٤ | التعاميم:                                                             |
| ٢٨ | مخالفات أحكام نظام الدفاع المدني ولوائح:                              |
| ٤٢ | إجراءات التحقيق                                                       |
| ٤٤ | إجراءات التحقيق الأولية                                               |
| ٤٤ | أهداف إجراءات التحقيق الأولية                                         |
| ٦٠ | إجراءات حوادث وسائل النقل                                             |
| ٦١ | إجراءات التحقيق في الحوادث الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي |
| ٦٢ | تحديد سبب الحادث                                                      |
| ٦٤ | الوقوعات                                                              |
| ٧٠ | تعريف المعاينة:                                                       |
| ٧٠ | أهمية الفحص الفني لمسرح الحادث (المعاينة):                            |
| ٧١ | أهداف المعاينة:                                                       |
| ٧٢ | موضوع المعاينة:                                                       |
| ٧٤ | القواعد العامة لإجراءات الفحص الفني (المعاينة):                       |
| ٧٦ | قواعد الفحص الفني للمكان :                                            |

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ٧٩  | أنماط وطرق فحص المكان بمسرح الحادث:                                  |
| ٩٢  | توثيق مسرح الحادث (إثبات المعاينة)                                   |
| ١٠٤ | مفهوم الدليل:                                                        |
| ١٠٤ | أقسام الأدلة:                                                        |
| ١٠٤ | الأدلة المادية والأدلة المعنوية:                                     |
| ١٠٥ | الأدلة المباشرة وغير المباشرة:                                       |
| ١٠٥ | أدلة الإثبات وأدلة النفي:                                            |
| ١٠٦ | الأدلة الشرعية أو النظامية والأدلة الإقناعية:                        |
| ١٠٦ | الفرق بين الأثر المادي والدليل المادي:                               |
| ١٠٧ | أنواع الآثار المادية:                                                |
| ١٠٨ | العوامل المؤثرة على الآثار المادية:                                  |
| ١٢٥ | العوامل التي تؤثر في الإدلاء بالشهادة:                               |
| ١٢٩ | كيفية الاستماع إلى الشهود                                            |
| ١٣٨ | الاستعانة بالأعوان والخبراء                                          |
| ١٤٠ | استعراض لبعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المحققين أثناء مباشرة الحوادث |

## اختبار قبلي / الزمن ١٠ دقائق



### السؤال الاول:

.....

.....

.....

.....

.....

### السؤال الثاني:

.....

.....

.....

.....

.....

# دليل الوحدات





# الوحدة الأولى

# مقدمة في التحقيق لحوادث الدفاع المدني

## الوحدة التدريبية الأولى

|                    |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان الوحدة       | مقدمة في التحقيق لحوادث الدفاع المدني                                                                                                                                                        |
| زمن الوحدة         | ( ... ) ساعات                                                                                                                                                                                |
| هدف الوحدة         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- التعرف على التحقيق وأهدافه والأوامر والتنظيمات لأعمال التحقيق</li> <li>- في حوادث الدفاع المدني والحرائق العمدية ومسببات الحريق.</li> </ul>         |
| موضوعات الوحدة     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مدخل في التحقيق في حوادث الدفاع المدني</li> <li>- أهداف التحقيق في حوادث الدفاع المدني</li> <li>- الحريق العمد</li> <li>- مسببات الحرائق</li> </ul> |
| الأساليب التدريبية | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مناقشات.</li> <li>- عصف ذهني .</li> <li>- ورش عمل.</li> </ul>                                                                                       |
| وسائل التدريب      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- عرض شرائح .</li> <li>- سبورات.</li> <li>- نماذج عمل.</li> </ul>                                                                                     |

## مدخل في التحقيق في حوادث الدفاع المدني

### المدخل :

تقع الحوادث بصفة عامة نتيجة لوجود خلل معين او خطأ مقصود او غير مقصود يؤدي في الغالب لخسائر في الأرواح أو الممتلكات أو بهما معاً، فللحوادث خصائص مشتركة بصفة عامة، وحوادث الحريق حالة خاصة من تلك الحوادث لها خصائص تميزها عن غيرها.

وتنحصر خصائص الحوادث المشتركة وبصفة عامة في أربعة عناصر وهي:

#### عنصر استمرارية التأثير

تتعلق بالزمن المستغرق  
من بدء التأثير  
إلى توقفه

#### عنصر المفاجأة والمباغطة

تقع دون  
سابق إنذار

#### عنصر حجم الضرر

يختلف باختلاف  
حجم الحادث سواء كان  
مادياً أو بشرياً أو معنوياً

#### عنصر نطاق التأثير

تتعلق بالمكان المتضرر  
(ضييق - واسع)

أما خصائص الحريق فهي تختلف باختلاف مسبباتها ومصادرها ونوعية الوقود المحترق حيث أوجه اختلاف حوادث الحريق عن الحوادث الأخرى ((الجنائية))

| الرقم | الاختلاف               | في حوادث الحريق                                                                           | في الحوادث الأخرى                                                                                                                      |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١     | من حيث طبيعتها         | تتلف وتدمر وتلتهم ما يصادفها بما فيها الآثار والأدلة المادية.                             | أنها لا تدمر ولا تلتهم وبالتالي هناك إمكانية كبيرة في الحصول على آثار وأدلة مادية                                                      |
| ٢     | من حيث أثرها الضار     | قد يمتد تلقائياً ويتسع.                                                                   | يتوقف عند الحد الذي يقرره الجاني.                                                                                                      |
| ٣     | من حيث وقوعها          | ممكن حدوثها عرضياً وممكن جنائياً                                                          | لا تحدث في الغالب إلا عمدية                                                                                                            |
| ٤     | من حيث ارتكابها        | لا تحتاج إلى مهارة ووسائلها بسيطة ومتوفرة ورخيصة.                                         | تحتاج إلى مهارة ووسائلها تحتاج إلى جهد ومال لتأمينها في الغالب                                                                         |
| ٥     | من حيث اكتشافها        | ممكن اكتشافها من بدايتها من خلال لون ورائحة الأدخنة المتصاعدة.                            | قد يستغرق اكتشافها وقت طويل لأن غالبيتها ليس له مظهر خارجي يمكن الإحساس به.                                                            |
| ٦     | من حيث فحصها ومعاينتها | صعبة وشاقة وتحتاج إلى وقت وجهد وتأهيل ودقة وصبر للوصول إلى الأدلة التي تؤكد أسباب الحريق. | ليست بصعوبة حوادث الحريق كون الآثار والأدلة المادية موجودة في مسرح الحادث ولا تحتاج إلا رفعها وإرسالها للمختبر لتحليلها وبيان نتائجها. |

### التحقيق:

**في اللغة:** التحقيق في اللغة مأخوذ من حققت الأمر، إذا تيقنته أو جعلته ثابتاً لازماً، وحقيقة الشيء منهاه وأصله المشتمل عليه.

ويقال : حق الأمر حقاً: صح وثبت وصدق , ويقال : أحقه على الحق: غلبه واثبت عليه (المعجم الوسيط)

## في اصطلاح الفقه الاسلامي:

عرف التحقيق بأنه : إثبات المسألة بدليلها..

## في اصطلاح شرح القانون:

عرف التحقيق بمعناه العام بأنه : اتخاذ جميع الإجراءات والوسائل المشروعة التي توصل إلى كشف الحقيقة وظهورها..

وعرف بأنه : مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقيق بالشكل المحدد قانوناً بغية تمحيص الأدلة والكشف عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمة. (المهدي, أحمد, وشافعي, اشرف, التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها, ص ٤).

## التحقيق في الدفاع المدني :

هو مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها محقق الدفاع المدني تجاه الحوادث التي يباشرها للوصول إلى الحقيقة من خلال كشف ملابساتها وتحديد أسبابها مستعيناً بما يلزم من ذوي الاختصاص ، فإذا كانت تقع ضمن اختصاصه " عرضية " فيستمر في التحقيق فيها وإنهاء كافة الإجراءات المترتبة عليها وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .

## محقق الدفاع المدني :

هو الشخص المكلف بالتحقيق في حوادث الحريق والإنقاذ لمعرفة ملابساتها وأسبابها واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك للوصول للأهداف المطلوبة وفق التعليمات والأوامر المنظمة لإجراءات التحقيق في تلك الحوادث.

## الأشخاص الذين يقومون بعمل التحقيق من منسوبي الدفاع المدني:

١- **ضباط التحقيق الدفاع المدني:** حيث يتولون التحقيق في الحوادث الهامة كتلك التي ينتج عنها وفيات أو إصابات أو خسائر مادية كبيرة أو في الحوادث البسيطة في مواقع ومنشآت ذات أهمية خاصة, وعند الاستعانة بهم من قبل ضباط الدفاع

المدني المناوبين, كما يستكملون إجراءات التحقيق في الحوادث التي يباشرها الضباط الآخرون إثناء مناوبتهم.

**٢- ضباط الدفاع المدني المناوبون في الإدارات الخارجية** على اختلاف تخصصاتهم عند مباشرتهم الحوادث التي لا يلزم أن يباشرها ضباط التحقيق, وتشكل هذه الحوادث الغالبية العظمى من الحوادث, وتتصف بأنها ليست من الحوادث الهامة.

**٣- رؤساء المراكز الخارجية ومدراء العمليات بالإدارات الصغيرة:** حيث يندر أن يوجد ضابط مخصص للتحقيق لقلة عدد الضباط.

**٤- ضباط الصف من العاملين بأقسام ووحدات التحقيق الميدانية:** ويتولون عادةً جزءاً من أعمال التحقيق يوكل إليهم من قبل المحقق مثل ضبط إفادة أو إعداد بيان بالخسائر المادية.

### صفات المحقق:

هناك الكثير من الصفات التي يجب أن تتوفر في المحقق وهي صفات يتمنى كل إنسان أن يتحلى بها, وقد تكون كلها أو بعضها موجودة لدى كثير من الناس, إلا أنها تختلف درجتها من شخص لآخر, ومع ذلك فإنه يمكن تنميتها وصقلها بالتدريب والممارسة, وهذه الصفات, وإن كانت محبوبة لكل إنسان, إلا أنها ضرورية بالنسبة إلى رجل الضبط الجنائي والمحقق لخطورة الأعمال والإجراءات التي يقوم بها ومساسها بحريات الآخرين. ويمكن إجمال هذه الصفات فيما يلي:

### أولاً: الاستقامة والنزاهة والعدالة وحسن السمعة

وقصد بها البعد عن موطن الريبة والشبهة, والحيدة المطلقة في العمل, والتمسك بالصدق, وتجنب الخداع والكذب, وهي صفات تبعث الاطمئنان والثقة في نفوس من يتصلون برجل الضبط الجنائي أو المحقق, أو يلدون إليهما بمعلومات للكشف عن الحقيقة التي ستعيان إليها.



### ثانياً: قوة الذاكرة

وهي القدرة على حفظ المعلومات وتذكر أمور وقعت في الماضي القريب أو البعيد، وربطها بالوقائع التي يجري بحثها بهدف التوصل إلى نتائج محددة، ومن ذلك تذكر صور المجرمين وأسلوبهم الإجرامي والحوادث السابقة التي تتماثل مع الواقعة محل البحث وربطها بها، وكذلك تذكر الأقوال والمعلومات التي سمعها، وهذا لا شك من الأمور التي تعين رجل الضبط الجنائي والمحقق على الوصول إلى كشف الغموض الذي يكشف بعض الحوادث.

ويمكن تقوية هذه الصفة بتمرين الذاكرة على استعادة الحوادث والأقوال التي مرت على الشخص أو سمعها أو شاهدها، ومحاولة تذكر تفاصيلها ومن ثم ترديدها.

### ثالثاً: قوة الملاحظة

وهي القدرة على الإلمام السريع والدقيق بأوصاف الأشخاص والأشياء ومواقعها، وتسخير طاقة كل الحواس التي يتمتع بها الإنسان في سبيل ذلك، وتتفاوت هذه القدرة لدى الأشخاص بصفة عامة تبعاً لتكوينهم الشخصي، كما أنها تتفاوت لديهم بالنسبة إلى أشياء محددة تبعاً لميولهم الشخصية، فمن الناس من تكون حاسة السمع لديه أقوى من

حاسة النظر أو العكس، ومنهم من يهتم الأشياء الثابتة وظواهر الطبيعة وهكذا ...، ويمكن للإنسان تنمية هذه القدرة بالممارسة والتدريب، وذلك بملاحظة الأشياء المحيطة به في منزله أو مكان عمله أو أثناء سيره، ثم محاولة تذكرها بعد ذلك مع تحديد تفاصيلها، ثم تحققه من مدى صحة انطباق الأوصاف التي تذكرها على تلك الأشياء.

وبقوة الملاحظة يستطيع رجل الضبط الجنائي والمحقق أن يلاحظ جميع الأشياء التي قد يعثر عليها أثناء المعاينة أو التفتيش، حتى ولو بدت تافهة من الناحية الظاهرية، أو عديمة الأهمية في نظر الشخص العادي فقد تنير له الطريق نحو غموض كثير من الحوادث.

#### رابعاً: النشاط والدقة في العمل

تقتضي طبيعة عمل كل من رجل الضبط الجنائي والمحقق بذل جهود شاقة، تتمثل في تنقلات سريعة، ومقابلات كثيرة، ومناقشات طويلة ومرهقة، ومراقبات مضمّنة وغير ذلك مما يتطلب مع القيام بها نشاطاً وافرأً، ودقة في العمل لتقصي كل كبيرة وصغيرة تبرز في الوقائع التي يجمعانها، والاهتمام بفحصها وبانتقاء الالفاظ التي يتعاملان بها، سواء مع الخصوم أو في كتابة المحاضر والتقارير، بحيث يختاران الالفاظ التي تؤدي المعنى المقصود دون زيادة أو نقصان أو تأويل.

#### خامساً: الاعتماد على النفس

التحقيق في مسببات الحريق - ضباط



ومعنى ذلك اعتماد كل من رجل الضبط الجنائي والمحقق في عملهما - بعد الله - على جهودهما الشخصية في أداء واجباتهما دون الركون إلى جهود غيرهما، وهذا لا يعني عدم الاستعانة بمن يثقان به من المساعدين أو الاستفادة من ذوي الخبرة والاختصاص في بعض الأمور، وإنما المقصود هو مباشرة الأعمال المنوطة بهما وفق خطة تتناسب مع الحادث الذي يعملان على كشفه وعلى هدي من نزاهتهما وضميرهما وظروف الحادث، دون أن يتأثرا بآراء الآخرين في ذلك.

### سادساً: الصبر والمثابرة

يواجه كل من رجل الضبط الجنائي و المحقق العديد من المتاعب والعقبات التي قد تعترضهما أثناء قيامهما بعملهما و وقد تسد بعض المنافذ التي يظنان أنهما سيصلان منها إلى كشف غموض الحادث الذي يبحثانه، ومن هنا فإنه يجب أن تكون عندهما القدرة على التحلي بالصبر والاستمرار في أداء واجبهما دون ملل أو ضجر، وألا يتركا اليأس يستولي عليهما حتى يتوصلا إلى كشف غموض الحادث الذي يبحثانه.



### سابعاً: الشجاعة

كما يواجه كل من رجل الضبط الجنائي والمحقق قدراً كبيراً من المخاطر لاحتكاكهما بالمستمر بثبات الخطرين وارتداد أماكن تجمعهم ومراقبتها مما يقتضي منهما أن يكونا على قدر كبير من الشجاعة التي تكفل لهما وتمنحهما القدرة على اجتياز المخاطر دون خوف أو وجل، إلا أن ذلك لا يعني أن يقدموا على عمل دون إعداد خطة تكفل السلامة لهما ومن معهما من رجال السلطة العامة، وإلا كان ذلك تهوراً.

### ثامناً: ضبط النفس

يواجه كل من رجل الضبط الجنائي والمحقق في عملهما كثيراً من المؤثرات العصبية، التي لو انقاد غليها لأخرجته عن طوره وقطعت من تسلسل بحثه، الأمر الذي يستلزم معه أن يحافظ على قوة أعصابه ورباطة جأشه اثناء قيامه بواجبه، وأن يتصرف برزانة وهدوء، فلا يظهر استحساناً أو استهجاناً لفكرة ما لان ذلك قد يوجه البحث عن الحقيقة توجيهاً خاطئاً، وعليه أيضاً ألا يتأثر بالمؤثرات الخارجية أو النفسية، كالشعور بالخوف أو الشفقة، وألا يندفع اندفاعاً طائشاً في اتجاه معين في البحث.

### تاسعاً: كتمان السر

ويعني ذلك الاحتفاظ بالمعلومات والوقائع التي ليس من مصلحة البحث عن الحقيقة إفشاؤها، لأنها قد تساعد الخصوم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخلص منها أو التأثير في مجرياتها.

### عاشرًا: الاتقان في العمل:

وهي صفة تساعد كلاً من رجل الضبط الجنائي والمحقق على مراعاة الترتيب والتنظيم في أداء الأعمال المطلوبة منهما، وفي تنظيم الوثائق والاوراق والمحاضرات التي قاما

بتسجيلها, مما يسهل عليهما مراجعتها فيما بعد, كما يهيئ لمن يرغب من المسؤولين فرصة الاطلاع عليها بسهولة ووضوح.



### عوامل نجاح رجل الضبط الجنائي والمحقق:

تتعدد العوامل التي تتيح لكل من رجل الضبط الجنائي والمحقق فرصاً واسعة لإتقان عملهما ونجاحهما في مهمتهما, ولا يتأتى لهما ذلك على إذا عرفاها وأحسننا استخدامها ومن أهمها ما يلي:

#### أولاً: سعة الاطلاع والمعرفة.

**العلم الشرعي:** وهو العلم الذي يعرف من خلاله الحلال والحرام بوجه عام, والحقوق العامة والحقوق الخاصة وطرق الإثبات الشرعية بوجه خاص.

**العلوم المتصلة بالجريمة:** وهي العلوم التي تهدف إلى منع الجريمة بالمعنى الواسع لهذا الاصطلاح, ومنها:

- علم الاجرام.
- علم النفس الجنائي.
- علم الشرطة.
- علم الاجراءات الجزائية.
- علم العقوبات.

- علم الحريق.
- علم الإطفاء والإنقاذ.
- الأنظمة والقوانين.
- الاسعافات الأولية.
- اللغات الأجنبية واللهجات المحلية.
- مهارات عملية.

### ثانياً: التعرف على أعوانهما وكسب ثقتهم

ومنهم الخبراء: ويأتي في مقدمتهم الأطباء الشرعيون، وخبراء الادلة الجنائية، وقصاصو الأثر.. ونحوهم.

### ثالثاً: التعرف إلى منطقة عملهما:

من العوامل التي تساهم في نجاح كل من رجل الضبط الجنائي والمحقق في أداء واجبهما التعرف على حدود اختصاصهما المكاني ودراسة منطقة عملهما دراسة تفصيلية بحيث تشمل ما يأتي:

- أ- جغرافية المنطقة وحدودها مع المناطق المجاورة، ومعرفة الطرق التي تؤدي إليها، والشوارع الفرعية، وجميع المنافذ المؤدية إليها، والخارجة منها.
- ب- حصر المنشآت الهامة، مثل الأجهزة الحكومية، والمؤسسات الأهلية، والمنشآت الصناعية.
- ت- تحديد طبيعة سكان المنطقة ومحاولة تصنيفهم حسب مستويات معيشتهم ودرجة ثقافتهم.
- ث- تحديد المواطن المشبوهة، وأماكن تجمع الخطرين، وتسجيل محال إقامتهم، والأماكن التي يترددون عليها.

التحقيق في مسببات الحريق - ضباط

#### رابعاً: توطيد علاقته بمحيط العمل

يباشر كل من رجال الضبط الجنائي والمحقق عملهما ضمن جهاز إداري متكامل يتكون من رؤساء وزملاء ومرؤوسين، مما يستدعي أن يوطدا علاقتهما بجميع هذه المستويات، حتى تشيع الثقة بين الجميع ويسود التفاهم والاحترام بينهم، مما سيكون له حسن الأثر في مستوى الأداء.

فيتم كسب ثقة رؤسائهم بالالتزام بمواعيد العمل، والقيام بواجباتهما بنشاط وهمة، والإصغاء على جميع تعليماتهم وإرشاداتهم، والعمل على تنفيذها بدقة وتفهم.

وبالنسبة إلى زملائهما، عليهما أن يراعيان روح الزمالة والود والصداقة في التعامل معهم، والتشاور وتبادل الرأي فيما بينهم، والعمل بروح الفريق الواحد حتى يتم تحقيق الاهداف المرجوة منهم.

أما بالنسبة إلى مرؤسيهم، فيجب عليهما وضع خطة عمل مسبقة ومحددة، وتوزيعها عليهم بما يتناسب وقدرات كل منهم، ومتابعة أعمالهم بصفة مستمرة، ومراقبة انضباطهم و القواعد الفنية للعمل، ويراقبا تنفيذها ويلفتا نظرهم في حال تقصيرهم.

## أهداف التحقيق في حوادث الدفاع المدني

### أهداف التحقيق في حوادث الدفاع المدني

١. ضبط وتوثيق الحادث وإثبات وقوعه .
  ٢. حصر الخسائر البشرية "الوفيات، الإصابات" وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها.
  ٣. حصر الخسائر المادية وتقدير قيمتها .
  ٤. تحديد سبب الحادث .
  ٥. تسليم موقع الحادث .
  ٦. رد الحقوق إلى أهلها .
  ٧. رفع العرض النهائي للحاكم الإداري .
- وسوف يتم إيضاح تلك الأهداف بالتفصيل

### مهام المحقق

- ١- الانتقال السريع لمواقع الحوادث فور تلقي البلاغ وتبليغ الجهات التي يستعين بها باستمرار لضمان سرعة الانتقال.
- ٢- إتباع الأساليب المناسبة لطبيعة الحادث الذي يباشره أثناء المعاينة وجمع المعلومات.
- ٣- الاستعانة بأعوان المحقق على اختلاف تخصصاتهم حسب طبيعة كل حادث.
- ٤- التقيد بتعليمات تحديد الاختصاصات في الحوادث مع الجهات الأمنية الأخرى.
- ٥- المحافظة على الآثار ورفعها وحفظها بالطرق الفنية الصحيحة.

- ٦- مراعاة سلامته وسلامة العاملين معه أثناء القيام بإجراءات التحقيق في مواقع الحادث.
- ٧- تدوين المحاضر والتقارير والإفادات في دفتر التحقيق، وإعداد الرسوم التخطيطية لموقع الحادث وتصويره فوتوغرافياً.
- ٨- التعرف على المصابين في الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
- ٩- التعرف على المتوفين بالحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
- ١٠- حصر الخسائر الناتجة عن الحوادث واتخاذ الإجراء المناسب لتقدير قيمتها المادية.
- ١١- التقيد بتعليمات تحديد سبب الحادث.
- ١٢- اتخاذ اللازم لانتهاء إجراءات الحقوق الخاصة والعامة للحوادث بالاستعانة بالجهات الحكومية المختصة.
- ١٣- الرفع إلى مرجعه عن أي عوائق وصعوبات تواجهه أثناء أداء العمل.
- ١٤- سرعة إنجاز إجراءات الحوادث.
- ١٥- إعداد العروض النهائية لجميع إجراءات التحقيق في الحادث لتم رفعها إلى إمارة المنطقة.
- ١٦- اقتراح المواضيع والبرامج التدريبية المناسبة لحاجة العمل.
- ١٧- تحديد أولويات إنجاز العمل ضمن جدول زمني طبقاً لأهميتها.
- ١٨- الالتزام بالضبط والربط العسكري، وحسن القيافة والمظهر.
- ١٩- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها في مجال علمه.

### الضوابط النظامية للتحقيق في حوادث الدفاع المدني والعلاقة الشرطة والدفاع المدني

مصدر الضوابط التي يقوم رجل الضبط الجنائي والمحققين بالعمل بموجبها ويستقون منها حدود ومسئولياتهم في مجال الحوادث هي نظام الإجراءات الجزائية، ونظام الدفاع المدني، والأوامر والتعاميم والتعليمات والمحاضر المشتركة وحددت بموجبها مسؤوليات كلا من الشرطة والدفاع المدني في مجال التحقيق في حوادث الحريق وغيرها من الحوادث. وقد صدرت العديد من التعاميم والأوامر وعقد الكثير من الاجتماعات والتي حدثت من تنازع الاختصاص بين الامن العام والدفاع المدني في لبعض الحوادث كما يتضح مما يلي:

### التعاميم:

وهي تلك الأوامر والتعليمات التي تصدر من الجهة المختصة بالتنظيم وهي بالدفاع المدني (إدارة التحقيق) والتي تهدف إلى توضيح المهام وهي كالتالي (ضوابط التحقيق في حوادث الحريق وأهميتها في تحديد مسؤوليات جهاز الدفاع المدني والشرطة) .

#### ١. تعميم رقم ١٣٠٢٠٠/٩١٦/ج/ن بتاريخ ١٣٩١/٧/٢٦هـ يقتضي هذا التعميم

قيام بالتحقيق في الحوادث الفردية التي لا تنتقل لها فرق الدفاع المدني لأن ذلك من صلب واجبات الشرطة.

#### ٢. التعميم رقم ٢٠٦٠/ج/ن بتاريخ ١٣٩٢/٦/١٢هـ ويقتضي هذا التعميم الآتي:

- انتقال قوة من الشرطة مع فرق الدفاع المدني للمحافظة على مكان الحادث للحيلولة دون تدخل الجمهور في اعمال الدفاع المدني.
- حراسة الأماكن من الخارج من قبل الأمن العام والتي يتطلب الأمر إبقاء حراسة دائمة عليها بعد انتهاء عملية الإخماد والإنقاذ.
- في حالة وجود إصابات في الحوادث يشترك مندوب من الشرطة مع ضابط الدفاع المدني في التحقيق.
- إذا تطلب التحقيق إحضار أشخاص لهم علاقة بالحادثة فيطلب ضابط الدفاع المدني من رئيس المنطقة استدعاء الشخص المطلوب لمراجعة الدفاع المدني لاستكمال إجراءات التحقيق.
- إذا أتضح لضابط الدفاع المدني بان الحادث جنائي بعد الأدلة لديه ويكتب للشرطة لتتولى استلام الحادث والتحقيق فيه - كما أوصت اللجنة كان يشترك



ضابط الشرطة مع ضابط الدفاع المدني في التحقيق في الحوادث التي ينتج عنها وفيات.

### ٣. التعميم رقم ٤٧/٣ بتاريخ ١٤٣٩/٣/٧هـ.

- هذا التعميم صدر لتفسير المعنى المراد بالحوادث الفردية التي وردت بالتعميم رقم ١٩١٦/ج/ن بتاريخ ١٣٩١/٢/٢٦هـ، وقد فسرت الحوادث الفردية بأنها جميع الحوادث التي يكون فيها مصاب واحد إما بحروق ناتجة من ماء حار سكب عليه أو اشتعال.
- أو التماس كهربائي أو حادث يصاب منه الفرد وينتقل على إثره سواء كان البلاغ وارداً إلى المستشفى، أو من شرطة النجدة تقوم الشرطة بالتحقيق في تلك الحوادث.
- في حالة وقوع حادث حريق بإحدى المعسكرات العسكرية بمختلف القطاعات أو الدوائر الرسمية يقوم الدفاع المدني بإخماد النار ويجري التحقيق بإشتراك مندوب من الشرطة والدفاع المدني.
- في حالة تلقي الدفاع المدني بلاغاً بحادث احتراق سيارة أو سيارات تقوم غدارة الدفاع المدني بالإنقاذ أولاً ويسلم الحادث لإدارة المرور لإجراء التحقيق فيه.
- في حالة تلقي الدفاع المدني بلاغاً بحادث حريق، وبوصول الفرق وجد الحادث بسيطاً وأخمدت النار بواسطة أفراد الشعب أو بوسائل السلامة الأولية ولم ينتج عنه إصابات أو وفيات يقوم الدفاع المدني بالتحقيق فيه لعرضية الحادث وفي حالة وجود إصابات أو وفيات تشترك الشرطة مع الدفاع المدني اشتراكاً فعلياً في التحقيق حتى انتهاء تقديم الأوراق.
- إذا اتضح لضابط الدفاع المدني أن الحادث جنائي بعد توفر الأدلة يكتب للشرطة للتولى الحادث والتحقيق فيه.

### ٤. التعميم رقم ٢١٥٠/ج/ن بتاريخ ١٣٩٥/٣/٢٦هـ.

- قضى هذا التعميم بما قضى به التعميم السابق (حوادث السيارات).

- وفيما يتعلق بحوادث السيارات وتحديد المختص بإنهاء إجراءاتها وضح التعميم رقم ٣٠ / بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٣٩٨ هـ اختصاصات كلا من الشرطة والدفاع المدني بالآتي:
- استمرار العمل بالتعميم رقم ٢٠٦٠ / ج / ن بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٣٩٢ بشأن التحقيق في حودث الحريق والإنقاذ والذي تضمن واجبات الشرطة وتعاونها مع الدفاع المدني بهذا الخصوص.
- تعتبر جميع الحوادث التي تقع على أمن المركبة وهي في حالة سير حوادث مرورية تختص إدارة المرور بالتحقيق فيها منفردة او بالاشتراك مع الدافع ال مدني في حالة الحريق أو الانقاذ أما جميع الحوادث التي تقع على المركبة أو بسببها وهي في حالة توقف سواء في الاماكن المختصة لها بالشوارع العامة أو الكراجات والأحواش أو الورش وأي توقف لا تكون فيه السيارة في حالة سيرها فإنها لا تدخل في اختصاص شرطة المرور مكانياً بل تعتبر من الحوادث العادية التي تباشرها الشرطة وحدها أو بالاشتراك مع الدفاع المدني وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
- ضرورة قيام الجهات الثلاث لتقديم كل المعونة والخبرة الممكنة التي تطلبها منها الجهة التي تقوم بالتحقيق في الحادث وعلى أي جهة من جهات الأمن العام تتلقى بلاغاً بحادث سواء كان من اختصاصها أو بخرج عن اختصاصها المبادرة اتخاذ الإجراءات الأولية وعدم تعطيل بعض الإجراءات المهمة مثل نقل وإسعاف المصابين ونقل البيانات الضرورية عن الحادث ثم تحويل القضية على جهة الاختصاص لاستكمال التحقيق فيها.
- إذا تبين من التحقيق أن الحادث ينطوي على جريمة عمدية سواء كان الحادث مروري أو خاص بالدفاع المدني فإنه يكون من اختصاص أقسام الشرطة.
- هذه النقطة تختص بالمرور وقد تم تجاوزها اختصاراً.

٥. تعميم مدير الأمن العام رقم ٧٥٧ / ج / ن في ١٧ / ٨ / ١٤٠٢ هـ وورد فيه الآتي:

- الشرطة هي صاحبة الاختصاص الاصيل والعام في التحقيق في كافة القضايا وهذا يتنافى مع الانظمة الجديدة التي تحدد ان التحقيق من اختصاص هيئة التحقيق والإدعاء العام.
- جميع حوادث الحريق والانقاذ يختص الدفاع المدني بالتحقيق الأولي فيها سواء كان حادثاً جماعياً أو فردياً سواء انتقل الدفاع المدني إلى مكان الحادث قبل الانقاذ أو بعده وسواء تم الانقاذ بواسطة فرق الدفاع المدني أو بواسطة افراد الشعب الذين يتطوعون لذلك.
- في حالة تلقي الدفاع المدني بلاغاً بحادث حريق أو غرف وبوصول الفرقة إلى مكان الحريق أو الفرق وسواء كان كان الحادث بسيطاً أو جسيماً يتولى مهامه الأساسية من إخماد للحريق وإنقاذ للغرقى أن لم يكن قد تم إخماد النار بواسطة أفراد الشعب ثم يتولى التحقيق ويستمر فيه إن كان الحادث عرضياً وإذا اشتبه ضابط الدفاع المدني في أن الحادث جنائي يكتب للشرطة للتولى استكمال التحقيق في الحادث

٦. **محضر اجتماع بتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ** والمستند فيه على موافقة معالي مدير الامن العام على ما أرتآه مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون العمليات بكتابه رقم ١٨٢١٣ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٥هـ بشأن مناقشة تحديد مسئوليات واختصاصات كلا من الامن العام والدفاع المدني حيال الحوادث الفردية، وتضمن المحضر التوصيات التالية:

- تباشر الشرطة معالجة التحقيق بالحوادث الفردية كما جاء في التعميم المشار إليه بصلب التقرير رقم ٣/٤٧ وتاريخ ١٣٩٥/٣/٧هـ الذي فسر المعنى بالحوادث الفردية وإصابات العمل وما شابهها والتي لم يتبلغ عنها الدفاع المدني ولم يباشرها، أما إذا تبلغ الدفاع المدني عن الحوادث ذات الاختصاص الأصيل المتمثل في (الإطفاء والإنقاذ) وباشرها في حينه فيتولاها إذا كانت عرضية ويستكمل إجراءاتها، وإذا اتضح وجود شبهة جنائية فتنتقل الشرطة لاستلامها في حنه بموجب محضر مشترك بمسرح الحادث.

## ٧. برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٤١٠٤ وتاريخ

١٤٣٥/٢/٢٧هـ المبنية على برقية معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام رقم ٨٣٩٥ في ١٦/٢/١٤٣٥هـ والتي تضمنت أن يقتصر دور الدفاع المدني على مباشرة الإجراءات اللازمة للحوادث (الوفيات) التي تقع ضمن اختصاصه وإعداد تقرير يتضمن تصويره عن الواقعة ومن ثم تسليم الجثة والتقرير للشرطة لاستكمال باقي الإجراءات حتى ولو لم تكن هناك شبهة جنائية في الواقعة.

## مخالفات أحكام نظام الدفاع المدني ولوائحه:

تعميم معالي مدير عام الدفاع المدني رقم ٣٤٦٧٢ وتاريخ ١٤٣٦/٢/٦هـ وخطاب معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام رقم ١٨٩٥ وتاريخ ١٤٣٦/١/٩هـ. بشأن نقل اختصاص الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والإدعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتتولى التحقيق والإدعاء فيها ومن ضمنها مخالفات أحكام نظام الدفاع المدني ولوائحه والقرارات الصادرة بناء عليه وفقاً للمادة (الثلاثين) من نظام الدفاع المدني.

وبناءً عليه تم الاجتماع بين المختصين بالمديرية العامة للدفاع المدني وهيئة التحقيق والإدعاء العام واتفقوا على آلية نقل الاختصاص وفقاً للمحضر المشترك المرفق بتعميم معالي مدير عام الدفاع المدني المشار إليه أعلاه والذي حدد فيه إحالة المخالفات التي تنطوي على إحدى الأوصاف الإجرامية المنصوص عليها بالمحضر- إلى فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة اعتباراً من تاريخ ١٤٣٦/١/٢٦هـ، وتوجيه معاليه بالعمل لموجبه مع أهمية التواصل مع الإدارة العامة للسلامة وإدارة الشئون القانونية من أجل تذليل أية صعوبات أو معوقات في تنفيذ هذا الأمر.

## وقد تضمن المحضر القواعد التالية:

أولاً: تقوم المديرية العامة للدفاع المدني في ضوء المادتين (٣٧/٣٧) من نظام الإجراءات الجزائية بإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام في المنطقة أو المحافظة

المختصة فوراً عن طريق الفاكس وفق النموذج المرفق رقم (١) بالمحضر- عن أية مخالفة لنظام الدفاع المدني أو لوائح أو القرارات الصادرة بناءً عليه، فقد انطوت المخالفة على إحدى الأوصاف الإجرامية التالية:

- ١- عرقلة عمل مفتشي السلامة أو عدم التعاون معهم أثناء عمليات التفتيش.
  - ٢- مخالفة خطة الدفاع المدني التي تصدر من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث وفقاً للمادة (٢٩) من نظام الدفاع المدني.
  - ٣- وقوع حادث (من الحوادث التي تباشرها المديرية العامة للدفاع المدني) أو تطوره نتيجة الإهمال أو مخالفة في وسائل السلامة.
  - ٤- التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت.
  - ٥- التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.
  - ٦- التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقاً لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما نصت به الجهة الصانعة.
  - ٧- استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة الغير مطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولياً أو في المملكة العربية السعودية.
  - ٨- استيراد أو تداول أو نقل أو تخزين المواد الكيميائية أو المشعة وما في حكمها من المواد الخطرة أو استخدامها بطريقة مخالفة للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
  - ٩- إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.
- ويضم الإشعار المشار إليه بأوراق القضية.

ثانياً: يقوم رجال الضبط بالدفاع المدني (المفتشين) بإحالة ملف القضية في القضايا المنصوص عليها في البند أولاً من هذا المحضر لفرع هيئة التحقيق والإدعاء العام أو دائرة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة التي سبق اشعارها عن القضية وفق النموذج المرفق رقم (٢) بالمحضر بعد تسجيلها برقم جنائي ضمن السجل الجنائي لديهم على أن يتضمن ملف القضية ما يلي:

- ١- محضر القبض المبني على حالة التلبس بالجريمة أو الأمر الصادر بالقبض إ كان المتهم مقبوضاً عليه.
- ٢- محضر سماع أقوال المتهم, شهادة الشهود, القرائن الأخرى.
- ٣- صورة من إثبات الهوية (بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو رخصة الإقامة أو جواز السفر أو صورة من شريحة الحاسب الآلي أو البطاقة البديلة المؤقتة لإثبات الهوية على ان تحتوي على صورة شمسية للمتهم مختوماً عليها بختم جهة الضبط.
- ٤- سند الكفالة الحضورية في حال تعذر تحديد محل ثابت ومعروف للمتهم.
- ٥- بيان فرز الأوراق إذا كانت الأوراق مفروزة أو تم فرزها من القضية الاساسية.
- ٦- بيان فهرسة الأوراق.

ثالثاً: في حال حاجة التحقيق لنذب رجال الضبط الجنائي بالدفاع المدني فيصدر محقق القضية أمراً بذلك وفق القواعد المشار إليها بالمادتين (٦٦,٦٧) من نظام الإجراءات الجزائية.

رابعاً: في حال ظهور أي معوقات أو صعوبات اثناء تطبيق هذه الآلية أو حدوث مخالفات لأحكام هذا النظام من غير الأوصاف الإجرامية السابق ذكرها وترى المديرية العامة للدفاع المدني ضرورة إحالتها لهيئة التحقيق والإدعاء العام لجسامتها فيتم التواصل بين رئيس فرع الهيئة بالمنطقة أو رئيس دائرة التحقيق والإدعاء العام بالمحافظة ومدير الدفاع المدني بالمنطقة أو المحافظة مباشرة أو عقد اجتماع بينهما أو من ينيبانه لوضع الحلول المناسبة لذلك.

خامساً: يراجع هذا المحضر بعد سنة من تاريخ نفاذه للنظر فيما يلزم وتقرير تعديله أو الاستمرار عليه ويكون ذلك وفقاً لمحضر مشترك.

يبدأ العمل بنقل الاختصاص اعتباراً من ٢٦/٢/١٤٣٦هـ.

## الحريق العمـد

تُشعل العديد من الحرائق عمداً لأسباب ودوافع مختلفة . وتختلف أساليب الإشعال باختلاف الدوافع، فمنها ما يتخذ القرار بالقيام به بهدف تغطية جريمة قتل أو سرقة أو تزوير بهدف إخفاء الجريمة أو الحصول على قيمة التأمين على السيارات والبضائع والأثاث والمساكن وهناك أهداف أخرى متعددة. قد يتم الإشعال بواسطة شخص غير محترف في الإشعال ومرتبك ومستعجل وكشفه أسهل من غيره. ومن جانب آخر هناك من يخطط للإشعال تخطيطاً دقيقاً ويكون التنفيذ في مثل هذه الحالة أدق ويصعب كشفه، إلا بواسطة محقق متمرس في فحص آثار الحريق وعلى علم بالسلوك الطبيعي للنار، مما يمكنه من كشف أساليب الإشعال العمـد التي يراعي المشعل في الغالب أن تحدث دماراً كاملاً للموقع .

### دوافع الإحراق العمـد:

١. **الحصول على مبلغ التأمين :** بحرق موقع تجاري، أو سيارة، أو منزل والحصول على قيمة بوليصة التأمين. ويتم هذا في العادة باستعداد دقيق باختيار الوقت المناسب وجهاز الإشعال المناسب لضمان حدوث التدمير الكامل ليتمكن من الحصول على كامل مبلغ التأمين، ويصاحب هذا النوع من الإشعال عادة الصفات الآتية:
  - انخفاض دخل النشاط التجاري أو عدم نجاحه . أما السيارات فحدوث عطل يصعب إصلاحه، كتلف المحرك أو جزء رئيسي بالسيارة.
  - نقل بعض البضائع واستبدالها بأخرى قديمة، أو كراتين وصناديق فارغة. ونقل الأجزاء الثمينة من السيارات واستبدالها بأخرى قديمة.
  - تعطيل أجهزة اكتشاف الحريق والإنذار عنه وأجهزة الإطفاء .
  - التأمين حديثاً أو زيادة بوليصة التأمين.

• التأخر في دفع الفواتير المستحقة عليه ، وتقليل طلباته من البضائع من الموردين له.

• محاولة الاستدانة من أحد البنوك.

وفي مثل هذه الحوادث على المحقق الإسراع في جمع هذه المعلومات والنظر في احتمال وجود دافع للإحراق.

**٢. دوافع تجارية:** مثل المنافسة فحين يقام نشاط تجاري مماثل لنشاط سابق ناجح في مكانٍ ما فيأخذ جزءاً من زبائنه وتبدأ حرب أسعار بينهما قد تنتهي بفكرة إحراق أحدهما للآخر. وحين يرغب صاحب نشاط تجاري التوسع بشراء موقع مجاور له به نشاط فيرفض مالك هذا الموقع بيعه، فقد يتم إحراقه بهدف تدمير النشاط وشراء الأرض لاحقاً.

**٣. الانتقام والعنصرية:** في حالات الخيانة الزوجية والغرامية ، والخصومات بين الجيران ، وبين الموظفين وصاحب العمل ، والانتقام لمعاملات الغش والأذى . كذلك تُشعل الحرائق لأسباب تتعلق بالعنصرية الجنسية والدينية.

**٤. حب الشهرة ولفت الانتباه :** قد يشعل حارس ليلى النار، ويسرع في اكتشافها وإطفائها ليلفت الانتباه إليه، وربما يُكافأ ليقظته وشجاعته. كذلك يقوم بعض رجال الإطفاء المتطوعين بإشعال حرائق في المناطق الهادئة التي يقطنون فيها، والتي لا تحدث فيها حرائق كثيرة ليلاحظ الجيران والأقارب عمله في فرقة الإطفاء ، وليحصل على احترام زملائه في فرقة الإطفاء لوصوله المبكر للموقع.

**٥. التخريب بواسطة الشباب:** حيث يحرقون المدارس، والمباني الخالية، وحاوليات الخلفات، والسيارات المهملة للهو، أو كوسيلة لجلب الانتباه إليهم لما يعانونه من إهمال.

**٦. إخفاء الجرائم :** سيارة مسروقة، أو ملفات مزورة، أو جريمة قتل أو سرقة . ويهدف المشعل إلى إخفاء الجريمة أحياناً مثل السرقة والقتل وكذلك يهدف إلى تدمير أي آثار تربطه بموقع الجريمة مثل البصمات ، وأي أغراض شخصية وقعت في الموقع ، أو إخفاء الأسلوب المعتاد له في ارتكاب جرائمه.



**٧. إشعال النار بدوافع مرضية نفسية:** يرى البعض أنهم يشعلونها لإثارة رغباتهم الجنسية أو الحسية عموماً. وهذا النوع من المشعلين يميزه أنه ليس له دافع للإشعال، ولا يخطط له، ولا يحمل معه وسائل الإشعال، ولا وقود، بل يعتمد على ما يجده حوله في مكان الإشعال، وليس لمكان الإشعال صفة خاصة بل قد يكون على طريق يسلكه يومياً لموقف الحافلة أو للعمل أو للتسوق و قد يشعل أحدهم عدداً من الحرائق قبل أن يبدأ المحقق ملاحظة وجود نمط موحد لهذه الحرائق وعندئذ يكون قد أحدث دماراً وخسائر كبيرة، فإذا أتضح ذلك على المحقق أن يسعى للقيام بتنسيق مشترك مع كل جهاز معني للتحري والمراقبة للقبض على الجاني. كما يشعل بعض المرضى النفسيين الحرائق كوسيلة للدفاع، لأنهم يفسرون بعض التصرفات الصادرة ممن حولهم -خطأ- بأنها تهديد لهم ليلهم الدائم إلى أخذ مواقف دفاعية. وبالرغم من أنه ليس هناك نمط ثابت يستدل به على مشعلي الحرائق بدوافع مرضية نفسية فإننا نسرد بعض الصفات الشائعة الانتشار بينهم وهي على النحو التالي: يكون المريض أقل من ٢٥ سنة، نما في مجتمع بائس، والده غائب عن المنزل، أم متسلطة، مستوى تعليمي منخفض، ذكاء أقل من العادة، عدم استقرار نفسي ولا عاطفي، عدم تكيف جنسي ولا اجتماعي، غير متزوج، جبان .

**٨. تشعل الحرائق عمداً في المظاهرات، وحالات الفوضى، أو كوسيلة للإرهاب.**

### آثار الإحراق العمد:

الآثار ليست أدلة تجزم بوقوع الإحراق العمد ولكنها مؤشرات للمحقق تجعله يضع احتمال وقوع الإحراق العمد في حساباته ويعمل على تأكيد ذلك أو إيجاد تفسيرات منطقية لهذه الملاحظات ومنها:

١. ملاحظة تصرفات مشبوهة لأشخاص حول موقع الحادث قبل أو أثناء الحريق.
٢. آثار دخول بالقوة إلى المبنى ليس لها علاقة بأعمال الإطفاء.
٣. فتحات محدثة في الأرضيات، أو الجدران، أو الأسقف قبل الحريق. تعمل هذه إما للدخول أو لتزويد الحريق بالهواء.
٤. تخريب أنظمة كشف الحريق أو أنظمة الإطفاء ( رشاشات ، حنفيات ).
٥. تعدد النقاط التي بدأ منها الحريق.
٦. ملاحظات غير عادية لسلوك النار لا تتوافق مع تصميم الإنشاء والمحتويات من حيث معدل الاشتعال وسرعة الانتشار أو اتجاهه أو موقع غير معتاد لبدء الحريق كأن يبدأ في درج طاولة مكتب.

### أساليب الإشعال العمد:

قد يكون الإشعال بشكل مباشر أو باستخدام نظام لتأخير الاشتعال مؤقتاً، فالمباشر يكون بتعريض الوقود لمصدر الحرارة مثل عود الثقاب. ويتراوح نوع الوقود من جريدة مفتتة إلى سائل سريع الاشتعال. العديد من مشعلي الحرائق غير المحترفين لا يعرفون خواص اشتعال كل أنواع الوقود فيصابون بإصابات شديدة، أو يموتون في حرائق يشعلونها بأنفسهم نتيجة احتجازهم في الحريق. ولذا فإن استخدام أجهزة التوقيت يُمكن مشعل الحريق من مغادرة المكان بسلام قبل بداية الاشتعال. بعض هذه الأجهزة بسيطة وغير متوقعة، وبعضها الآخر متطور وتعطي المشعل وقتاً كافياً لأن يكون في موقع آخر بصحبة من يشهد أنه كان معهم وقت وقوع الحريق، وبذلك ينفي عن نفسه التهمة بشهادة الشهود. من وسائل تأخير الاشتعال:

١. المؤقت الكهربائي: يمكنه أن يؤخر الاشتعال من عدة دقائق إلى ٢٤ ساعة. يوصل بمصدر حراري مثل مكوى اللحم، أو سخان كهربائي موضوعة داخل مادة قابلة للاشتعال مثل نشارة الخشب أو سائل ملتهب كالبنزين

٢. السيجارة والكبريت : بإشعال السيجارة وتثبيتها على علبة الكبريت، أو لف بعض أعواد الثقاب عليها ووضعها بالقرب من مواد قابلة للاشتعال، فذلك يؤخر بداية الاشتعال من ١٠ - ١٢ دقيقة.

٣. الشموع : فالشمعة التي قطرها بوصة واحدة ومحيطها ٣ بوصة تقريباً تنصهر بمعدل بوصة واحدة كل ساعة تقريباً عند عدم وجود تيار هوائي، فإذا كان طول الشمعة ست بوصات فإن ذلك يجعلها تشتعل ست ساعات قبل أن تشتعل أي مادة توصل بقاعدته.

٤. تصميم ميزان خشبي في أحد كفتيه قطعة ثلج أو كيس بلاستيك به ما ويثقب، مع مرور الوقت يخف هذا الجاني فينزل الجانب الآخر مسبباً بدئ الحريق كيميائياً أو كهربائياً حسب تصميم النظام.

٥. المواد الكيميائية : وهي عديدة منها كلورات البوتاسيوم التي تخلط مع سكر مطحون وحمض الكبريتيك.

وهناك أجهزة أخرى عديدة يصعب حصرها منها لمبات الإنارة العادية، والمجال مفتوح أمام المشعل لتشغيل خياله لاختيار النوع المناسب .

وعند نقطة بداية الحريق بالذات على المحقق أن يدقق في كل ما هو موجود ومعرفة من أين أتى ليكتشف بقايا أجهزة التوقيت، ويراعى إمكانية وضع أكثر من جهاز في أماكن متفرقة من الموقع وبعضها قد لا يشتعل ولا تصل إليه النار.

## مسببات الحرائق

### (١) الكهرباء

أظهرت البحوث العلمية الحديثة أن الحرائق تحدث بمسببات كهربائية ولكن أقل بكثير من ما كان يدون في الإحصائيات. قبل الحكم بأن الحريق حدث بمسببات كهربائية فإنه يجب على المحقق أن يثبت وجود تجهيزات كهربائية في نقطة أو منطقة بداية الحريق، وأن التيار سار بها، ويوضح الآثار التي تؤكد وجود خلل كهربائي بتلك الدائرة، وأن يستبعد دور المسببات العرضية الأخرى. تسخن أجزاء الشبكة الكهربائية إذا حدث بها قصر دائرة أو قوس أو زيادة حمل.

### الإنارة الكهربائية

المصابيح المتوهجة تتسبب في العديد من الحرائق العرضية ويمكن أن تستخدم كمصدر حراري لإشعال حرائق جنائية. تتسبب في الحرائق العرضية عند اتصال غلافها الخارجي الذي يكون ساخناً بمادة قابلة للاشتعال، أو عند حجب التهوية عنها أو بزيادة حجم الإنارة بوضع لمبة ذات قدرة أكبر داخل وعاء مخصص للمبة أقل قدرة،

### المحركات الكهربائية

الاحتكاك في الحركة الميكانيكية هو سبب تولد الحرارة. يتم تقليل الاحتكاك بالتزييت والتشحيم وضبط توازن أعمدة الحركة. يمكن أن تتولد الحرارة الميكانيكية في المحركات الكهربائية عند دخول أجسام غريبة ( غبار، أو رطوبة، أو قطعة معدنية ) إلى الغلاف الواقي للمحرك أو عند تعرض المحرك لاهتزاز شديد، أو عند تلف أو عدم توازن سطح الارتكاز أو التحميل. ولفحص محرك كهربائي يشتبه في أنه أشعل الحريق، ادر عمود المحرك فإذا لم يدر فسيكون السبب في الغالب حرارة داخلية. تنتج هذه الحرارة خللاً داخلياً أو عن سوء التشحيم والتزييت.

## البطانيات ( الأغطية ) والكمادات المسخنة كهربائياً

يمكن أن تشعل حريقاً إذا منعت عنها التهوية بإدخالها تحت الفراش، أو تركها تعمل طوال الوقت، أو تكويمها على شكل طبقات على الفراش، أو عزلها بتغطيتها ببطانية أخرى أثناء التشغيل أو الجلوس على الكمادات، حيث أن ذلك يمنع تشتت الحرارة مما يؤدي مع الوقت إلى تلف التمديدات الكهربائية بالداخل.

## الدوائر الكهربائية ذات الجهد المنخفض

مثل الجرس وجهاز الاتصال المنزلي (الأنتركوم). تُعزى معظم المخاطر التي تنتج في الدوائر ذات الجهد المنخفض إلى أعطال في المحول تتسبب في احتراق المادة العازلة على الموصل تماماً. ويستبعد الالتماس أو التقوس نظراً لضعف الجهد الكهربائي.

## (٢) البرق

نادراً ما يتسبب البرق في حدوث الحرائق العرضية، وتكون العلامات المادية لذاك عبارة عن ثقوب في الخرسانة، أو تبعثر عمود خشب، أو تكتل التربة، أو سفوح (حروق سطحية) تسير مع الموصلات الكهربائية.

## (٣) حرائق الطبخ

تحدث بسبب الإهمال وتتطور بسبب الربكة في التعامل معها. ومن أوجه الإهمال ترك المواقد والأفران تعمل بدون ملاحظة. ومن حرائق الطبخ الشائعة ترك فحم الشواء دون إطفائه، وترك الطعام على المواقد والمحمصات دون ملاحظة، فيسخن أكثر من اللازم ويصل إلى درجة اشتعاله، خاصة الزيت. واشتعال واقيات الحرارة ( فوط عزل الحرارة التي تستخدم لحمل الأواني الساخنة ) ، واشتعال الزيوت المتراكمة في مراوح ومدخن تنقية المطابخ.

#### ٤) الشرر والشعل غير المحمية والأسطح الحارة

الشموع ، والمداخن ، واللحام ، والكهرباء الساكنة (الأسطاتيكية ، وشرر الاحتكاك و شرر الكهربائي في المحركات الكهربائية، والإشعال العشوائي للمخلفات الزراعية. أما الأسطح الحارة فتشمل المدفئة، ومكواة الملابس ، وصاج مداخن المطابخ والمطاعم التي لم تعزل جيداً أو التي يتلف عزلها. تتسبب هذه المواد في إشعال أي وقود يكون قريباً منها بشكل تدريجي أو فوري، حسب نوع الوقود ونوع المصدر الحراري.

الغازات والأبخرة الملتهبة :عند تسربها أو تبخرها وتركزها بنسبة تصل للحد الأدنى للاشتعال أو الانفجار، فتشتعل أو تنفجر عند تعرضها لأدنى مصدر حراري حتى وإن كانت شرارة من تفريغ كهرباء ساكنة (أستاتيكية). وعند التحقيق في هذه الحوادث على المحقق تحديد نوع الغاز، ومصدره، ونقطة الاشتعال.

#### ٥) عبث الأطفال، والحيوانات

يلعب بعض الأطفال كذلك بأعواد الثقاب محدثين حرائق يكونون أحياناً أول ضحاياها. كم يتسبب الأطفال والحيوانات المنزلية في إسقاط الشموع و المدافئ والغلايات الكيروسينية أو غيرها ، أو يجلبون المواد القابلة للاشتعال للمواد الساخنة أو المشتعلة مثل رمي وسادة أو ملابس على المدفأة ليبدأ حريق.

#### ٦) التدخين:

تتسبب مخلفات السجائر ، والسيجار ، والغليون في العديد من حرائق المباني، والسيارات، والغابات ، وغيرها وعدد لا يمكن حصره من الوفيات . ومن ناحية أخرى تصنف كثير من الحرائق بأنها بسبب التدخين عندما يتعذر تحديد سبب آخر وهي ليست كذلك. من خلال التجارب أتضح دور التدخين في إشعال الحرائق حيث سيكون المعدل الزمني الذي تأخذه النار لتنتقل من المرحلة الناشئة المتوهجة إلى الاحتراق الحر ساعة كاملة على الأقل. عند استخدام المواد المبطنة للاشتعال في الأثاث المنزلي تقل نسبة اشتعال مواد التدخين.

## ٧) الترميم ، والإنشاء ، والهدم

حيث يتم التلحيم والقطع بالشعلة (أكسجين + أستلين) وإشعال النار لتذويب القار، وحرق المخلفات، فيتطاير الشرر مشعلاً أي وقود يقع عليه.

أشعة الشمس المباشرة: يُركّز الزجاج غير المسطح أشعة الشمس، ولكي يحدث اشتعال لا بد أن يكون داخل الغرفة أو السيارة التي يحدث فيها التركيز مسخن بفعل تركيز حرارة الشمس، وأن تكون كتلة الوقود صغيرة ودرجة اشتعالها منخفضة، وأن تتركز الأشعة للوقت الكافي لبدء الاشتعال. من جهة أخرى يتسبب الأطفال الذين يلهون بالعدسات المكبرة في حرائق المنازل والحشائش والغابات.

## ٨) الاشتعال الذاتي

الاشتعال الذاتي هو الارتفاع التلقائي لدرجة حرارة بعض المواد التي تمتلك صفات ترفع درجة حرارتها ذاتياً عند وجودها في ظروف بيئية معينة. ويحدث الاشتعال الذاتي في الأماكن الرطبة الحارة (الصيف) بشكل أسرع من الأماكن الجافة الباردة (الشتاء). ولكي يحدث الاشتعال ذاتياً لا بد أن تتوفر ثلاثة عوامل على الأقل، هي: أن يكون الوقود قابل للاشتعال الذاتي، وأن تحدث أكسدة بطيئة تولد الحرارة في كتلة الوقود بقدر يكفي لحدوث الاشتعال، وأخيراً أن يكون هنالك ميزان حراري موجب يحتفظ فيه الوقود بالحرارة ولا يفقدها، وقد تعجل أشعة الشمس الاشتعال.

### من المواد التي تشتعل ذاتياً:

١. الغلال الزراعية
٢. الفحم
٣. الزيوت النباتية ومواد الطلاء
٤. الأسمدة
٥. التفاعلات الكيميائية



## الوحدة الثانية

إجراءات التحقيق



## الوحدة التدريبية الثانية

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان الوحدة       | إجراءات التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| زمن الوحدة         | ( ... ) ساعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| هدف الوحدة         | التعرف على إجراءات التحقيق وجمع المعلومات الأولية.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| موضوعات الوحدة     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- أهداف إجراءات التحقيق الأولية و مراعاة تطبيق وسائل السلامة المهنية</li> <li>- جمع المعلومات الأولية</li> <li>- التعامل مع الإصابات والوفيات</li> <li>- تسليم موقع الحادث</li> <li>- إعداد المحاضر والتقارير</li> <li>- حصر وتقدير الخسائر المادية</li> <li>- الوقوعات وبرقيات الإشعار</li> </ul> |
| الأساليب التدريبية | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مناقشات.</li> <li>- عصف ذهني .</li> <li>- ورش عمل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| وسائل التدريب      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- عرض شرائح .</li> <li>- السبورة الورقية.</li> <li>- نماذج عمل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |

## أهداف إجراءات التحقيق الأولية ومراعاة تطبيق وسائل السلامة المهنية

### إجراءات التحقيق

#### مقدمة :

عند تلقي البلاغ بوقوع حادث ما، تستجيب الأجهزة المعنية له، وتبدأ في نفس الوقت إجراءات التحقيق، يبدأ المحقق أولاً بإجراءات التحقيق الأولية ثم يتبع ذلك بإجراءات التحقيق الأساسية (المعاينة، الاستجواب، وضبط الإفادات، والاستعانة بالأعوان، وجمع المعلومات والتحري عن دقتها وصحتها..الخ).

ويعتبر البلاغ بمثابة الشرارة المحركة لإجراءات التحقيق الأولية والأساسية بحثاً عن الأدلة التي توضح حقيقة ما حدث.

فالبلاغ: هو الشرارة المحركة لإجراءات التحقيق ويعرف بأنه: الإشعار بحادث أمر غير عادي يستوجب تدخل السلطات. ويتم إيصال البلاغ بإحدى الوسائل الآتية:

- هاتفياً: من المخبر إلى غرف العمليات بإدارات ومراكز الدفاع المدني بالمحافظات والمراكز على الهاتف ٩٩٨.
- لاسلكياً: من أحد حملة أجهزة شبكة اتصالات الدفاع المدني، أو من أحد حملة أجهزة اتصالات الأجهزة الأمنية الأخرى إلى غرفة عمليات ذلك الجهاز، ومن ثم هاتفياً إلى غرفة عمليات الدفاع المدني.
- شخصياً: بحضور المخبر إلى أحد مراكز الدفاع المدني.
- كتابياً: عندما يقع حادث في خيمة في البادية أو في هجرة بأحد المراكز البعيدة عن فرق الدفاع المدني ويتم مثل هذا البلاغ إما بحضور المتضرر إلى إدارة أو مركز الدفاع المدني الذي يكون موقع الحادث في حدوده الإدارية أو برقياً عن طريق رئيس مركز الإمارة الذي تتبع له منطقة الحادث.

وينبغي على متلقي البلاغ أن يكون يقظاً لأن يحصل وبسرعة على جميع المعلومات اللازمة التي تمكنه من الاستجابة للبلاغ بالشكل المناسب مثل معرفة اسم المخبر، وعنوانه، ونوع الحادث ومكانه، وماذا نتج عنه، ونوع الخدمة المطلوبة.

وعلى ضوء هذه المعلومات يوجه فرق الطوارئ إلى الموقع، وبعد ذلك يوجه متلقي البلاغ المخبر بالإجراءات التي من شأنها أن تحد من الأضرار الناتجة عنا لحادث مثل كيفية إسعاف المصابين، والتدابير التي يجب أن يقوم بها ليحد من خطورة الحادث، كإخلاء موقع الحريق حتى وصول فرق الطوارئ. وأثناء ذلك يجب أن يسعى متلقي البلاغ للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحادث، وعن المخبر نفسه، والمتواجدين، وكيفية وقوع الحادث، ومن المتسبب، وأسماء الضحايا، وتطورات الأحداث. ويجب على متلقي البلاغ إبقاء المخبر على الهاتف أطول فترة ممكنة للحصول على أكبر قدر من المعلومات هذا إذا لم يكن هناك ضرورة لمغادرة المكان.

ومن الأمور الهامة الواجب مراعاتها عند الاستجابة للبلاغ توجيه كل الجهات المعنية بالاستجابة للحدث بما في ذلك الجهة المسؤولة عن التحقيق في الحادث لتتمكن من سرعة الانتقال، واتخاذ إجراءات التحقيق الأولية في الوقت المناسب وكذلك اتخاذ إجراءات التحقيق الأساسية من جهة التحقيق.



## إجراءات التحقيق الأولية

وهي إجراءات تهدف إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحادث ممن شاهدوا الحادث سواء كانوا ضحايا أو شهوداً أو كانوا من أجهزة الأمن والمكافحة، وتضييق فرص ضياع أي معلومات يمكن أن توظف لخدمة التحقيق، كما تهدف إلى التحفظ على الأدلة المادية بمسرح الحادث من التلف.

### أهداف إجراءات التحقيق الأولية :

- الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحادث ممن شاهدوه سواء كانوا شهود أو متضررين ، أو من المبلغ أو رجال الأمن أو رجال الإطفاء والإنقاذ المتواجدين بالموقع .
- تضييق فرص ضياع أي معلومات تفيد سير التحقيق في الحادث .
- المحافظة على مسرح الحادث لضمان عدم تعرض الأدلة المادية للتلف .

### من يتولى القيام بها:

ويتولى القيام بهذه الإجراءات من هو أولى أن يقوم بها من المعنيين في موقع الحادث حسب استمرار وتوالي وصولهم ، فعلى سبيل المثال عند وصول دورية السلامة قبل فرق الإطفاء والإنقاذ للموقع فعليها القيام بهذا العمل بالإضافة إلى عملها الأساسي وهكذا حتى يصل ضابط التحقيق للموقع ليتولى إكمال هذه الإجراءات .

### وتكمن أهمية القيام بهذه الإجراءات في مراحل الاستجابة الأولى في الآتي :

- احتمال ضياع بعض الأدلة والمعلومات التي قد تشكل أثراً كبيراً في معرفة حقيقة ما حدث " مغادرة شاهد لديه معلومات جوهرية ، تلف أثر هام ، تعرض الموقع للسرقة .. الخ "
- احتمال امتناع بعض الشهود من الإدلاء بشهادتهم بعد انتهاء الحادث خصوصاً عندما يكون الضرر الناجم عن الحادث اقل مما كان يتصوره أو العدول عنها نتيجة تعرضهم لضغط أو تهديد أو حصولهم على رشوة .

التحقيق في مسببات الحريق - ضباط

- احتمال صعوبة الحصول على بعض المعلومات الجوهرية المتعلقة بالأعمال التي قام بها رجال الإطفاء والإنقاذ ومشاهداتهم لما حدث في حالة التأخر في سماعها ليوم أو أكثر .

**القواعد الأساسية التي يجب على المحقق مراعاتها عند القيام بإجراءات التحقيق الأولية ، وهي ما يلي :**

- الانتقال السريع لموقع الحادث بمجرد علمه بالحادث ليتولى بنفسه القيام بإجراءات التحقيق الأولية .
- ملاحظة تقديم الأهم على المهم أثناء قيام المحقق بهذه الإجراءات ومقياس تحديد الأهمية هو احتمال ضياع المعلومة أو الأثر.
- أن يراعى سلامته وسلامة العاملين معه والتقيد بارتداء تجهيزات الحماية الشخصية باعتبار أن مواقع الحوادث من الأماكن الخطرة التي يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء التواجد بها . وأن يركز اهتمامه في الأمور التي تخدم مصلحة التحقيق فلا ينشغل بأعمال أخرى قد تنعكس سلباً على مهمته الأساسية، فلا يقحم نفسه في أعمال الإطفاء أو الإنقاذ باستثناء إسعاف المصابين إذا لم يكن هناك من يقوم بإسعافهم .
- التحفظ على مسرح الحادث وما يحتويه من آثار من خلال ما يلي :
- عزل موقع الحادث بشريط ومنع دخول غير المختصين إليه حتى انعدام الحاجة لذلك .
- التنسيق مع ضباط المكافحة ورؤساء المجموعات التأكيد على أفرادهم تجنب السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الآثار والأدلة ( تحريك - رش المياه بضغط عالي - نقل - تكسير - هدم .. الخ ) وإذا دعت الحاجة للقيام بشي من ذلك فيجب الإبلاغ عنها وتوضيحها للمحقق.

- إذا تطلب الأمر وضع حراسة أمنية على الموقع فإنه يجب تقييم حجم المكان وعدد مخارجه وتحديد عدد القوة المطلوبة لتتولى الحراسة والتنسيق في ذلك مع اقرب مركز شرطة لموقع الحادث لتتولى ذلك بشكل رسمي.
- تحديد المختصين الذين يرغب المحقق الاستعانة بهم في معاينة مسرح الحادث مع ملاحظة عدم استدعائهم إلا بعد انتهاء الفرق من كافة أعمالها بالموقع.

### مراعاة تطبيق وسائل السلامة المهنية

#### إجراءات تأمين سلامة أعضاء فريق التحقيق:

في أحيان كثيرة قد يكون مسرح الحادث غير آمن خاصة مسارح حوادث الحرائق والإنفجارات، وتكون الأسقف والحوائط وبعض محتوياتها غير ثابتة وتساقطها على المتواجدين أو لاحتمال لانتقال العدوى ببعض الجراثيم والميكروبات كفيروس الالتهاب الكبدي الذي قد يتواجد بالسوائل الحيوية الموجودة بمسرح الحادث مثل الدم، كذلك إلى احتمال وجود بعض المواد الضارة أو ذات الطبيعة الخطرة مثل المواد الكيماوية أو السامة.

لذلك يجب على أعضاء الفريق عدم دخول مسرح الحادث إلا بعد الانتهاء من احتياطات تأمين الموقع من كل احتمالات الخطورة التي قد تهدد حياتهم.



### وتشمل هذه الاجراءات:

- تأمين وتوفير معدات الوقاية الشخصية الكافية لأعضاء فريق الفحص الفني بتواجد عدد من رجال الشرطة في مكان الحادث.
- الاستعانة ببعض الخبراء المختصين ف كيفية التعامل وتداول المواد الكيماوية والسامة.
- تأمين الموقع من الانهيارات وتساقط الأجزاء.
- مراعاة أن تكون إضاءة المكان كافية حتى يتمكن أعضاء الفريق من رؤية ما هم مقدمون عليه واستطلاع ما حولهم وتحت أقدامهم خاصة أثناء الحاجة إلى إجراء الفحص ليلاً.

## جمع المعلومات الأولية

### تعليمات جمع المعلومات الأولية:

#### أ : مصادر المعلومات:

- المخبر.
- رئيس فرقة المكافحة أو أفراد المكافحة.
- رجال الأمن الذين باشروا الحادث.
- رجال الإسعاف الذين باشروا الحادث والأطباء والممرضين بالمستشفيات.
- الجهات الأهلية التي شاركت في المكافحة.
- الشهود.
- المصابون.
- الأجهزة الرسمية المختصة .( الشرطة والمباحث )
- المجاورون لمنطقة الحادث.
- القاطنون أو العاملون بموقع الحادث.
- عمدة الحي.
- الملفات الرسمية للموقع أو الضحايا.





## ب : طريقة جمع المعلومات:

يقوم المحقق ومساعديه بجمع المعلومات الأولية في موقع الحادث وأخذ أسماء وعناوين من يرى أن لديهم إفادة هامة وتشمل الآتي:

- معلومات عن البلاغ ( وقته - نوعه - موقعه ) .
- معلومات عن المبلغ ( اسمه - عنوانه - رقم هاتفه - علاقته بالموقع - مشاهداته .. الخ ) .
- معلومات عن الموقع ( نوعه - محتوياته - عدد شاغليه - مستوى السلامة فيه .. الخ ) .
- معلومات عن أصحابه والمسؤولين عنه ( الأسماء - أرقام الاتصال - مشاهداتهم وانطباعاتهم ... الخ ) .
- معلومات عن الإصابات والوفيات الناجمة عن الحادث ( الأسماء - الأعمار - الجنسيات - الجهة التي تم نقلهم لها - وسيلة نقلهم .. الخ ) .
- معلومات عن الجهات المشاركة في الحادث والأعمال التي قامت بها .
- معلومات عن شهود العيان ( أسمائهم - عناوينهم - أرقام الاتصال بهم - المعلومات التي لديهم - علاقتهم بالموقع .. الخ ) والتعرف على أكبر قدر ممكن من الذين شاهدوا الحادث في بدايته وتدوين أسمائهم وعناوينهم حتى وإن لم تتضح الحاجة إليهم في هذه المرحلة فقد يكون لهم نفع في المراحل المتقدمة من التحقيق ، ويراعى أن الشهود قد يدلون في بداية الحادث بمعلومات لا يدلون بها لاحقاً.
- معلومات عن ما يجري بالموقع أثناء الحادث ( سير العمليات - حركة التجمهر - الإشاعات - التصرفات الغريبة ... الخ ) .
- تدوين جميع ما يتم الحصول عليه من معلومات في مفكرة خاصة بالمحقق وعدم الاعتماد على الذاكرة ، كما ينصح في بعض الحوادث بأن يكون لدى المحقق مسجل صغير يسجل فيه الأحداث والمشاهدات بالتعليق الفوري على ما يشاهده .
- تصوير سير العمليات التي تجري بالموقع ، وحجم التجمهرين ، والأجزاء السليمة التي يتوقع المحقق أن يمتد إليها الحريق من خلال تتبعه لسلوك النار بالموقع .

التحقيق في مسببات الحريق - ضباط

## التعامل مع الإصابات والوفيات

### أولاً: إجراءات التحقيق في الحوادث التي ينتج عنها وفيات

- ١- الانتقال السريع لموقع الحادث .
- ٢- المحافظة على مسرح الحادث بعناية فائقة واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ذلك .
- ٣- عدم تحريك الجثة من مكان العثور عليها إلا للضرورة ومن أمثلة ذلك مايلي :
  - وجود شك بأن صاحبها لا يزال على قيد الحياة ، ففي هذه الحالة يجب على المحقق استدعاء رجال الهلال الأحمر للقيام بأعمال الإسعافات الأولية، وإذا اتضح من خلال الكشف عليها أنها لاتزال على قيد الحياة ، فيجب إخراجها ونقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج .
  - خشية سقوط الأنقاض أو وصول اللهب إليها .
  - موضع الجثة يعيق أعمال الإطفاء والإنقاذ .
  - ضرورة إنسانية تتطلب إبعاد الجثة عن ذويها .
- ٤- تسليم الحادث إلى الشرطة بحكم الاختصاص مع توضيح الاجراءات المتخذة بالحدث والمشاهدات.

### ثانياً: إجراءات التحقيق في الحوادث التي ينتج عنها إصابات

١. التعامل السريع والحذر مع الإصابات الخطرة لاحتمال وفاتها من خلال الانتقال السريع للمستشفى واستجواب المصاب أو حتى الحصول على بعض المعلومات الشفهية منه والتي تفيد المحقق في معرفة كيفية إصابته وسببها خصوصاً في الإصابات الناتجة عن الحريق .

٢. في حالة حصول المحقق على معلومات شفوية من المصاب ولا يستطيع توثيقها منه بسبب عدم مقدرته التصديق على أقواله، فإنه يجب عليه تدوين هذه المعلومات في محضر التحقيق ويشار فيها إلى ذلك، ويوثق كلامه بشهادة مرافقيه أو الطبيب المعالج له .

٣. إعداد مذكرة إدخال ( وفق النموذج المعتمد ) للمصاب وتسليمه قسم الاستقبال ليتم تزويده بالتقرير الطبي الأولي الصادر بحق المصاب ومن ثم الانتقال لموقع الحادث واستكمال كافة إجراءات التحقيق اللازمة .

٤. إذا تعذر استجواب المصاب لكونه في غيبوبة أو نحوه فإن على المحقق إعداد محضر بذلك يوضح فيه ساعة وتاريخ إعداد المحضر- ويوقع عليه بمشاركة الطبيب المعالج مع ملاحظة إعادة محاولة الاستجواب مرة أخرى كل ( ٢٤ ) ساعة على الأقل وتقل هذه المدة إلى كل ( ١٢ ) ساعة في الإصابات الخطيرة وتوثيقها بالمحضر اللازم .

٥. بعد شفاء المصاب وخروجه من المستشفى وصدور التقرير الطبي النهائي يتم استكمال إجراءات حقه في التعويض عن الإصابة التي لحقته إذا كانت موجبة للتعويض ( إصابة عمل ) حيث يتم الكتابة إلى مكتب العمل بذلك مرفقاً به جميع الأوراق المطلوبة ( فذلكة التحقيق - التقرير الطبي - صورة الإقامة ) أو الكتابة إلى التأمينات الاجتماعية إذا كان العامل مسجل لديها ، وإذا كان المصاب لا يخضع لنظام العمل والعمال ولا للتأمينات الاجتماعية وطالب بحقه بالإصابة التي لحقته أثناء أدائه لعمله ، ففي هذه الحالة يتم الكتابة للمحكمة للنظر في مطالبته وإصدار الحكم بذلك .

٦. في الإصابات المنزلية البسيطة والتي يتم إسعافها بالمستشفى وتخرج في حينه ، فإن المحقق يكتفي بأخذ إقرار خطي على المصاب يتضمن أن الإصابة التي لحقته عرضية ولا يطالب أحد بتعويضه عنها ، وإذا كان المصاب قاصر فيؤخذ الإقرار على ولي أمره ، وفي حالة الإصابة للعمال الذين لا يخضعون لنظام العمل والعمال ( كالخدم - السائقين - المزارعين ) وكان هناك مطالبة بتعويضه عن الإصابة التي لحقته نتيجة عمله لدى كفيله وامتنع الكفيل من ذلك ، ففي هذه الحالة يتم إحالتها للشرع للبت في مسألة التعويض .

التحقيق في مسببات الحريق - ضباط

٧. الاصابات المنزلية البسيطة يكتفي المحقق بأخذ إقرار خطي على المصاب بأن الحادث عرضي وعدم مطالبته بشيء وإذا كان المصاب قاصراً فيؤخذ الإقرار على ولي أمره.
٨. لا يعد العرض النهائي عن الحادث إلا بعد انتهاء إجراءات الحقوق.

## تسليم موقع الحادث

من المعروف أنه بعد وقوع الحوادث تضطر فرق الطوارئ إلى دخول المواقع دون استئذان من مالكيها لإغاثة المنكوبين والمستغيثين وإسعافهم ، وقد يضطر المحقق التحفظ على الموقع حتى يتم إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة من عملية المعالجة والفحص والتوثيق ورفع العينات المطلوبة ، وعند انعدام الحاجة للتحفظ على موقع الحادث فإنه يجب أن يسلمه بشكل رسمي للمالك أو من يفوضه أو من ينوب عنه من أفراد أسرته وفق شروط نذكر أهمها :

١. أن يكون بسند رسمي .
  ٢. إفهام المستلم الأسباب التي تدعو إلى هذا الإجراء .
  ٣. أن يتحقق من وجود ما يوقع على استلامه .
  ٤. ألا يتم تسليم الموقع إلا بعد الوصول إلى سبب الحادث وجرد التالف.
- وهناك تعليمات يجب على المحقق مراعاتها قبل تسليم موقع الحادث :**

- ١- في حالة كان الحادث محدود وتطلب الإجراء استدعاء متخصص للمشاركة في تحديد سبب الحادث واتضح احتمال تأخر وصوله لفترة طويلة وتعذر إبقاء حراسة على الموقع مثل ( أن يكون جزء من منزل سكني ) فأُن على المحقق تسليم الموقع للمالك ويوجه في سند الاستلام إلى إبقاء الجزء المراد فحصه دون تغيير ويشمع هذا الجزء بالشمع الأحمر حتى الفراغ من فحصه.

- ٢- في حالة تطلب الأمر تأخير تسليم الموقع لصاحبه لاستكمال إجراءات أو صدور توجيه أو نحوه فإن على المحقق تأمين الموقع بالخفارات اللازمة التي يتم طلبها من الشرطة لتتولى حراسة الموقع حتى الانتهاء منه وعلى ضابط التحقيق تسليم الموقع فور انعدام حاجة التحفظ عليه .
- ٣- يجب على المحقق عند التحفظ على الموقع مراعاة الا يترتب على ذلك أضرار بمحتوياته مثل فساد الأطعمة .
- ٤- يجب على المحقق قبل تسليم موقع تجاري يحتوي على أطعمة تعرضت ولو جزئياً للحريق استدعاء مندوب من صحة البيئة بفرع البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب وإتلاف الأطعمة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي .
- ٥- يسلم الموقع بموجب سند الاستلام " النموذج المعتمد " بعد تعبئة كافة حقوله بالمعلومات الصحيحة ويوقع من المالك أو من المسئول عنه ويشرح له موجبات هذا الأجراء ويؤكد عليه أن يتحقق من وجود جميع المحتويات التي يوقع على استلامها خاصة الثمين منها سواء كانت متضررة أو سليمة .
- ٦- الحوادث البسيطة التي تقع في المنشأة العسكرية أو الهامة تسلم بعد استكمال الإجراءات وتوقيع المحضر المشترك المعد بالحادثة ، وفي الحوادث المتوسطة والكبيرة والتي يتم تشكيل لجنة للتحقيق فيها فإنه يسلم الموقع بعد انعدام الحاجة للتحفظ عليه من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق .
- ٧- الحوادث التي تقع في المباني والدوائر الحكومية التي تتولى حراستها جهة حكومية أو أهلية تسلم بعد انعدام الحاجة للتحفظ عليها إلى مسئول الأمن في تلك الجهة أو من ينيبه أو الشخص المستلم بعد التأكد من هويته .

## إعداد المحاضر والتقارير

## المحضر:



المحضر لغة: مشتق من الحضور وهو نقيض الغيب ومن المعاني الواردة في قاموس لسان العرب لابن منظور بقول كلمته بحضور فلان أي بمحضر منه ومشهد منه والمحضر هو المرجع إلى المياه كما تعني كلمة محضر السجل.

اصطلاحاً: ما كتب من وقائع الدعوى دون حكم .

محضر الضبط : ( القانون ) الإفادة الخطيئة التي يشهد فيها رجال الأمن بما قيل أمامهم أو ما شاهدوه وقاموا به من تنفيذ مذكرات المحاكم والأحكام.

كذلك عرف المحضر بأنه وثيقة يحررها ضابط وأعوان الشرطة القضائية أو الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية طبقاً للأشكال التي يحددها القانون والتنظيم.

## والمحضر ذا طبيعة رسمية ويتميز بما يلي:

- انه يجب ان يتضمن مجموعة من البيانات كاسم محرره وصفته وتوقيعه من جهة واسم وتوقيع صاحب المحضر بالاضافة الى وقائع المحضر.
- انه لا يمكن تحريره الا من قبل رجال الضبط الجنائي .
- انه وثيقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع التي تضمنها ولا يمكن الطعن فيه الا بالزور او ببطلانه.
- ويشمل محاضر المعاينة وضبط الافادات والإقرارات والتفتيش والتحريز ونحوها.

## التقارير:

التقرير: مصدر قرّر بيان تُشرح فيه مسألة أو قضية أو تفاصيل حادث أو نتائج دراسة ما.

وتختلف التقارير باختلاف نوعها والهدف منها.

ويتقدم كثير من المتضررين من الحوادث بتطلب تقارير ومشاهد تثبت وقوع الحادث والأضرار التي لحقت بهم لتقديمها لجهات حكومية أخرى إذ لا وسيلة أخرى بإثباتها إلا من خلال تقرير الدفاع المدني ولكن يجب مراعاة عدد من الأمور الهامة المنظمة لهذا الأمر وهي كالتالي:



- يمنع منعاً باتاً إصدار تقرير أو مشاهد عن حادث بدون تحديد الجهة الموجه لها التقرير ويكون بطلب رسمي من الجهة ويرسل بصفة رسمية .
- توقيع معد التقرير ومدير الإدارة على هذا التقرير والمشهد.
- ختمه بالختم الرسمي.
- عدم منح تقارير أو مشاهد إلا بموجب ما هو مدون بسجل الحوادث.

- يقتصر التقرير والمشهد على معلومات الحادث من صاحب الملك والأضرار والإصابات وأي أوراق رسمية عثر على بقاياها بموقع الحادث وترفق مع التقرير أو المشهد أما إذا لم يعثر عليها فيكتفى بذكر إدعاء صاحب الشأن بدون العثور على بقاياها خلال المعاينة للموقع.

## تقارير الحوادث المغطاة بالتأمين:

يعطى أصحاب المنشآت تقرير بما ينتهي إليه الحادث التحقيق ما لم يثبت ثبوتاً قطعياً تعمد الحرق وذلك لأنه إذا لم يثبت تعمد الحرق فإن الأصل في الإنسان البراءة ولأن

الامتناع من إعطاء التقرير فيه تفويت لمصلحة محققة للمواطن وتفويت المصلحة في معنى عقوبة ولا عقوبة إلا بنص.

ولا تسلم مشاهد التامين للشخص مناوله بل يتم إرسالها رسمياً للجهة التي يرغبها ويعطى هو الرقم والتاريخ للمراجعة.





## حصر وتقدير الخسائر المادية

يجب على المحقق بذل أكبر جهد ممكن للوصول إلى أدق النتائج عند حصر- وتقدير الخسائر المادية الناتجة عن الحادث خصوصاً في الحوادث التي يلزم بخسائرها المتسبب فيها من خلال تعويض المتضرر ، فزيادة التقدير أو نقصانه فيه إجحاف إما بحق المتسبب أو بحق المتضرر ، كما أن التقدير الخاطئ قد يبني عليه قرارات غير صحيحة باعتبار أن الخسائر المادية للحوادث تدخل ضمن الإحصائيات الرسمية للدفاع المدني ، وبالتالي فإن أهمية الدقة في تقدير الخسائر نلخصها في الآتي :

- ١- إيضاح حجم الخسائر التي تسببها الحوادث وأثرها على اقتصاد البلد .
- ٢- إعانة المحاكم لإصدار الحكم الصحيح حيال مطالبة المتضررين بالحقوق الخاص.
- ٣- إعانة الجهات المعنية بالتعويض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أداء عملها على الوجه الصحيح .

### جرد وتقدير قيم الأعيان المتضررة :

١. الحوادث المرورية والجنائية تقدر الخسائر المادية من قبل الجهة التي تتولى التحقيق.
٢. الحوادث التي تقع في الأماكن التي تتمتع بحصانه دبلوماسية مثل السفارات أو في منازل الدبلوماسيين أو المدارس أو السيارات التابعة للسفارات بتطلب التعامل معها بقدر الحالة الطارئة ووفق التعليمات وحيث أن الخسائر المادية ليست من ممتلكات هذا البلد لذا فإن الخسائر المادية لهذه الحوادث لا تقدر إلى بناءً على طلب من الجهة المختصة (السفارة) على أن يكون لجهة التحقيق الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من الدفاع المدني في الحالات التي تقتضي ذلك.
٣. في الحوادث البسيطة مثل حرائق المنازل والشقق والمحلات التجارية الصغيرة فيتم جردها من قبل ضابط الخفر المناوب أو ضابط المركز من خلال جرد

الأعيان المتضررة سواء كان جزئي أو كلي وفق النموذج المعتمد وتقدير قيمتها والتوقيع عليه مستعيناً بالمالك للدقة في التقييم .

٤. الحوادث المتوسطة مثل الحرائق التجارية والصناعية فيتم جردها من قبل المحقق سواء كان الضرر كلي أو جزئي وفق النماذج المعتمدة في ذلك وتقدير قيمتها والتوقيع عليها مستعيناً بالمالك في التقييم ، وإذا رأى أن هناك حاجة لمشاركة ضباط معه في حصر وتقدير الأعيان المتضررة فيتم تشكيل لجنة رسمية تضم المحقق وضابط الخفر ومدير العمليات المناوبين في يوم الحادث لإنجاز أعمال الحصر والتقييم في الحادث مع الاستعانة بما يقدمه المالك بهذا الخصوص حيث يطلب من المالك تقديم بيان بكافة الأعيان المتضررة وقيمها وسنوات الاستخدام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

٥. الأجهزة الثمينة الطبية والصناعية وغيرها تكتب بيانات وافية عنها تشمل الموديل والرقم والماركة والنوع ومدة الاستخدام مع تقديم الوثائق الخاصة بها وفي حال تضررها تطلب من الجهة المصنعة لها.

٦. الحوادث الكبيرة مثل حرائق الأسواق العامة ، مستودعات ، مصانع .. الخ ، يتم الجرد من قبل لجنة يطلب الدفاع المدني تشكيلها بأمر الحاكم الإداري ويقترح أعضائها . ويتم اتباع الآتي:

- يستعان بدفاتر لاجرد المستمر أو بطاقة الصنف وهما بدورهما يوضحان حركة البضاعة الوارد منها والمنصرف والرصيد وإذا كان نظام الجرد نظام دوري يعتمد آخر جرد وفواتير البيع والشراء لتحديد الموجود.
- في حالة فقدان هذه الوثائق في الحريق يمكن الرجوع إلى المركز الرئيسي- للمنشأة أو العملاء والبنوك التي توجد لديها أرصدة الجهة المتضررة والشركات المحاسبية التي تدقق ميزانية الجهة المتضررة.

- في حالة إدعاء المتضرر وجود مالم تشمله محاضر الجرد يتبع الآتي:

- إن كان مما لا يبقى له أثر في الحريق يجتهد في معرفة إمكانية وجود هذا العدد بمقارنة حجم المستودع مطروح منه المساحات الفارغة (الممرات ,

فواصل التخزين , الفراغ الذي يعلو رصات التخزين) الحجم الكلي لما  
أدعى وجوده

٧. إذا كان الحادث في ممتلكات الدولة فتكون اللجنة من ضابط الدفاع المدني وعضو  
عن الحاكم الإداري وعضو من الجهة المتضررة لتتولى عملية حصر- وتقدير  
الأضرار استناداً على محاضر الجرد وبطاقات الصنف والنظام المحاسبي المعتمد  
لدى الجهة .

٨. إذا كان الحادث في منشأة عسكرية فتكون اللجنة من ضابط الدفاع المدني  
وضابط من الشرطة وضابط من الجهة المتضررة لتتولى عملية حصر- وتقدير  
الأضرار الناتجة عن الحادث وتقدير الأضرار استناداً على محاضر الجرد  
وبطاقات الصنف والنظام المحاسبي المعتمد لدى الجهة .

### أسلوب تقدير الخسائر المادية يكون وفق ما يلي :

١.  $\text{تضرر كامل} = (\text{التكلفة} / \text{العمر الافتراضي}) \times (\text{العمر الافتراضي} - \text{سنوات الاستخدام})$

٢. ما تضرر جزئياً تحسب قيمة إعادته إلى حالته السابقة قبل الحادث مثل إصلاح  
السيارة أو ترميم المنزل.

٣. البضائع من خلال فواتير الشراء والنقل وتقدر تكلفة الحفظ.  
الأثاث المنزلي والتجهيزات المنزلية حسب ما ورد في الفقرة الأولى والثانية وجيب مراعاة  
الفرق في قيمة التجهيزات سواء تشطيب المنازل أو تأثيث بين منزل وآخر.

## إجراءات حوادث وسائل النقل

### حوادث المركبات:

السيارات والدراجات النارية :  
أثناء السير : تعتبر جميع الحوادث التي تقع على السيارات وهي في حالة سير حوادث مرور يختص بها المرور بالتحقيق. ويتم تسليم الحادث بموجب سند استلام حسب النموذج المعتمد .  
أثناء الوقوف: يكون الدفاع المدني الجهة المختصة بالتحقيق فيها. اما اذا كان الحادث جنائي فتكون الشرطة هي الجهة المختصة.

### حوادث الطائرات:

- ١- الجهة المختصة برئاسة الطيران المدني هي المسئولة عن استلام مواقع حوادث الطائرات والتحقيق فيها وذلك بالنسبة لجميع الطائرات ذات التسجيل المدني التي تحدث في اراضي المملكة العربية السعودية أو في أجوائها أو مياهها الإقليمية بصرف النظر عن الجهة التابعة لها الطائرة (وهذا يشمل الطائرات المدنية لرش المبيدات وغيرها).
- ٢- استلام مواقع حوادث الطائرات العسكرية تقع تحت مسئولية الجهة العسكرية التابعة لها الطائرة وبالنسبة للطائرات العسكرية الأجنبية فيسلم الموقع في جميع الحالات للقوات الجوية.
- ٣- الحوادث التي تقع على الطائرات أحدهما عسكرية والأخرى مدنية فإن الجهة المختصة برئاسة الطيران المدني هي الجهة المسئولة عن استلام الموقع والتحقيق في الحادث بمشاركة الجهة العسكرية.

## إجراءات التحقيق في الحوادث الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي

### المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي هي:

- المنشآت البترولية.
- المنشآت الصناعية.
- منشآت الكهرباء.
- منشآت التحلية.
- منشآت الغاز.
- منشآت الموانئ.

أسس التحقيق في الحوادث التي تقع بالمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي وكيفية الإبلاغ عنها.

### أولاً: تصنيف الحوادث:

#### ١- الحوادث البسيطة:

هي الحوادث الناتجة عن عمليات التشغيل اليومي او أعمال الصيانة الدورية سواء كان حريق أو تسرب او إصابات عمل ولم تخرج السيطرة عليها عن إمكانيات المنشأة ولم ينتج عنها خسائر بشرية أو مادية أو توقف للمنشأة.

#### ٢- الحوادث المتوسطة:

هي الحوادث التي تنتج عن عمليات التشغيل أو الصيانة الدورية وتتم السيطرة عليها من قبل المنشأة أو يتم استدعاء جهات خارجية للمشاركة ولا تزيد عدد الإصابات عن خمسة أشخاص والوفيات عن شخص واحد والخسائر المادية عن مائة الف ريال سعودي والكمية المتسربة عن مائة برميل.

#### ٣- الحوادث الكبرى:

هي الحوادث التي تسبب أضرار بالغة بالمنشأة من حيث الإصابات في الأرواح أو الأضرار بالممتلكات وتخرج عن سيطرة المنشأة وإمكاناتها.

## ثانياً: التحقيق في الحوادث:

١- يتم التحقيق في الحوادث البسيطة من قبل إدارة الأمن الصناعي والجهة الأمنية القائمة على حماية المنشأة.

٢- يتم التحقيق في الحوادث المتوسطة من قبل فريق يضم ثلاثة متخصصين من الإدارات المعنية بالمنشأة التي وقع بها الحادث ومندوبين عن الجهة الأمنية القائمة على حماية المنشأة والأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي والدفاع المدني وفي الحوادث الكبرى ينظم إلى الفريق السابق مندوب عن المباحث العامة، وتتولى إدارة الأمن الصناعي بالمنشأة سكرتارية فريق التحقيق.

## تحديد سبب الحادث

عند وصول المحقق إلى سبب الحادث الصحيح يمكن توجيه التحقيق في مساره الصحيح وبهذا يمكننا القول أن نجاح التحقيق يعتمد - إلى حد كبير - على الإجراءات والنتائج التي حُدد سبب الحادث بموجبها.

فالوصول إلى أن الحادث جنائي - استناداً على أدلة واضحة - يوجه التحقيق لمعرفة الجاني واستكمال التحقيق الجنائي، وعدم اكتشاف الحوادث الجنائية يترك مجرماً بدون عقاب، ويضر بأمن المجتمع. وكذلك عدم اكتشاف أن سبب الحادث العرضي ناتج عن مخالفات لأنظمة السلامة التي تهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر تترك المتسبب - إهمالاً أو جهلاً - طليقاً بدون عقاب، أو بدون علم بما أقترفه وتكرر المخالفات وتكرر الحوادث، وبهذا لا يحقق التحقيق أهدافه ولذا وجب على المحقق أن يكون دقيقاً في الخطوات والإجراءات التي يتبعها للوصول إلى سبب الحادث.

### تعليمات تحديد سبب وقوع الحادث:

١. الاستعانة بأعوان المحقق في تحديد سبب الحادث عند الحاجة.
٢. لا يعتمد المحقق على الإفادات فقط في تحديد سبب الحادث بل يجب أن تؤيد بالمشاهدات من خلال الفحص الدقيق.
٣. قناعة المتضرر ليست من الأمور التي يبني عليها تحديد السبب بل تطلب بعد قناعة المحقق.
٤. لا يتم تحديد سبب الحادث إلا بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق الأولية وإجراءات الفحص والمعاينة وورود تقارير أعوان المحقق.

## الوقوعات وبرقيات الإشعار

### الوقوعات

وهي عبارة عن سجل يومي للحوادث التي تقع في الإدارات والمراكز المرتبطة بمديريات الدفاع المدني بالمناطق يحتوي على معلومات مختصرة عن الحادث، ونص نظام الإجراءات الجزائية بالمادة السابعة والعشرون أنه (على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك).

### أهميتها:

- أ. توثيق الحوادث والمعلومات المتعلقة بها للرجوع إليها عند الحاجة.
- ب. إحاطة المسؤولين في المديرية العامة عن ما وقع من الحوادث في كافة أنحاء المملكة.
- ت. تساهم في إحصاء الحوادث.

### إجراءات الوقوعات اليومية:

- ١- ترفع إشعارات الحوادث من الإدارات التابعة لمديرية كل منطقة إلى مديرية المنطقة عن الفترة الزمنية المحددة (من منتصف الليل إلى منتصف الليلة التالية - الساعة الثانية عشر ليلاً).
- ٢- يتم التأكد من أن كافة الحوادث التي وقعت خلال الفترة الزمنية للوقوعات قد أدرجت في بيان الحوادث المطلوب رفعة.



- ٣- أن تكون مختصرة وواضحة مع ذكر الأسماء ثلاثية للمعنيين بالحادث كالمتضررين أو المصابين وكذلك المتوفين من واقع الإثباتات الرسمية مع رقم الهوية الوطنية للمواطنين والجواز أو الإقامة للمقيمين.
- ٤- عدم التأخير في رفع الإشعارات لأيام عطلة نهاية الأسبوع ويكون الرفع لكل يوم بيومه.
- ٥- الحوادث التي لم تنتهي يرفع ضمن إشعار الوقوعات أنها لا تزال عمليات المكافحة قائمة ويستمر الرفع عنه في الوقوعات حتى انتهاء الحادث.
- ٦- إدخال جميع الحوادث في الحاسب الآلي عبر النهاية الطرفية بنظام الحاسب الآلي.

### البرقيات:

هناك بعض الحوادث ذات أهمية خاصة تستوجب الرفع للمسؤولين عنها للحاكم الإداري وتزويد المسؤولين بالمديرية العامة بصورة منها وهي كالتالي:

- الحوادث المتطورة التي تقع في المستشفيات والفنادق والمباني الحكومية والأسواق والمجمعات التجارية والمنشآت الأهلية.
- الحوادث التي تقع في ممتلكات الدول الأجنبية.
- الحوادث التي تقع في مساكن اصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين في الدولة وفي الأجزاء التي يسكنوها.
- الحوادث التي يتعرض فيها الناس إلى أخطار بشرية ومادية.
- حوادث تلوث البيئة وتسربات المواد الكيميائية أو الغازية أو الإشعاعية أو المواد الخطرة التي تشكل خطراً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
- جميع الحوادث التي تمس النواحي الأمنية مثل التفجيرات والمظاهرات وحالات الشغب.
- الحوادث التي تقع في المنشآت والمصانع الهامة.
- الحوادث القدرية ومنها السيول الجارفة والفيضانات والأعاصير والرياض الشديدة والتشققات الأرضية والزلازل والبراكين وتساقط الثلوج بكميات كبيرة.
- الحوادث التي تقع في الغابات.

التحقيق في مسببات الحريق - ضباط

- الحوادث المتطورة التي تقع في مصانع ومستودعات وورش المناطق الصناعية.
- حوادث تحطم الطائرات سواء مدنية أو عسكرية.
- حوادث القطارات وحافلات النقل الجماعي والحوادث المرورية الأخرى التي ينتج عنها خسائر بشرية كبيرة وشارك فيها الدفاع المدني.
- حوادث المشاعر المقدسة الكبيرة خلال فترة الحج.
- بلاغات حوادث الجمرة الخبيثة.
- حوادث المستشفيات التي ينتج عنها إخلاء للمبنى.
- حوادث السيول التي ينتج عنها محاصرة المناطق السكنية أو تضرر الطرق أو وقوع خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات.
- الحوادث المرورية التي تقع على آليات الدفاع المدني وينتج عنها إصابات أو وفيات سواء من منسوبي الدفاع المدني أو الطرف الآخر.
- الحوادث الجنائية التي ينتج عنها إصابات أو وفيات أو الحوادث الجنائية الملفته للنظر.
- الحوادث التي تقع في المرافق السياحية أو السياح.
- الرفع عن الحوادث والإصابات والوفيات التي تحدث للعسكريين أثناء العمل وبسببه.
- ما يراه المسئولين هاماً ويستوجب الرفع عنه.

### المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البرقية:

#### أولاً: برقية وقوعات أولية :

يتم رفع برقية وقوعات أولية في الساعة الأولى من وقوع الحادث على أن تتوفر فيها المعلومات الرئيسية مثل: (وقت البلاغ- اليوم - التاريخ - معلومات عن الحادث ) نوع الحادث- موقع الحادث- التلفيات- الإصابات- الوفيات).

#### ثانياً: يتم رفع برقية وقوعات إلحاقية:

بعد الانتهاء من الحادث يتم رفع برقية وقوعات إلحاقية يستكمل فيها بقية المعلومات مثل(أسباب الحادث - تحديد أسماء المصابين إن لم يكن تم الإشارة إليهم في البرقية الأولية- الجهة التي استلمت الحادث- الخسائر المادية- جميع المعلومات الهامة والضرورية التي يجب ذكرها في البرقية).

### كما يجب أن تشتمل البرقية على ما يلي:

- ١- يجب حسن صياغة البرقية .
- ٢- طباعة البرقيات بخط واضح وبحجم مناسب يساعد في إظهارها بشكل جيد.
- ٣- أن تتضمن البرقية المعلومات الضرورية عن الحادث بعيداً عن الاسهاب الغير مفيد.
- ٤- كما يجب عدم ذكر عبارة (مجهول الهوية) في برقيات الحوادث التي ترفع.
- ٥- عدم استخدام الكلمات العامية أو الأجنبية.



## الوحدة الثالثة

### المعاينة

## الوحدة التدريبية الثالثة

|                                                                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| المعاينة                                                                                                                                                                        | عنوان الوحدة       |
| (...) ساعات                                                                                                                                                                     | زمن الوحدة         |
| إكساب المتدرب المهارات الأساسية للمعاينة وفحص مسرح الحادث وجمع الأدلة .                                                                                                         | هدف الوحدة         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- أهداف المعاينة وأهمية الفحص الفني لمسرح الحادث (المعاينة)</li> <li>- مسرح الحادث</li> <li>- الأدلة وأنواعها (وسائل الإثبات)</li> </ul> | موضوعات الوحدة     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- مناقشات.</li> <li>- عصف ذهني .</li> <li>- ورش عمل</li> </ul>                                                                           | الأساليب التدريبية |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- عرض شرائح .</li> <li>- سبورات.</li> <li>- نماذج عمل</li> </ul>                                                                         | وسائل التدريب      |

## أهداف المعاينة وأهمية الفحص الفني لمسرح الحادث (المعاينة)

### تعريف المعاينة:

**المعاينة في اللغة:** هي المشاهدة أو المناظرة، ويقال عاين الشيء أي وقف عليه وفحصه بعينه.

والمعاينة إجرائياً في حوادث الحريق: هي مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المحقق المختص في موقع الحريق لاستنتاج الآثار الناجمة عنه للوصول إلى الأسباب التي أدت إلى وقوعه وذلك من خلال وصف الموقع وصفاً دقيقاً وشاملاً موضحاً فيه جميع محتوياته المادية والبشرية، ودراسة سلوك النار وآثارها التدميرية وكذلك الآثار الناجمة عن أعمال الإطفاء، وتحديد الآثار والأدلة والمحافظة عليها لحين رفعها وتحريزها وإرسالها للمختبر لتحليلها وبيان نتائجها، وحصر الإضرار الناجمة عن الحادث وإثبات ذلك كتابة في محضر التحقيق مقروناً بالرسم الهندسي والتصوير.

### أهمية الفحص الفني لمسرح الحادث (المعاينة):

بمجرد الانتهاء من تشكيل فريق الفحص الفني تبدأ على الفور إجراءات فحص مسرح الحادث وفقاً لقواعد فنية محددة تضمن إتمامها وتسجيلها بنجاح. وتبدأ تلك الإجراءات بالانتقال السريع إلى مسرح الحادث وتحديد الموقع للمحافظة عليه وفحصه، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية الفحص والمعاينة قد تشمل أماكن أخرى فيما بعد يحتمل أن يكون لها صلة بالحادث، ويعد إجراء المعاينة من أهم إجراءات التحقيق بل عصب التحقيق ودعامته، فلها الصدارة والأولية على ما عداها من إجراءات، لأنها تعطي صورة صحيحة وصادقة تتفق مع الواقع لحالة الأمكنة والأشخاص والأشياء ذات الصلة بالحادث، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى الحصول على الأدلة المادية كما أنها ترشد المحقق إلى إجراءات التحقيق الأخرى التي ينبغي القيام بها من الاستعانة بالخبراء ونحوها.

ومن المعروف أن مصادر الأدلة المستخدمة في إثبات حيثيات الحوادث ومسبباتها منها ما يسند من شهادة الشهود واستجواب أطراف الحادث أو المصابين ولكن بغياهم أو وفاتهم يكون مسرح الحادث من أهم مصادر الأدلة الفنية المبنية على اسس علمية ثابتة, ولذلك يجب عند إجراء عملية الفحص لمسرح الحادث التعامل مع الموقع وجميع محتوياته كوحدة واحدة تستوجب منهجاً واضحاً في التعامل معه من قبل الخبراء والمختصين بالفحص والمعاينة لجمع الأدلة المادية من المكان أو الأشخاص وتتمثل أهمية ذلك في :

- أنها الوسيلة التي يمكن من خلالها التحقق من صحة البلاغ عن الحادث وتوثيقه.
- أنه يمكن من خلالها نقل صورة واضحة للمسؤولين والقضاة عن مسرح الحادث وكيفية الوصول إليه.
- أنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها التحقق من الإجابات المتعلقة بالتساؤلات التالية:

- أين وقع الحريق؟ وما هي الآثار الدالة عليه؟
- ما هي محتويات المكان المتضرر؟ وما علاقتها ببعض؟
- كيف وقع الحريق؟
- ما هي إبعاد الحريق؟
- ما هي أسباب الحريق؟
- ما حجم الأضرار (المادية والبشرية) الناجمة عن الحريق؟
- أنها الوسيلة التي يمكن من خلالها تحديد أعوان المحقق المطلوب انتقالهم للموقع للمشاركة في عملية المعاينة والفحص الفني.

### أهداف المعاينة:

١. جمع اكبر قدر من الأدلة المادية بمسرح الحادث للوصول إلى الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

٢. إثبات حالة مسرح الحادث وتوثيقه من خلال محضر المعاينة والتصوير والرسم التوضيحي.
٣. إعطاء تصور لكيفية وقوع الحادث وانتشاره وأنماطه وغير ذلك من الأمور التي تحرك مسار التحقيق.
٤. معرفة الأضرار التي ترتبت على الحادث سواء كانت بشرية أو مادية أو معنوية.
٥. نقل صورة واضحة عن الحادث وملابساته للمسؤولين والجهات القضائية.

### موضوع المعاينة:

ويقصد بذلك العناصر التي تشملها المعاينة , والتي تتمثل في الأمكنة والأشخاص والأشياء ذات الصلة بالحادث.

### معاينة الأماكن:

قد يقع الحادث في أماكن مبنية مبينة الحدود كالمنازل والمستودعات كما تقع في العراء, ولإثبات حالة الأمكنة المبنية فإنه يجب معاينتها من الخارج, وعلى ضوء ذلك يستطيع المحقق أن يحدد الطريق الذي سلكه الجاني عند دخوله المكان والخروج منه.

وبعد أن يعاين المكان من الخارج, عليه أن ينتقل إلى الداخل ويياشر في وصفه, مبيناً مشتملاته وأقسامه, كالغرف والصالات والمرافق الأخرى. وهل هو طابق واحد أو أكثر, وكم عدد الغرف الموجودة في كل طابق ومدى اتصال كل منها بالأخرى. وما هي الآثار والأشياء التي قد يكون عثر عليها في تلك الغرف, ثم بعد ذلك على المحقق أن يشرع في معاينة الغرفة أو الموضوع الذي وقع فيه الحادث بالذات , مدوناً وصفاً تفصيلياً لها, وبيان حالتها, ويستحسن عند القيام بمثل هذه المعاينة أن يبدأ المحقق ببات الغرفة ثم يصف ما يليه ابتداءً من اليمين إلى اليسار , على أن يعود من حيث بدأ, ثم يبين ما بوسط الغرفة بالترتيب.



أما الأمكنة المكشوفة فإن إثبات حالتها يجب أن يبدأ بالجزء أو الشيء الذي وقع فيه الحادث مبيناً مقداره ثم بعد ذلك يجري تعيين المكان وتحديد موقعه تبعاً للجهات الأربع الأصلية، والمسافة التي تفصله عن أقرب نقطة ثابتة، وبيان الطرق والشوارع الموصلة إليه، والآثار التي وجدت به.

### معاينة الأشخاص:

يقصد بذلك الأشخاص الذين لهم صلة بالحادث سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو جناة أو من وقع الحادث بسببهم. فهم:

**المجني عليه: أو المصابين:** وهو أما أن يكون متوفي وفي هذه الحالة يجب بيان وضعية الجثة، وهل نقلت من مكانها، وما هو سبب نقلها، وما هو جنس صاحبها (ذكر أو أنثى) وما عمره التقريبي، ولون بشرته وشعره وطول قامته وهل توجد به علامات فارقة. وهل توجد فيها أي خدوش أو سحجات أو آثار عنف أو مقاومة، وما نوعها ومكانها، وماهي الملابس الموجودة عليها، وهي فيها تمزقات أو بداخلها أوراق أو نقود أو أي أشياء أخرى، وهل يوجد حولها أسلحة أو آلات أو أمتعة أو آثار.

**المتهمون والمشتبه بهم:** يجب أن يفحص جسم المتهم فحصاً دقيقاً، لإثبات ما قد يوجد من بثر على جسمه أو ملابسه، بالجروح والخدوش والحروق والتمزقات وبقايا مسرعات الاشتعال ثم يستعلم منه بطريقة غير مباشرة عن أسبابها وتاريخ حدوثها دون أن يوجه نظر المتهم إليها.

على أن يلحظ في كل الأحوال أن فحص الأعضاء الداخلية يجب أن تتم من قبل أطباء أو طبيبات ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواقع والكشف عليها.

### معاينة الأشياء:

تتمثل في كل ما يتخلف عن الحادث من مواد وآثار سواء أكان ذلك ناتجاً عن أشخاص أم من الأدوات التي استخدمت في الحادث.

فبالنسبة لإلى الآثار الناتجة من الأشخاص فقد تكون بقعة دم أو بصمات اصابع أو بصمات أقدام.

أما بالنسبة إلى المواد والآثار الناتجة من الأشياء, فقد تكون سلاحاً نارياً أو سلاحاً أبيض أو مقذوفاً أو عصاً أو منشاراً أو زرادية أو عدة أو سواكل مسرعة للإشتعال أو مصدر حراري أو مصدر كهربائي أو جهاز كهربائي أو آلة ميكانيكية أو كهربائية أو يدوية أو بقايا استخدام هذه الأدوات والمواد أو بقاياها, مثل النشارة أو ذرات الحديد أو عقب سيجارة ونحوها.

وتعد هذه الأشياء من أهم العناصر التي يجب أن يهتم المحقق بالبحث عنها في مكان الحادث حيث إنه لا يخلو ذلك المكان من مثل هذه الآثار مهما أوتي الجاني من فطنه وحذر أو من خاف المسؤولية من اخفائها, وتساعد مثل هذه الآثار المتروكة في مكان الحادث في معرفة كثر من عناصر الحادث أو الجريمة وكشفها فقد تدل على شخص الجاني كما قد تدل على نوع سبب الحادث وكيفية وقوعه.

### القواعد العامة لإجراءات الفحص الفني (المعاينة):

- وضع خطة للتحقيق بصفة عامة, وللمعاينة بصفة خاصة, تتفق وحالة الحادث وظروفه وعلى المحقق أن يثق بقدرته على السير ف إجراءات التحقيق دون التأثر بأطراف الحادث أو بما يقال له عن الحادث وأن يراعي احتياجاته من عدد القائمين بعملية البحث, وكذلك الأمر بالنسبة للزمن المستغرق في عملية المعاينة.
- أن تتم المعاينة بعد إجراءات التحقيق الأولية وإخماد الحريق مباشرة وقبل إجراء الاستجواب ولكن يمكن للمحقق استجواب مصاب يخشى- وفاته أو دخوله في غيبوبة قبل عملية المعاينة أو أن يستمع لإفادة شفوية خلاف ما سمعه في إجراءات التحقيق الأولية.

- تكليف المصورين بالانتقال للموقع لتوثيق سير عمليات الإطفاء والإنقاذ وكذلك إجراءات المعاينة.
- التنسيق مع قائد العمليات بالموقع لمعرفة الوقت المتوقع لإخماد الحريق والآثار الناجمة عن عمليات الإطفاء والإنقاذ سواء على المحتويات أو على الموقع المتضرر ((هدم- تكسير- تحريك- نقل .... الخ))
- تحديد نوعية الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم في مجال الحادث لنقل الآثار وفحصها واستدعائهم فوراً.
- أن تتم المعاينة في ساعات النهار، وإذا تطلب الأمر معاينة الموقع ليلاً فإنه لا بد من توفر الإضاءة الغازية الكافية .
- عدم لمس شي في مكان الحادث أو تحريكه قبل اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تفرضها طبيعة الحادث من وصف تفصيلي ودقيق وتصوير وقبل مباشرة الخبراء أعمالهم.
- وصف كل صغيرة وكبيرة وبكل دقة وعناية، مع تقديم الأهم على المهم في الإثبات والوصف وميزان التقدير في ذلك مبنى على احتمال ضياع الفرصة أو ضياع الدليل بسبب التأخير عن إثباته ولو لحظات، وتحديد طرق الدخول والخروج من مكان الحادث ومكان وجود الشهود وقت الحادث وكذل تحديد مكان وجود الأدلة أو الأماكن التي يتحمل وجود أدلة فيها، ووصفها وصفاً دقيقاً،
- يجب استعمال الجمل والألفاظ البسيطة في الوصف الدقيق لكل ما يقع عليه البصر مما له علاقة بالحادث وأن تكون الكتابة بخط واضح مقروء وأن يتجنب العبارات امبهمة مع الإشارة إلى الحقائق السلبية كعدم وجود شي أو شخص في مكانه والتأكد من عدم نسيان شي لم يتناوله الوصف.
- عدم التسرع في إبداء رأيه في الحادث أو التأثر بفكرة أو استنتاج معين قبل جمع المعلومات عن الواقعة ومعاينة مكانها والإطلاع على رأي الخبراء في ما تم العثور عليه من آثار والاستماع على شهادة الشهود والمشتبه بهم.
- عزل الشهود بعضهم عن بعض وكذا عزل المشتبه فيهم بعضهم عن بعض وعن غيرهم من الأشخاص.

- التحفظ على المشتبه فيهم, وضبط كل ما يوجد لديهم مما يحتمل أن يكون ذا فائدة في التحقيق وتسليمه أو إرساله على الخبير المختص إذا تطلب الأمر ذلك.
- بعد الانتهاء من المعاينة الإجرائية والفنية من قبل الخبراء تتم المحافظة على مكان وقوع الجريمة بختمه بالشمع الأحمر, وتعيين الحراسات اللازمة له, لاحتمال الرجوع إليه مرة أخرى لاستكمال المعاينة أو إعادة تمثيل الحادث للتأكد من موقف ودور اطراف الحادث والشهود وبعد الانتهاء من ذلك يتم تحرير المكان وتسليمه لذوي الشأن.
- تحرير محضر مستقل للمعاينة, أو مدمج مع محضر- التحقيق - حسب الأحوال- يبين فيه وقت وتاريخ بدء الانتقال إلى مكان الحادث ووقت الانتهاء من إجراءات المعاينة مع مراعاة الترتيب المنطقي والواقعي في إثبات المعاينة.
- تدعيم محضر المعاينة برسم تخطيطي وصور فوتوغرافية ثابتة أو متحركة لاثبات مكان الحادث وكافة الخطوات التي قام بها الأشخاص والأشياء ذات الصلة بالحادث ويمكن الاستعانة بخبراء مختصين في ذلك.
- إعادة المعاينة إذا استجد ما يتطلب ذلك شريطة أن يكون الموقع مؤمن بالخفاره اللازمة.

### قواعد الفحص الفني للمكان :

#### هناك عدة نقاط يجب أن يشملها فحص المكان بالتفصيل ومن أهمها:

- وصف مكان مسرح الحادث بالتفصيل (المساحة- الحدود- اسم الحي- اسم الشارع- رقم العقار), فإذا كان المكان أرض فضاء يذكر موقعها الجغرافي, أما إذا كان المكان مغلقاً أو مسوراً فيتم وصف حدوده, ويبدأ بوصف المكان من الخارج ثم وصف المكان من الداخل وينتهي بتحديد المكان الذي وقع فيه الحادث مع وصف الأبواب والنوافذ والمناور ومواسير المياه وغيرها مع ملاحظة الأبواب والنوافذ هل هي مفتوحة أم أو مغلقة.
- اخذ جولة حول الموقع ومعاينة أي وعاء أو جسم يلاحظ على الأرض .

- تقييم الأضرار الناجمة عن الحريق من الخارج .
- معاينة العداد الكهربائي الخارجي وأي توصيلات خارجية.
- تحديد المنطقة الخارجية الأكثر تضرراً.
- تحديد اقل نقطة إنخفاظاً للاحتراق الخارجي.
- وتشمل المعاينة الداخلية للموقع ما يلي:
- أ- وصف الموقع من الداخل وصفاً دقيقاً أقسامه ومحتوياته كالأثاث والمنقولات مع ضرورة اتباع التسلسل في وصف المكان بحيث يتم وصف محتويات كل قسم على حدة وموقعه مع تحديد مصادر الإضاءة وقوتها.
- ب- وصف علامات العنف والمقاومة والإتلاف بالمكان مثل ترتيب قطع الأثاث، آثار اقتحام الأبواب بالآلات ونحوها.
- ت- فحص المكان للبحث عن الآثار المادية.
- ث- وصف وتتبع سلوك النار وآثارها التدميرية (حجم الحريق- طريقة انتشاره- المدة الزمنية للحريق- أنماط الحريق).

#### ج- تحديد منطقة بداية الحريق:

- - يتم تحديد منطقة الحريق من خلال فحص وتتبع سلوك النار وانتشارها من المنطقة الأقل إلى المنطقة الأكثر تضرراً، وغالباً ما تكون منطقة البداية هي المنطقة التي اشتعلت فيها النار مدة أطول من غيرها وهذه الحقيقة ليست دائمة إذ قد يعثر في الموقع على مناطق بداية متعددة منها ما هو وهمي ومنها ما هو حقيقي . وتكون وهمية لأسباب معينة نذكر منها على سبيل المثال:
  - وجود مواد مسرعة للاشتعال ضمن محتويات الموقع .
  - وجود مواد قابلة للاشتعال وبكميات كبيرة ومركزة في أماكن معينة داخل الموقع.
  - توفر التهوية الكافية في أماكن معينة داخل الموقع.
- وقد تكون حقيقية مثل التدخل الإرادي بإشعال النار في أكثر من موقع وفي وقت واحد، ولهذا يجب على المحقق أن يكون دقيقاً في إجراءاته التي

يتخذها في الموقع من خلال تتبع وفحص مؤثرات الحرارة على مكونات الموقع (الجدار - النوافذ- الأبواب- المحتويات) لمعرفة (درجة التفحم والترسبات الكربونية) وقوة الحريق (تساقط الطبقات الخرسانية- بياض الجدران) وآثار الحريق بالأجزاء العلوية والشكل المخروطي للحريق على الجدران وأنماط الحريق (منتظمة - غير منتظمة).

#### ح- تحديد نقطة بداية الحريق:

• بعد تحديد منطقة البداية تجري عملية فحص ومعاينة هذه المنطقة بشكل شمولي ودقيق لمعرفة النقطة التي انطلقت منها باعتبارها المصدر الرئيسي للاشتعال، ولأهمية ذلك فأن على المحقق أن يولي عملية المعاينة والفحص لنقطة بداية الحريق جل اهتمامه وذلك من خلال:

- فحص مخلفات الحريق وتحديد الآثار المهمة عليها.
- تتبع نمط الاشتعال وأشكاله على الجدران- الأرضيات- المحتويات.
- فحص الأسطح السفلية للمحتويات الموجودة في نقطة البداية .
- فحص الأجهزة الكهربائية وتوصيلاتها ونقطة التغذية لها.
- فحص الأجزاء العلوية لنقطة البداية وتحديد الآثار المحدثة فيها.

#### خ- إثبات مواقع الضحايا والإجراءات المتخذة حيالها.

د- حصر الإضرار الناجمة عن الحريق وتقدير خسائرها أن أمكن ذلك.

ذ- رفع عينات من نقطة البداية وتحريزها وإرسالها للمختبر لفحصها.

ر- إيضاح زمن مدة المعاينة بالتحديد (الساعة- اليوم- التاريخ) وكذلك زمن

تسليم الموقع

ز- المتضرر لصاحبه أو من ينوب عنه.

## أنماط وطرق فحص المكان بمسرح الحادث:

لفحص مكان مسرح الحادث أنماط عديدة يفاضل المحقق بينها ويأخذ منها ما يناسب ظروف كل جريمة ووفقاً للإمكانات البشرية والمادية المتاحة وطبيعة وظروف المكان والآثار المادية المراد البحث عنها ونوضح هنا أهم هذه الأنماط:

### الفحص العشوائي

هذا النمط من الفحص لا يسير على قواعد محددة في البحث عن الآثار المادية ولكن يتم التحرك نحو أو نقطة يراها المحقق هامة وبعد فحصها بتقديم للنقطة التي تليها في الأهمية وهكذا حتى لا يشعر القائم بالفحص أن البحث في مسرح الحادث قد انتهى ويعتبر هذا النمط من الفحص لمسرح الحادث غير دقيقاً بسبب أن هذا النمط قد يتلف بعض الآثار المادية وخاصة ضئيلة الحجم أو غير الظاهرة نتيجة الإسراع على الأماكن الهامة من المسرح مباشرة.

### الفحص الشريطي (الشبكي)

يتم هذا الفحص من خلال تقسيم مساحة مسرح الحادث إلى قطاعات طولية أو عرضية بحيث تغطي التقسيمات المساحة الإجمالية للمسرح المراد فحصه ولإجراء فحص شريطي يقسم المسرح على مستطيلات أو مربعات وفقاً لطبيعة المكان بعرض يتراوح ما بين ٩٠-٢٤٠ سم تبعاً لظروف المسرح والآثار موضوع البحث ، ولكم كلما ضاق عرض المستطيل كلما كان الفحص دقيقاً ولا يغفل أي أثر مادي مهما كان صغيراً في حجمه.

### الفحص الحلزوني

يجري هذا النمط من الفحص على شكل حلقات حلزونية يبدأ من مركز المسرح ويتجه للخارج في حلقات تأخذ في الاتساع وقد يبدأ الفحص من خارج المسرح ويتجه للداخل ولكن البدء من الداخل هو الأكثر شيوعاً واستخداماً في أغلب دول العالم ويناسب هذا النمط من الفحص معظم المسارح خارج المباني حيث لا توجد عوائق.

## الفحص بنمط العجلة (الدوران حول المحور)

تعتبر المنطقة الواقعة بها مسرح الحادث دائرة يقع بداخلها المسرح، وفيها يقسم المسرح إلى أشكال مخروطية رأسها باتجاه المركز ويبدأ الفحص من الخارج عند نقطة البداية في اتجاه المحور عند منتصف الدائرة، ثم بعكس الاتجاه في المرة التالية فيكون الفحص من ر\اس المخروط إلى قاعدته وهكذا تتكرر هذه العملية إلى أن يتم تغطية المساحة بالكامل.

## قواعد الفحص الفني للأشخاص

تقتضي قواعد التحقيق في الحوادث ضرورة أن يشمل فحص ومعاينة مسرح الحادث الأشخاص الذين يتصلون بالحادث لإثبات حالاتهم وما خلفه الحادث عليهم من آثار هؤلاء الأشخاص لا يخرجون من كونهم متضررين أو مجني عليهم في الحوادث الجنائية (أحياء أو جثث) أو متهمين أو شهود وما يهمن في مسرح الحادث هو معاينة الجثث ومعاينة المتضررين أو المجني عليهم الأحياء لإثبات وقوع الاعتداء أو نفيه أو ارتباطه بالحادث بشكل مباشر من عدمه أو تسببه فيه إذ يهمل بعض المتسببين بالحوادث الجنائية ويصابون بالحادث أو تكون عليهم آثار عنف أو مقاومة من الدخول أو الخروج من الموقع أو العراك والشجار السابق للحادث أو آثار مسرعات الاشتعال ونحوها من أدله.

## وأهم ما يجب الانتباه له :

١. إذا كان الشخص شاهداً فأن أهم ما نركز عليه في الفحص والمعاينة هو مدى سلامة إبصاره في حالة شهادة الرؤيا ومدى سلامة قواه العقلية.
٢. إذا كان الشخص متهماً أو متسبباً في الحادث يركز في الفحص على ملابسه وما بها من آثار عنف أو مقاومة كالتمزق ونقص الأزرار أو آثار تلوثات دموية أو آثار مسرعات للاشتعال وكذلك على حذائه وما به من آثار أتربة أو مخلفات الحريق بالإضافة إلى جسده وما به من سحجات أو كدمات أحدثها المجني عليه أو



حركته بالموقع أو آثار حروق قد يكون أصيب بها أثناء محاولة إشعاله للحادث وتقدير عملها لمعرفة هي يتفق مع تاريخ الحادث أو لا.

٣. إذا كان الشخص مصاباً:

أولاً: يتم الاستجواب الدقيق أولاً وذلك لمعرفة:

- اسم المصاب.
  - نوع ومكان الإصابة من خلال التقرير الطبي الأولي.
  - كيفية حدوث الإصابة
  - سبب تواجده بمسرح الحادث (ساكن , موظف, عامل , زائر ....)
- ثانياً: فحص ومعاينة المصاب واثبات وتدوين الملاحظات التالية:
- بعد أخذ موافقة كتابة من المصاب أو من ولي أمره تدون المعلومات التالية:
- الحالة النفسية أو العقلية والمظهر العام.
  - حالة الملابس وكذلك نوع وطريقة اللبس.
  - أي تلوّثات بالملابس يمكن أن يكون لها علاقة بالحادث.
  - آثار العنف والمقاومة مثل السحجات والكدمات.
- ثالثاً: فحص ومعاينة الجثث

كما ذكر سابقاً فإن الحوادث التي ينتج عنها وفيات هي من اختصاص الشرطة ولكن يجب على المحقق مراعاة ما ذكر في المحافظة على مسرح الحادث وتدوين ملاحظاته الأولية عن الحادث وإفادة جهة الاختصاص بمكان وموقع الجثة وهل تم تحريكها من مكانها أو لا وغيره من المعلومات التي قد تهم جهة التحقيق التي ستتولى الحادث ويكون ذلك كتابياً .

## مسرح الحادث

**مسرح الحادث:** المكان الذي تنبثق منه كافة الأدلة , وهو إما أن يكون مكاناً واحداً أو عدة أماكن متصلة أو متباعدة تكون في مجموعها مسرح الجريمة, وكل مكان يستدل منه على أثر مرتبط بالجريمة يكون جزءاً من مسرحها. (المعاينة: ١٤٢١).

ويعتبر مسرح الحادث بعد اخبار السلطات المختصة وعاملها به في حكم الملكية المؤقتة لسلطات التحقيق ويخضع لإشرافها المطلق وتتحفظ عليه وتعين الحراسة اللازمة له, بحيث تمنع دخول أو خروج أي فرد إليه حتى لو كان صاحب المكان أو المقيم فيه حتى الانتهاء من معاينة مسرح الحادث.



### أنواع مسرح الحادث:

**من حيث طبيعة الموقع:** قد يكون

موقع الحادث مكاناً مكشوفاً (خارج الأبنية والمنشآت السكنية كطريق عام أو حديقة أو أرض فضاء), أو قد يكون مكاناً مغلقاً (داخل أماكن مبنية أو منشآت سكنية كمنزل أو مكتب أو تجارية ونحوها ) أو قد يكون أيضاً بمنطقة ريفية أو حضرية أو صحراوية أو جبلية.

**من حيث طبيعة الواقعة (الحادث):** قد يكون مسرح الحادث ناشيء عن الحريق أو الانفجارات أو الانهيارات وغيرها من حوادث الدفاع المدني.

## أهمية مسرح الحادث:

- يساعد في إثبات الحادث من واقع الآثار المادية الموجودة.
- يوضح علاقة الموقع بأطراف الحادث.
- بمعاينة مسرح الحادث قد نستطيع الوصول إلى حقيقة المعلومات دون لبس أو غموض.
- بمواجهة المتهم بالأدلة التي تتضح بفحص الآثار المادية التي تركها الجاني في مسرح الجريمة فقد يعترف بجريمته.
- قد تساعد الآثار المادية التي توجد في مسرح الحادث تبرئة متهم تتجه إليه الشبهات خطأً.
- التعرف على وقت وقوع الحادث التقريبي مقارنة بالآثار المادية الموجودة في مسرح الجريمة.
- يستفاد من مسرح الحادث في القبض على الجناة في حال وجود جنائية في الحادث.
- تحديد المسؤوليات والمخالفات النظامية بما يتوافر من أدله بمسرح الحادث.

## إدارة مسرح الحادث:

تعتبر إدارة مسرح الحادث من أهم الخطوات الأساسية في التعامل مع مسرح الحادث والتي تستوجب تكوين فريق عمل يضم نخبة من المحققين ذوي الكفاءة والخبرة والخبراء الذين تتحقق فيهم الخبرات الملائمة للعمل على كشف ملابسات الحادث وعلى إلمام جيد بواجباتهم ويؤدون أعمالهم بالأسلوب الذي ينتهي إلى تحقيق الهدف من العمل، وغالباً منا يتكون الفريق الذي ينتمي لمسرح الحادث من:

- ضابط التحقيق أو الضابط المكلف بالتحقيق.
- المساعدين الإداريين للمحقق.

- خبير التصوير.
- الأدلة الجنائية .
- الطبيب الشرعي .
- خبراء فنيون في تخصصات مختلفة يتم استدعاؤهم حسب نوع الحادث مثل خبراء الحرائق والمتفجرات والخبراء الكيميائيين والمهندسين والفنيين وغيرهم.



ويقوم المحقق بتوزيع الأدوار بمسرح الحادث فيسمح أولاً بدخول المصور تحت إشرافه ثم خبراء الادلة الجنائية مثلاً ومشاركة غيرهم في فحص ومعاينة المكان, وكلما زاد التعاون وتم تبادل المعلومات التي يتوصل إليها كل خبير مع الآخر كلما نجحوا في حل غموض الحوادث والتوصل إلى الحقيقة كاملة.

### الانتقال والمحافظة على مسرح الحادث

يعتمد نجاح التحقيق اعتماداً تاماً على الإجراءات الوقائية الأولية التي يتخذها أول من يصل إلى الموقع ومن المعروف أن التعامل مع مسرح الحادث في حوادث الدفاع المدني يتم وفق أصول فنية وعلمية تبدأ فور تلقي البلاغ ثم انتقال فرق الإطفاء أو الانقاذ إلى

الحادث ومباشرة أعمالهم من عمليات إطفاء أو إنقاذ حسب نوع الحالة، والذين يقومون بدورهم بجميع الإجراءات للمحافظة على موقع الحادث ومن ثم يتم وصول المحقق إلى الموقع وهنا سوف نستعرض قواعد الانتقال إلى مسرح الحادث والإجراءات الأولية التي تضمن والمحافظة عليه مع توضيح بعض الصعوبات التي قد تعترض ذلك.

### البلاغ:

يعد البلاغ الشارة الأولى المحركة لإجراءات التحقيق لتوضيح حقيقة ما حدث ويعرف البلاغ بأنه (نقل العلم بوقوع حادث أو جريمة إلى السلطات المختصة كتابة أو شفاهة) ويعرف كذلك بأنه (الإشعار بحادث أمر غير عادي يستوجب تدخل السلطات)، ويطلق على من يقوم بالإبلاغ اسم (المبلغ).

### وسائل التبليغ:

ويتم البلاغ بكافة السبل التي توصل المعلومات إلى السلطات المختصة ومنها وقد يتم شفويًا أو كتابيًا، وقد يقدم شخصيًا أو بواسطة الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني وقد يكون معروف المصدر كما قد يكون مجهول المصدر.

### الأمر الواجب مراعاتها عند تلقي البلاغ:

- عدم التشكيك في البلاغ كونه من مجهول أو معلوم، من طفل أم من بالغ، من رجل أو سيدة أو غيرهم.
- السرعة في تدوين البلاغ ومناقشة المبلغ (سماع تفاصيل البلاغ) إذا أمكن ذلك والحصول على أكثر قدر من المعلومات التي تفيد في تحديد موقع الحادث بدقة وما قد يفيد التحقيق بشكل عام لاحقاً، وعلى متلقي البلاغ تدوين بعض المعلومات مثل: اسم الشخص المبلغ، ووقت وقوع الحادث أو مشاهدته له والتاريخ، والوسيلة التي تلقى بها البلاغ والعنوان وكذلك ما قام به المبلغ من إجراءات بمسرح الحادث لأن المبلغ غالباً ما يكون من العامة وذلك قد يتسبب دون قصد منه في تغيير معالم مكان الحادث.

- عدم التراخي عند تلقي البلاغ.
- الحذر من التهويل أو التقليل من أهمية البلاغ وإعطاؤه القدر المناسب من الأهمية.
- إعطاء البلاغ من مجهول نفس الاهتمام بالبلاغ من معلوم.

### قواعد الانتقال إلى مسرح الحادث:

تجدر الإشارة إلى أن سرعة تلقي البلاغ والإسراع في الانتقال إلى مسرح الحادث وذلك الإعداد والتجهيز المنظم والمدعم بالإمكانات البشرية والمادية له أهمية بالغة في مباشرة الحوادث أولاً وفي تأمين مسرح الحادث ثانياً، كما أن تسجيل وقت البلاغ ووقت الانتقال ووقت الوصول إلى موقع الحادث سواء من الفرق المباشرة للحادث أو من المحقق له أهمية في تقدير قيمة الأثر المادي المعثور عليه وكذلك تقدير أقوال المتضررين والشهود وظروف الحادث بصفة عامة.

ويتعذر وضع قواعد محددة ثابتة، إلا أنه يمكن وضع بعض المعالم التي يسترشد بها أول من ينتقل إلى مسرح الحادث وهي:

١. سرعة الانتقال إلى مسرح الحادث فور تلقي البلاغ وهذه القاعدة هي مسألة حيوية جداً وذلك في تحقيق إمكانية المحافظة على المسرح دون عبث أو تدمير للآثار والأدلة الموجودة به.
٢. بمجرد الوصول إلى الموقع تسجيل بعض المعلومات مثل التاريخ ووقت الوصول إلى مسرح الحادث بدقة وحالة الجو وأي ظروف تحيط بالحادث ومكانه.
٣. تدوين أسماء المتوفين والمصابين وكل الأشخاص الذين كانوا في مسرح الحادث والتحفظ على المشتبه بهم.
٤. تدوين ملاحظات الحادث وسير العمليات والإجراءات المتخذة بدقة لأهميتها في أعمال التحقيق.

## ٥. عزل موقع الحادث بشريط أمني.

وبطبيعة الحال فإن أعمال الإطفاء والإنقاذ وإخراج المحتجزين وإسعاف المصابين مقدمة على أي إجراء خصوصاً في حال وصول الفرق الميدانية أولاً إلى الموقع ولكن لا يمنع ذلك الملاحظة وتدوين هذه المعلومات حال الانتهاء من الأعمال الأساسية للإطفاء والإنقاذ.

ويتولى القيام بهذه الإجراءات من هو أولى أن يقوم بها من المعنيين في موقع الحادث حسب استمرار وتوالي وصولهم ، فعلى سبيل المثال عند وصول دورية السلامة قبل فرق الإطفاء والإنقاذ للموقع فعليها القيام بهذا العمل بالإضافة إلى عملها الأساسي وهكذا حتى يصل ضابط التحقيق للموقع ليتولى إكمال هذه الإجراءات .

## المحافظة على مسرح الحادث:

بمجرد وصول الضابط إلى مسرح الحادث وتسجيل بعض المعلومات السابق ذكرها، يجب أن لا يغيب عن الذهن بأن عليه اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتأمين وحماية مسرح الحادث وإبقائه على حالته دون أي تغيير أو عبث، وذلك لتوقف نجاح أو فشل كشف ملابسات الحادث وأسبابه على مدى السرعة والدقة في المحافظة على مسرح الحادث وما به من آثار مادية، والتعرف على إجراءات الإطفاء والإنقاذ المتخذة وإثباتها وإثبات حالتها قبل وبعد، لأن التغيير أو العبث بالمسرح يؤدي على تلف ما به من آثار مادية واختفاء البعض منها، فالهدف الأساسي من المحافظة على مسرح الحادث وتأمينه هو بقاءة على حالته دون أي تغيير أو عبث.

ولا يجب أن تقتصر عملية المحافظة على المكان بمجرد وصول فريق التحقيق، بل تستمر أثناء قيام المحقق والخبراء بمعاينة وفحص المكان وما به من آثار، ولا يسمح لأحد بالدخول إلى الموقع مهما كانت رغبته إلى بعد موافقة المحقق ولا ترفع الحراسة إلى بعد الانتهاء من الفحص وإصدار التعليمات من المحقق بترك المكان.

والمحافظة على مسرح الحادث لا تكون فقط بإبعاد الجمهور، ولكن يجب أن تكون أيضاً من جانب جميع مباشري الحادث من فرق ميدانية وفرق سلامة ومسعفين ومحققين ومعاونيهم، إذ يجب عليهم عدم لمس أي شيء بعد الانتهاء من عمليات الإطفاء والانقاذ وأن يضعوا أنفسهم خارج محيط مسرح الحادث والممرات التي تحيط بالمكان وأن يتقيدوا تحركاتهم ولا يدخلوا المكان إلا للضرورة فقط. وعليهم أن يختار الأماكن التي يسلكونها بحيث تكون أقل الأماكن احتواء على الآثار المادية وأن يقوم بإثبات الأماكن التي سار فيها والأشياء التي لمسوها أو أمسكوا بها. كما يجب عليهم عدم التدخين بتاتاً بالموقع أو استخدام والقاء المناديل الورقية التي يجفف بها عرقه بمسرح الحادث أو القاء علب المياه الفارغة أو استخدام دورات المياه بالموقع.

وتختلف طرق المحافظة على مسرح الحادث وتأمينه من حادث لآخر، حسب طبيعة وظروف المكان وملابساته، مما يصعب وضع قاعدة محددة ثابتة تصلح في كل الأحوال إلى أنه يمكن وضع بعض المبادئ التي يسترشد بها في المحافظة على مسرح الحادث بما يتفق مع كل حادث بذاته، بحيث تتناسب بطبيعة الحال مع نوع الحادث وطبيعة موقع المسرح والظروف المحيطة بالمكان في المسارح التي توجد داخل المباني أو المنازل أو الحجرات التي يمكن غلقها والسيطرة عليها أو أما المسارح التي تقع خارج المباني أو في الأماكن الزراعية والخلوية أو الحدائق أو الطرق إلى غير ذلك من الأماكن التي يصعب السيطرة عليها بغلقها، فهناك عدة طرق للمحافظة عليها.

وللمحافظة على المسارح داخل المناطق المبنية يمكن غلقها بعد إبعاد الفضوليين من الجمهور، وفي حالة كان الغلق غير كاف للحفاظ على المسرح لوجود منافذ أو مداخل أخرى أو يشمل المسرح أماكن داخل وخارج المباني، فيمكن إقامة حاجز أو ما شابه ذلك على حدود المسرح من الخارج مع وضع الحراسة اللازمة، وجيب الأخذ في الاعتبار أن يشمل المسرح أماكن الدخول والخروج من الموقع، أي المداخل والمخارج التي يمكن أن تستخدم من قبل الجناة في الحوادث، وعندما يقع مسرح الحادث في أماكن توجد خارج



المباني أو في المناطق الخلوية والزراعية والحدائق والطرق وغيرها من الأماكن غير المحددة بأسوار وجدران (مكان مكشوف) تطوق المنطقة من الخارج بشريط خاص أو بالحبال أو وضع العلامات، وتغلق المنافذ المؤدية إليها ويمنع دخول أحد إليها، بالإضافة إلى تطويق المكان بعدد كاف من أفراد الحراسة لأن ترك المكان محافظاً بالحبال فقط دون حراسة لا يمنع دخول الفضوليين. كما أن المحافظة على الآثار الموجودة بمسرح الحادث المكشوف من العوامل الطبيعية كالأمطار والرياح وغيرها يستوجب وضع ما يحمي الآثار من التلف.

### أهمية القيام بهذه الإجراءات بمراحل الاستجابة الأولى:

- احتمال ضياع بعض الأدلة والمعلومات التي قد تشكل أثراً كبيراً في معرفة حقيقة ما حدث " مغادرة شاهد لديه معلومات جوهرية ، تلف أثر هام ، تعرض الموقع للسرقة .. الخ "
- احتمال امتناع بعض الشهود من الإدلاء بشهادتهم بعد انتهاء الحادث خصوصاً عندما يكون الضرر الناجم عن الحادث اقل مما كان يتصوره أو العدول عنها نتيجة تعرضهم لضغط أو تهديد أو حصولهم على رشوة .
- احتمال صعوبة الحصول على بعض المعلومات الجوهرية المتعلقة بالأعمال التي قام بها رجال الإطفاء والإنقاذ ومشاهداتهم لما حدث في حالة التأخر في سماعها ليوم أو أكثر .

### بعض القواعد التي يجب على ضابط التحقيق مراعاتها عند الانتقال لموقع الحادث:

- الانتقال السريع لموقع الحادث بمجرد علمه بالحادث ليتولى بنفسه القيام بإجراءات التحقيق الأولية .
- ملاحظة تقديم الأهم على المهم أثناء قيام المحقق بهذه الإجراءات .

- أن يراعى سلامته وسلامة العاملين معه والتقييد بارتداء تجهيزات الحماية الشخصية باعتبار أن مواقع الحوادث من الأماكن الخطرة التي يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء التواجد بها . وأن يركز اهتمامه في الأمور التي تخدم مصلحة التحقيق فلا ينشغل بأعمال أخرى قد تنعكس سلباً على مهمته الأساسية, فلا يقحم نفسه في أعمال الإطفاء أو الإنقاذ باستثناء إسعاف المصابين إذا لم يكن هناك من يقوم بإسعافهم .
- السعي لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الحادث .
- معلومات عن البلاغ ( وقته - نوعه - موقعه ) .
- معلومات عن المبلغ ( اسمه - عنوانه - رقم هاتفه - علاقته بالموقع - مشاهداته .. الخ ) .
- معلومات عن الموقع ( نوعه - محتوياته - عدد شاغليه - مستوى السلامة فيه .. الخ ) .
- معلومات عن أصحابه والمسؤولين عنه ( الأسماء - أرقام الاتصال - مشاهداتهم وانطباعاتهم ... الخ ) .
- معلومات عن الإصابات والوفيات الناجمة عن الحادث ( الأسماء - الأعمار - الجنسيات - الجهة التي تم نقلهم لها - وسيلة نقلهم .. الخ ) .
- معلومات عن الجهات المشاركة في الحادث والأعمال التي قامت بها .
- معلومات عن شهود العيان ( أسمائهم - عناوينهم - أرقام الاتصال بهم - المعلومات التي لديهم - علاقتهم بالموقع .. الخ ) .
- معلومات عن ما يجري بالموقع أثناء الحادث ( سير العمليات - حركة التجمهر - الإشاعات - التصرفات الغريبة ... الخ ) .
- تدوين جميع ما يتم الحصول عليه من معلومات في مفكرة خاصة بالمحقق وعدم الاعتماد على الذاكرة ، كما ينصح في بعض الحوادث بأن يكون لدى المحقق مسجل صغير يسجل فيه الأحداث والمشاهدات بالتعليق الفوري على ما يشاهده .
- تصوير سير العمليات التي تجري بالموقع ، وحجم المتجمهرين ، والأجزاء السليمة التي يتوقع المحقق أن يمتد إليها الحريق من خلال تتبعه لسلوك النار بالموقع .

- التحفظ على مسرح الحادث وما يحتويه من آثار من خلال ما يلي :
- عزل موقع الحادث بشريط ومنع دخول غير المختصين إليه حتى انعدام الحاجة لذلك .
- التنسيق مع ضباط مكافحة ورؤساء المجموعات التأكيد على أفرادهم تجنب السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الآثار والأدلة ( تحريك - رش المياه بضغط عالي - نقل - تكسير - هدم .. الخ ) وإذا دعت الحاجة للقيام بشي- من ذلك فيجب الإبلاغ عنها وتوضيحها للمحقق.
- إذا تطلب الأمر وضع حراسة أمنية على الموقع فإنه يجب تقييم حجم المكان وعدد مخارجه وتحديد عدد القوة المطلوبة لتتولى الحراسة والتنسيق في ذلك مع اقرب مركز شرطة لموقع الحادث لتتولى ذلك بشكل رسمي.
- تحديد المختصين الذين يرغب المحقق الاستعانة بهم في معاينة مسرح الحادث مع ملاحظة عدم استدعائهم إلا بعد انتهاء الفرق من كافة أعمالها بالموقع .

### الصعوبات العملية في المحافظة على مسرح الحادث:

تتوقف صعوبة أو سهولة المحافظة على مسرح الحادث على عدة عوامل منها:

**طبيعة موقع الحادث:** فقد يقع الحادث مثلاً في مكان يستحيل في تأمين وحراسة المكان بصورة سليمة كأن يكون مكان الحادث في شارع عمومي مزدحم بالمارة والسيارات, أو أن يقع في مكان يتعذر فيه إحاطة المسرح بالشريط التحذيري في وقت مبكر يحول دون إتلاف الأدلة للإزدحام الشديد بالمكان.

**الوقت:** فوقع الحادث في أثناء النهار أو في أوقات ازحام الناس بالأسواق سيجذب بلا شك الناس إلى الازدحام على دخول مسرح الحادث بدافع الفضول لمشاهدة ما حدث.

**طبيعة الحادث:** كلما كان الحادث متطور أو ذو خسائر جسيمة في الأرواح كلما أثارت الرغبة في نفوس الفضوليين, ويزداد الازدحام وتحدث صعوبة في المحافظة على الموقع وما يحويه من آثار.

اندفاع الجمهور إلى مكان الحادث رغبة في المساعدة أو المشاهدة.

وجود أشخاص محتجزين في موقع الحادث يحاولون الخروج والتحرك من مكان إلى آخر وتغيير محتويات المكان.

الإهمال أو عدم الخبرة من عند أول من يصل على مسرح الحادث سواء من الفرق المباشرة للحادث أو من ضباط التحقيق فلا يتبعون الإجراءات اللازمة للمحافظة على المسرح، وكذلك قيامهم باستخدام المياه بضغط عالي دون الحاجة إلىه أو فقدانهم السيطرة على الحادث وتطوره أو فتح وخلع الأبواب والنوافذ وإخراج المحتجزين والتفتيش عنهم دون تدوين ذلك في ملاحظاتهم أو تقرير سير العمليات، ومثال على ذلك فتح النوافذ للتهوية وعدم ذكر ذلك يؤدي إلى الحاجة إلى إعادة فحصها أكثر من مرة وضياع الوقت خصوصاً إذا كان المكان يحتوي على أكثر من نافذة تم تحريكها من قبلهم.

قيام قاطني موقع الحادث أو أقاربهم بتنظيف المكان وترتيبه وكذلك تعمد الجناة في الحوادث الجنائية العبث بمسرح الحادث للتضليل مما يؤدي إلى ضياع بعض الآثار الهامة.

### توثيق مسرح الحادث (إثبات المعاينة)

مسرح الحادث يعتبر في حكم الملكية المؤقتة لسلطات التحقيق فإنه يخضع لإشرافها المطوق وتتحفظ عليه وتعين الحراسة اللازم له لمنع دخول أو خروج أي فرد حتى ولو كان صاحب المكان أو المقيم فيه لحين الانتهاء من المعاينة. لذلك فإن الأمور تقتضي- ضرورة التخلي عن المكان ونقل الجثث ممن مسرح الحادث وتسليم موقع الحادث إلى مالكة أو يسمح للجمهور بارتياح المكان حسب نوعية الموقع كما أن الظروف قد تضطر الخبراء على تحريك بعض محتويات مسرح الحادث ممن مكانها أثناء المعاينة وقد يتطور الحادث وتضطر الفرق إلى هدم أو ردم أجزاء من موقع الحادث لمنع انتشار الحريق. من هنا تبرز أهمية تسجيل وتوثيق مسرح الحادث إذ أن تسجيل وضع كل الأشياء الموجود بالمكان بالحالة التي وجدت عليها قبل تغيير موضعها أو تحريكها من مكانها إلى مكان

آخر تساهم بدور حيوي كأدلة فنية في وقت لاحق. لذلك فإن التسجيل والتوثيق الشامل والدقيق لمسرح الحادث بكافة الطرق يعتبر من الأمور البالغة الأهمية والواجب القيام بها لأول رجل أمن يصل الحادث وفور وصول فريق التحقيق المختص لمسرح الحادث حيث أنه أحد العناصر الهامة في إجراءات التحقيق الجنائي واحد الأدلة الفنية التي يمكن الرجوع إليها والاستعانة بها أمام المحاكم فتوثيق مسرح الحادث ينقل صورة كاملة للحادث إلى كل من يهمة الأمر سواء المحقق أو القاضي.

### وسائل وطرق توثيق مسرح الحادث

نظراً لأهمية التوثيق وجب الاهتمام بالإعداد الجيد والتجهيز لإجراءات التوثيق وذلك بتوفير الوسائل والأجهزة التي تساعد على تسجيل وتوثيق كافة الأعمال التي تتم في مسرح الحادث أثناء التحقيق والفحص الفني، ونظراً للتطور الهائل والسريع في التقنيات المتقدمة وعالية المستوى فقد أصبح تسجيل وتوثيق مسرح الحادث بدقة أكثر سهولة عن ذي قبل ومن ثم أصبح متاحاً في الوقت الراهن إجراء التحقيق بشكل أكثر دقة وأصبح استقصاء أحداث الواقعة بالتفصيل أكثر يسراً ومن أهم الوسائل المتبعة في تسجيل وتوثيق مسرح الحادث ما يلي:

١. التوثيق بالوسائل الكتابية.
٢. التسجيلات الصوتية.
٣. الرسومات التخطيطية (الكروكية).
٤. أجهزة التصوير مثل الكاميرات الفوتوغرافية وأجهزة الفيديو.
٥. التسجيل بوسائل حفظ العلومات بأجهزة الحاسب الآلي.

### أولاً: التوثيق بالوسائل الكتابية:

يعتبر تدوين المعاينة في دفتر التحقيق من أهم الإجراءات التي يقوم بها المحقق أثناء سير التحقيقات، ويهدف ذلك إلى إثبات الواقع الفعلي لحالة مسرح الحادث وما يحتويه من

آثار وأدلة، وإيضاح جميع الإجراءات المتخذة من قبل المحقق أثناء المعاينة، وذلك من خلال نقل ماهو مدون في مفكرته الخاصة من وصف وتعليق للموقع المتضرر

تعليمات يجب التقيد بها عند كتابة محضر المعاينة في دفتر التحقيق نذكر منها ما يلي:

١. لتقيد بتعليمات الكتابة الموضحة في محاضر التحقيق وخاصة فيما يتعلق بنوع الحبر، والشطب، والطمس، والإضافة.
٢. أن يعطى محضر المعاينة صورة واضحة لموقع الحادث تمكن من يقرأه من أخذ تصور كامل للموقع وكأنه ينظر إليه.
٣. يجب أن يتصف بالدقة والموضوعية والبعد عن المغالاة والاستنتاجات، وأن يكتب بعبارات بسيطة وواضحة لا لبس فيها ولا تحتمل أية تفسيرات أو معاني متضاربة أو مبهمه يمكن فهمها بأكثر من معني.
٤. يجب أن يكون منظماً في الوصف، ودقيقاً في الشرح شاملاً لكل الأمور الهامة المتعلقة بالحادث. (بعيداً عن التطويل الممل والاختصار المخل).
٥. ولأهمية محضر المعاينة فإنه لابد أن يكون مشتملاً علي ما يلي :
٦. أن يتم فتح محضر المعاينة بالإشارة إلي البلاغ والمعلومات الأولية التي جمعها المحقق ودونها في مذكراته أثناء قيام الفرق بمباشرة الحادث ووصف مشاهداته المتعلقة بالتجمهرين وفرق الطواري وما تقوم به من أعمال، ثم يوضح ساعة البدء بعملية المعاينة الفعلية لمسرح الحادث والإجراءات التي اتخذها المحقق للحفاظ علي الموقع لحين الانتهاء من معاينته والأعوان الذين تم الاستعانة بهم للمشاركة في أعمال المعاينة، مع ملاحظة عدم البدء في المعاينة إلا بعد حضور جميع أعوان المحقق المطلوبين، ويكون المحقق هو المسئول عن إدارة فريق العمل بمسرح الحادث.
٧. وصف موقع الحادث وصفاً دقيقاً من حيث (طبيعته ونشاطه، اسم الحي، اسم الشارع، رقم العقار، اقرب معلم لموقع الحادث موضحاً المسافة التي تفصل بينهما في حالة عدم وجود أسماء للأحياء والشوارع).

٨. وصف حالة الجو السائدة في موقع الحادث (درجة الحرارة، الأمطار، اتجاه الرياح وسرعتها) وكذلك درجة الإضاءة الطبيعية أو الصناعية باعتبارها معاصرة للحادث وتدخل في تقييم شهادة الشهود .

٩. إذا كان الحادث علي سبيل المثال في مبنى مكون من عدة أدوار فإن على المحقق أن يبدأ بوصف المبنى من الخارج إلى الداخل , موضحاً نوع المبنى والإنشاء واللون ومساحته الإجمالية وعدد الأدوار وطول السور وارتفاعه من كل جهة وعدد المداخل والمخارج من أبواب ونوافذ وفتحات تهوية أو مكيفات ثم يصف الآثار الظاهرية على المبنى من كل الجهات ثم يبدأ بالوصف الداخلي لغرف الدور الأرضي بنظام وتسلسل، فمثلاً يبدأ من اليمين ويستمر على ذلك حتى ينتهي من الأرضي ثم يبدأ بالدور الذي يليه على يمين الدرج وهكذا موضحاً مساحة ومحتويات كل منها وعلاقتها بالأجزاء الأخرى والأضرار التي لحقتها من جراء الحادث.

١٠. وصف الموقع الذي بداء منه الحريق وصفاً دقيقاً، ووصف الآثار والأدلة التي يعثر عليها، وتحديد مواقع وجودها واستنتاجاته مما يشاهده .

١١. وصف الجثث الموجودة في مسرح الحادث وصفاً دقيقاً (أماكن وجودها والوضع الذي كانت عليه "جالس- مستلقي على الوجه أو الظهر- أو علي جانبه الأيمن والأيسر " وتحديد اتجاه الرأس، والطول، والعمر، والجنس، واللون، والشعر، والاسم إن أمكن، ثم وصف الملابس الخارجية والداخلية ثم وصف الآثار والإصابات الظاهرية بكل دقة، وفي حالة نقل الجثث للمستشفى قبل وصول المحقق لموقع الحادث فإنه يجب عليه الانتقال للمستشفى لمعاينتها هناك.

١٢. في حالة حضور أعوان للمحقق ففي هذه الحالة يجب إثبات الأعمال التي قام بها كل واحد منهم كالطبيب الشرعي والأدلة الجنائية وغيرهم ضمن محضر المعاينة.

١٣. إذا رغب المحقق إيقاف عملية المعاينة وعدم استكمالها إلا بعد استجواب أشخاص معينين لهم صلة بالحادث فيجب أن يؤمن الموقع بالخفارة اللازمة لحين استكمالها، ويوضح ذلك في محضر المعاينة.

١٤. إذا كان الحادث من ضمن الحوادث الكبيرة أو كانت خسائره المادية كبيره فان على المحقق أن يترك أمر حصر- الأضرار وتقدير قيمتها للجنة التي سيتم

التحقيق في مسببات الحريق - ضباط

تشكيلها بأمر من الحاكم الإداري ويشير إلى ذلك في محضر المعاينة، أما إذا كان الحادث محدود أو خسائره المادية بسيطة فيتم حصرها وتقديرها ضمن محضر المعاينة .

١٥. تحديد سبب الحادث والحيثيات التي بني عليها، وفي حالة مشاركة الأدلة الجنائية لتقديم المساعدة الفنية في تحديد سبب الحادث فإنه يشار إلى ذلك في محضر المعاينة.

١٦. الإشارة إلى مآتم التقاطه من صور أثناء سير عمليات الإطفاء والإنقاذ التي تمت بالموقع، وكذلك مآتم التقاطه قبل وأثناء المعاينة (عددتها ومواقع تصويرها)، مع الإشارة إلى الرسوم التخطيطية التي أعدت لموقع الحادث.

١٧. يختم محضر المعاينة بعبارة (وقد تم إنهاء إجراءات المعاينة اللازمة لمسرح الحادث الساعة ..... من يوم..... الموافق .../.../ ١٤ هـ و قد جرى تسليم الموقع بحالة الراهنة للمسئول عنه المدعو/.....بموجب سند استلام، ثم يذيل بتوقيع المحقق.

### ثانياً: التوثيق بالتسجيلات الصوتية:

يعتبر البعض أن استخدام التسجيل الصوتي لإثبات المذكرات الفنية في مسرح الحادث له مزايا متعددة أهمها سرعة الإجراء وتوثيق مسرح الحادث بطريقة أكثر تفصيلاً عن التسجيل الكتابي هذا بالإضافة إلى إمكانية إثبات المعاينة في ظروف لا تتاح فيها إمكانية التسجيل بالوصف الكتابي خوفاً من البلل نتيجة نتيجة المطر مثلاً، أو عند اتخاذ أوضاع معينة لا يمكن فيها استخدام الكتابة وإنما يمكن التسجيل بالصوت.

وعقب الانتهاء من عملية التسجيل الصوتي لمسرح الحادث للتأكد من تسجيل كل المعلومات على شريط التسجيل يتم تفريق ذلك بالتسجيل الكتابي بكل دقة.

### ثالثاً: التوثيق بالرسومات التخطيطية (الكروكي):

يلجأ المحقق غالباً إلى إثبات المعاينة بالرسم الكروكي لمسرح الحادث نظراً لسهولة إجرائه ولسرعة تدارك الخطأ أو النسيان عندما يطابق الرسم بعد أجرائه مباشرة على

التحقيق في مسببات الحريق - ضباط



الواقع. ولا يفهم من ذلك الاستغناء عن التصوير الفوتوغرافي, وإنما يعتبر الرسم الكروكي مكملاً للصور الفوتوغرافية لتوثيق جميع أنواع مسارح الحوادث, وجيب مراعاة أن يتم الرسم الكروكي بمكان الحادث وأن لا يعتمد على الذاكرة إلى حين الانتهاء من المعاينة ليتم الرسم بدقة وعند إجراء الرسم يجب أيضاً مراعاة الدقة التامة في المقاسات ومحتويات المكان المراد رسمه مع مراعاة ذكر اسم الذي قام بالرسم وتاريخ ووقت إجراء الرسم.

### أهمية الرسم التخطيطي:

تكمن أهمية الرسم التخطيطي في الآتي:

١. توضيح موقع الحادث العام وبُعد أجزائه ومحتوياته عن بعضها البعض .
٢. توضيح الأبعاد الحقيقية لتفصيلات الموقع (الطول , العرض , الارتفاع).
٣. توضيح مواقع الأشياء الهامة بدقة بالنسبة لنقاط ثابتة بموقع الحادث.

### أنواع الرسوم التخطيطية:

هناك أربعة أنواع من الرسم التخطيطي نستعرضها من خلال ما يلي:

#### **تخطيط الموقع العام (الكروكي) :**

يستخدم هذا النوع لتوضيح موقع الحادث العام , والطرق المؤدية إليه, وأقرب معلم منه بهدف معرفة كيفية الوصول إليه, ولا يحتاج رسمه استخدام مقياس رسم معين.

#### **تخطيط منطقة الحادث:**

يستخدم هذا النوع في تخطيط منطقة الحادث الذي يحتوي على ارتباط وثيق للآثار والأدلة التي عثر عليها داخل وخارج الموقع , وكذلك منطقة الحادث الذي يمتد فيه الحريق بسبب انتشاره إلى مواقع أخرى, وكذلك في تخطيط مواقع الانفجارات التي تتضرر منها في الغالب عدداً من المباني المحيطة بها, ومواقع الحوادث التي تقع في العراء أو المزارع, ويستخدم في رسمه مقياس رسم كبير بسبب اتساع المنطقة المرسومة مثل (١/١٠٠٠) أو (١/٥٠٠) بمعنى أن كل (١٠٠٠) سم أو (٥٠٠) سم في الطبيعة يعادلها (١) سم على الرسم.

### تخطيط المبنى:

يستخدم هذا النوع في تخطيط أجزاء المبنى المتضرر متعدد الأدوار، وكذلك الموقع المقسم لعدة أقسام متباعدة لغرض توضيحها وبيان علاقتها ببعض، ويكون ذلك بإعداد رسم لكل دور أو قسم يراد رسمه على حدة باستخدام مقياس رسم متوسط (١/١٠٠).

### تخطيط الموقع الهام في الحادث:

يستخدم هذا النوع في تخطيط الغرفة أو الجزء الذي وقع فيه الحادث لتوضيح نقطة بداية الحريق، ومكان الجثة، وأي شيء يراه المحقق هاماً ويستوجب الأمر التنويه عنه باستخدام مقياس رسم صغير (١/٥٠) أو حسب الحاجة.

### خطوات إعداد الرسم التخطيطي:

١. تحديد أنواع الرسوم التي يرغب المحقق إعدادها وفقاً لطبيعة الحادث وظروفه.
٢. إعداد مسودات بالرسوم المطلوبة في موقع الحادث، وتدوين المقاسات الطبيعية التي تم أخذها عليها.
٣. تحديد مقياس معين للرسم قبل الرسم النهائي وفق لحجم المنطقة وحجم ورق الرسم.
٤. إعداد الرسم النهائي بالمكتب من قبل المحقق نفسه، أو أحد مساعديه وتحت إشرافه وذلك باستخدام الطرق والأدوات الهندسية اللازمة لذلك، موضحاً بيانات الحادث في أعلى الرسم (عنوان الموقع ونشاطه واسم صاحبه، نوع ووقت وتاريخ الحادث) وتوضيح الأبعاد والمسافات المطلوب إيضاحها على الرسم.
٥. استخدام الرموز والأرقام للأشياء المراد التعليق عليها في الرسم.
٦. وضع مفتاح في أسفل الرسم لتوضيح مقياس الرسم وتفسيرات الرموز والأرقام.
٧. توضيح اتجاه الشمال في أعلى الرسم.

### رابعاً: التوثيق بالتصوير:

#### أهمية التصوير

١. يوثق جميع الأعمال المعاصرة واللاحقة التي جرت بالموقع وينقل صورة واضحة للمسؤولين والقضاة ولجان التحقيق.
٢. يحفظ الحالة الأصلية للموقع قبل بدء المعاينة.
٣. مرجع أساسي للمحقق، يمكنه من مراجعة ما يتوصل إليه من استنتاجات ومعرفة الأشياء التي تجاوزها أثناء المعاينة .
٤. يساهم بفاعلية في أعمال التوعية الوقائية والتدريب.

### أ- التوثيق التصوير الفوتوغرافي

تعتبر الصور الفوتوغرافية من أهم وسائل توثيق وتسجيل مسرح الحادث حيث أنها تعتبر مرجعاً دائماً وهاماً يمكن الرجوع إليها في حالة تغير معالم الحادث طوال إجراءات التحقيق، كما تعتبر أحد الأدلة الفنية الهامة أمام المحاكم، فهي تعطي صوراً واقعية مفصلة لما يوجد بمسرح الحادث وتتيح تسجيل الآثار المادية بالصورة التي وجدت عليها بمسرح الحادث بشكل يفوق الوصف الكتابي ولا سيما الآثار التي قد تتلف أو تضيع معالمها نتيجة إجراءات الإطفاء والإنقاذ أو إجراءات تأمين الموقع، ويجب أن يمارس المصور عمله تحت إشراف المحقق وبالتنسيق مع مساعديه والخبراء وعليه أن يتوخى الحرص والحذر أثناء تحركه بالموقع.

وجيب على المصور عند التقاط الصور للمسرح التقيد ببعض القواعد الفنية ومن أهمها: التأكد من صلاحية آلة التصوير والإضاءة والإلمام بظروف الحادث للتركيز على الآثار المتعلقة بالحادث والتقاط عدد وفير من الصور لنفس الشيء ليختار منها الأحسن، التقاط سلسلة من الصور التي تغطي المسرح بالكامل وما به من آثار مع إثبات الأرقام المسلسلة للصور وتاريخ التقاطها في مذكراته.

ويشمل التوثيق بالتصوير الفوتوغرافي الآتي:

#### ١- تصوير الموقع:

تصوير الموقع الحالة التي وجد عليها قبل إزالة أو تحريك أي شيء من مواضعه الأصلية وكذلك قبل إضافة أي شيء للمكان.

- تلتقط الصور العامة أولاً ثم يلي ذلك الصور التفصيلية المقربة.
- يبدأ التصوير من الخارج وبدقة (جهات الأربع ومن زوايا مختلفة بما فيها من مداخل ومخارج وفتحات، اللوحة الإرشادية الخاصة باسم الحي والشارع، العوائق التي حول الموقع).
- عند الضرورة يمكن تصوير مسرح الحادث من مكان مرتفع كالمنشآت العالية المجاورة للمسرح.
- تصوير الموقع من الداخل وبشكل تسلسلي يمكن من خلاله إيضاح حالته وفهم ما حدث قبل بدء المعاينة.

#### ب- تصوير الآثار المادية:

- يتم تصوير الآثار المادية الموجودة داخل وخارج الموقع بدقة وعلى نحو مفصل مثل آثار الأقدام وأدوات الفك والتمديدات الكهربائية ومعدات السلامة والأوعية والحاويات والأسلحة وأعواد الثقاب والولاعات وأعقاب السجائر معدات...الخ، وتصوير مراحل فحص الأجهزة الكهربائية وتوصيلاتها لتوضيح حالتها التي ستتغير بفقد أجزائها سواء كان ذلك في موقع الحادث أو في المعمل.
- لا بد من وضع أدوات قياس (مُدْرَجَة) مثل المسطرة مقابل تلك الآثار أثناء تصويرها حتى تعطي مقياساً صحيحاً لها بالصور الملتقطة وبالتالي يمكن معرفة حجمها.

#### ج- تصوير المصابين والجثث

- تؤخذ صورة الجثة وما عليها من ملابس بالحالة التي عليها مع إبراز الأشياء المحيطة بها مباشرة.

- تؤخذ عدة صور للجثة عن قرب بالإضافة لصور مقربة للإصابات الظاهرة.
- تؤخذ صور للملابس وآثار العنف عليها للمصابين والمتوفين.
- تصوير كافة الإجراءات والأحداث الهامة التي تتم بالموقع وقت حدوثها ولأي أعمال سواء من قبل فرق الدفاع المدني أو الجهات الأمنية والخدمية الأخرى المشاركة بالحادث.
- تصوير موقع الشهود لتعيين هذا الموقع بالنسبة لمكان الحادث.
- تصوير جمهور الناس الموجودين حول مسرح الحادث أو بالمنطقة التي بها الحادث من كل الزوايا وفي أوقات مختلفة أثناء عملية التصوير للمسرح وذلك لدراسة انطباعاتهم وإنفعالاتهم ومضاهاة هذه الصور على صور الحوادث المماثلة فقد تتكرر صورة أحد الأشخاص يكون على علاقة بهذا الحادث.
- إعداد تقرير مصور يسلم للمحقق يحتوي على صور الحادث مع ملاحظة التعليق على كل صورة.
- المحافظة على سرية الصور الخاصة بالحوادث وحفظها في اقراص مدمجة بعد كتابة البيانات اللازمة عليها للرجوع إليها عند الحاجة.

### ح- التصوير التلفزيوني (الفيديو)

يمثل تسجيل وتوثيق مسرح الحادث بواسطة أجهزة تسجيل الفيديو إضافة جديدة في مجال التحقيق بعد أن أصبحت هذه الطريقة معتمدة لدى المحاكم كوثائق رسمية عن مسرح الحادث. ولكن على الرغم من توفر إمكانيات ووسائل التصوير بالفيديو المحمول في الوقت الحاضر التي تتيح انتقاء زوايا التصوير والتحكم في مجال الرؤية وضبط الصورة , إلا أن التصوير الفوتوغرافي لا يزال الطريقة المثلى للحصول على صور ذات تفاصيل أكثر دقة وأكثر ثباتاً، حيث أنها أكثر وسائل توثيق مسرح الحادث فائدة وأحسنها نفعاً في مجال التحقيق، ولا يعتبر التوثيق بالتسجيلات الصوتية والمرئية بديلاً عن التوثيق بالصور الفوتوغرافية، وإنما هي وسائل تدعم بعضها البعض لذلك عند إجراء التوثيق بالتصوير بالفيديو يجب أن يكون هناك تعاون وثيق مع المصور الفوتوغرافي حتى لا تتعارض المهام وتتاح الفرصة لتسجيل صور واقعية للمسرح بكل

دقة. ويشمل التصوير بالفيديو تغطية تصويرية شاملة لمسرح الحادث ككل مع إظهار مجمل الأشياء المتواجدة بالموقع وتوضيح علاقة موضع كل شي بالنسبة للآخر.

ويجب على المحقق توجيه مصور الفيديو إلى تصوير بعض الأشياء بمسرح الحادث بدقة وعناية مثل:

المداخل والمخارج لتوضيح ما إذا كانت مفتوحة أم مغلقة.

أعمال الإطفاء والإنقاذ التي تتم بالموقع وأعمال الجهات الأمنية والخدمية الأخرى.

تسلسل وسلوك انتشار الحريق بالموقع في حوادث الحريق.

الأجهزة الكهربائية وتوضيح ما إذا كانت في وضع التشغيل أم لا.

المصادر الحرارية وتوضيح حالتها وعلاقتها بالحادث.

أي أشياء قد تشير إلى عادات الشخص وسلوكه.

البحث بالكامل مع ضرورة مراعاة وضعها وموضعها بالنسبة للأشياء المتواجدة حولها بمسرح الحادث.

مواضع الآثار والأدلة.

تصوير جميع أقسام المكان إن امكن ومحتوياتها والأضرار الموجودة بها.

ومن البديهي قبل التصوير بالفيديو تحذير أعضاء فريق التحقيق بالتزام الصمت والاحتياط في ما قد يصدر عنهم من ألفاظ وأحاديث عن كيفية وقوع الحادث حتى لا تُسجل عليهم أي ألفاظ غير لائقة أو أحاديث لا يجب كشفها وبمجرد الانتهاء من

التصوير يجب طبع بضعة نسخ سريعاً من الشريط الأصلي لتكون هذه النسخ متاحة في أي وقت يمكن الرجوع إليها بسهولة أثناء التحقيق.

#### خامساً: التوثيق بالحاسب الآلي:

يمكن لأجهزة الحاسب الآلي ان تساهم بدور فعال في تسجيل وتوثيق مسرح الحادث عن طريق برامج الحفظ للمعلومات.

## الأدلة وأنواعها (وسائل الإثبات)

### مفهوم الدليل:

يعرف الدليل اللغة بأنه "ما يستدل به" والجمع أدلة ودلالات.

والدليل إصطلاحاً هو "ما يلزم من العلم به شيء آخر" بمعنى أن الدليل هو ما يمكن التوصل به إلى معرفة الحقيقة وغايته هي أن يتوصل العقل إلى التصديق اليقيني بما كان يشكل في صحته. ويستخدم لفظ الدليل في الإصطلاح الشرعي بمعنى "البينه" والتي تعني بدورها الحجة أو البرهان في الاصطلاح القانوني أما الدليل في مفهوم البحث الجنائي هو "كل شي يفيد في إثبات أو نفي مسألة معينة في القضية أو كل ما يتصل اتصالاً مباشراً بإدانة متهم أو تبرئته.

### أقسام الأدلة:

تنقسم الأدلة بصفة عامة – من حيث طبيعتها- إلى أدلة مادية وأدلة قولية, كما تنقسم من حيث صلتها بالحادث إلى أدلة مباشرة وأدلة غير مباشرة, ومن حيث – صلتها بالمتهم – إلى أدلة إثبات وأدلة نفي. وأخيراً تنقسم الأدلة – من حيث صلاحيتها للحكم – إلى أدلة شرعية أو نظامية وأدلة إقناعية.

### الأدلة المادية والأدلة المعنوية:

#### الأدلة المادية:

وهي التي لها وجود مادي ومحسوس, ويمكن إدراكها بحاسة النظر, والتأكد من وجودها بحاسة اللمس, كآثار الأقدام والشعر, والمخطوطات على اختلاف أنواعها من سندات رسمية وكتب وغيرها. ونظراً لأهمية هذه الأدلة المادية في الإثبات, فإنه يجب على المحقق الإسراع في الحصول عليها, ويمكنه ذلك عن طريق اتخاذ كل الإجراءات الآتية أو بعضها, وهي: المعاينة, التفتيش, الاستعانة بالخبراء... .



**الأدلة القولية:** وهي التي ليس لها وجود مادي، وتنقل إلى المحقق على لسان الغير، كشهادات الشهود واعتراف المتهمين.

وتعد كل من الشهادة والاعتراف دعامة الأدلة في الإثبات ومصدراً للأدلة القولية، ولذا وجوب على المحقق أن يبادر في التعرف إلى المتهمين والشهود في الحوادث التي يقوم بالتحقيق فيها.

### الأدلة المباشرة وغير المباشرة:

**الأدلة المباشرة:** وهي الأدلة التي تدل على وجود علاقة مباشرة تربط المتهم بالحادثة كإعتراف المتهم صراحة أو شهادة الشهود الذين شاهدوا وقوع الحادث.

**الأدلة غير المباشرة (القرائن):** وهي القرائن التي لا تثبت الجرم إلا استنتاجاً من دراسة الوقائع الثابتة، وذلك مثل وجود آثار لمسرعات الاشتعال على ملابس المتهم أو وجود عداء قديم بين الأطراف في الحادث، فإن هذه الأدلة لا تؤيد قطعياً علاقة المتهم بالحادثة أو التسبب فيه لوجود احتمالات أخرى غير أن وجود عدد من هذه الأدلة وربطها ببعضها البعض قد تدل في مجموعها على الاحتمال القوي بأن المتهم هو من تسبب في الحادث مثلاً.

### أدلة الإثبات وأدلة النفي:

**أدلة الإثبات:** وهي الأدلة التي يستدل منها على التسبب في الحادث وظروفه وإسنادها للمتسبب ويتم تقديمها أو الحصول عليها عادة من قبل المدعي.

**أدلة النفي:** وهي التي يستدل منها على براءة المتهم من التهمة أو المسؤولية وذلك عن طريق مثل إثبات وجود الشخص المتهم في مكان معين وقت حدوث الحادث، الطعن بأن شهادة الشهود زوراً وبهتاناً وإثبات ذلك من قبل المتهم.

### الأدلة الشرعية أو النظامية والأدلة الإقناعية:

**الأدلة الشرعية:** وهي الأدلة التي يشترطها الشرع كوسيلة للإثبات, أي أن وجودها يثبت وقوع الجريمة حسب ما نص عليه الشرع مثل وجود اربعة شهود لإثبات جريمة الزنا, الاعتراف أو الشهادة في جرائم الحدود,

**الأدلة الإقناعية:** وهي الأدلة التي تنبعث من رأي الخبير الفني في وقائع معينة, وأدلة الإقناع تقنع القاضي بإرتكاب المتهم للجريمة من خلال تقديره لهذه الخبرة الفنية.

الأثر المادي: هو كل شيء يمكن العصور عليه أو إدراكه بإحدى الحواس أو بواسطة الأجهزة العلمية أو المحاليل الكيميائية إما في مسرح الحادث أو على أجسام الأشخاص سواء كان :

- جسم صلب, جزء من ملابس, أعقاب سجائر .. الخ.
- لوناً أصباغ , بقع دموية ...
- رائحة مثل بنزين, كيروسين, مشروبات كحولية.
- شكلاً مثل آثار الإطارات , آلات ....

### الفرق بين الأثر المادي والدليل المادي:

يطلق لفظ الأثر المادي على ما يعثر عليه بمسرح الحادث أو على الأشخاص أطراف الحادث من مواد تفيد في تحديد هوية الشخص وكشف الحقيقة. وحقيقة الأمر ان الاثر المادي هو مصدر الدليل المادي , وقد يكون الأثر دليلاً بعد الفحص العلمي أو الفني وقد لا يكون شيئاً كما أن الأثر قد يكون له أدلة ويستطيع المتهم أن يثبت العكس وذلك بإثبات مشروعية صلة هذا الأثر به وعدم تعلقة بالحادث.

## أنواع الآثار المادية:

يمكن تصنيف الآثار المادية إلى عدة تقسيمات حسب طبيعتها ومصدرها وظهورها وحسب حجمها وأهمية البحث عنها وعلى سبيل المثال:

### أولاً/ حسب طبيعتها ومصدرها:

- آثار حيوية ومصدرها جسم الإنسان مثل البقع الدموية، المنى، اللعاب، الشعر..الخ.
- آثار غير حيوية وتشمل ما لا يمكن حصره ولكن نذكر منها:
- الملابس وما فيها من تمزقات ونحوه.
- الألياف سواء كانت طبيعية كالقطن والكتان أو صناعية كالحرير.
- التربة بأنواعها.
- الأدورات المستخدمة في الحادث بأنواعها.
- المستندات.
- المواد المخدرة أو السامة.
- الزجاج.
- المواد القابلة للاشتعال.

### ثانياً/ حسب ظهورها:

آثار مادية ظاهرة: سواء كانت كبيرة أو صغير الحجم بحيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة وعادة تلفت نظر الجاني ويحاول التخلص منها إلا إذا كانت صغيرة نسبياً وكما كانت الآثار صغيرة كلما غفل عنها الجاني ولم ينته لإزالتها وتشمل الآثار الظاهرة: الزجاج، البقع الدموية، الأسلحة...

آثار مادية غير ظاهرة: وهي التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وتظهر باستخدام الأجهزة الميكروسكوبية، التحليل الكيميائي، والأشعة ....

### العوامل المؤثرة على الآثار المادية:

قد تتعرض الآثار المادية المختلفة في مسرح الحادث إلى عدة عوامل تقلل من أهميتها في الإثبات أو قد تتلفها نهائياً أو تغير شكلها أو قد تحركها من مكانها ولذلك يجب على المحقق الانتقال السريع إلى مكان الحادث والمحافظة على الآثار المادية الموجودة فيه وعدم السماح لأحد بالدخول أو لمس أي شيء أو العبث بمكان الحادث، ومن هذه العوامل ما يلي:

- عوامل تصدر من الأطباء القائمين على علاج المصاب وهي عدم عناية الأطباء بالآثار الموجودة مما يؤدي إلى إزالتها أو تغيير شكلها.
- عوامل تصدر من غير ذوي الاختصاص وهي رفع الآثار وتحريكها بطريقة غير صحيحة مما يؤدي إلى إتلافها مثل عدم ترك البقع الدموية لتجف قبل تحريكها فتتغير أو إزالة الأثر بالإمساك بالأدوات الموجودة بمسرح الحادث بطريقة تزيل البصمات.
- عوامل تصدر من الجاني أو المتسبب وهي العبث بمسرح الحادث كمحاولة لإخفاء الآثار بمسرح الحادث بطريقة تزيل البصمات.
- عوامل تصدر من المصابين أو ذويهم بدون قصد أو بدافع الاستطلاع.
- عوامل طبيعية كالرياح والأمطار ودرجة الحرارة وهذه قد تعرض الآثار المادية للتلف أو الزوال.

### طرق رفع وتحريك الآثار

يعتبر تداول الدليل ذو أهمية خاصة في التحقيق في حوادث الدفاع المدني وخاصة الحرائق العمد ولا يخلو أي حادث مهما كان حجمه أو نوعه أو المكان الذي وقع فيه من آثار مادية.

### من يقومون بعملية التحريك:

يقوم بعملية التحريك ضابط الدفاع المدني الذي باشر الحادث كما أن ضباط التحقيق المتخصصين يقومون بعملية التحريك وذلك فيما إذا تمت مباشرة الحادث من قبلهم، كما يقوم أيضاً ضابط ضباط الصف من الأفراد الحاصلين على دورات تخصصية في مجال التحقيق بعملية التحريك وذلك تحت إشراف الضابط.

التحقيق في مسببات الحريق - ضباط

## الإجراءات الفنية والإدارية الواجب اتخاذها عند التعامل مع الآثار المادية:

مراحل التعامل مع الآثار المادية:

١. اكتشاف الآثار المادية.
٢. رفع الآثار المكتشفة بالطرق الصحيحة تبعاً لنوع الأثر وطبيعته.
٣. تحريز الآثار المادية بعد رفعها.
٤. نقل الآثار المادية المحرزة إلى الجهة المختصة لفحصها ومقارنتها بالعينات القياسية.
٥. تقديم نتيجة الفحص من قبل الجهة المختصة.

### ١. اكتشاف الآثار المادية :

البحث عن الأثر المادي ليس أمراً سهلاً، ولكي يتمكن المحقق من كشف هذه الآثار بالحالة التي تركت عليها قبل العبث بها أو طمسها من قبل الجاني أو ممن يغريه حب الفضول ونتيجة لتأثرها بالعوامل الطبيعية فإنه يجب عليه مراعاة أسس المحافظة على موقع الحادث.

وسائل اكتشاف الأثر المادي:

- i. بالنسبة للآثار الظاهرة والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة يمكن اكتشافها بأحد الحواس.
- ii. بالنسبة للآثار الخفية والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة يمكن اكتشافها باستخدام الأجهزة العلمية الحديثة مثل الأجهزة البصرية وأجهزة الأشعة المتنوعة والمحاليل الكيماوية.

### ٢. رفع الآثار المادية المكتشفة:

يجب أن يزود ضابط التحقيق نفسه بالأدوات اللازمة لرفع وتحريز الآثار المادية مثل:

أ- مصدر إضاءة قوي وعدسة مكبرة كبيرة الحجم.

ب- أدوات رفع العينات مثل:

- مسابر قطنية نظيفة وشرائح زجاجية.
  - ورق ترشيح أو قطع شاش , قطن طبي , محاقن.
  - شرائط لاصقة لالتقاط الشعر والألياف.
  - قفازات.
  - مشرط ومقصات لأخذ جزء من الأثر إذا كان كبيراً وتعذر نقله بأكمله.
  - أطرف صغيرة من الورق المشمع.
  - أكياس نايلون لحفظ المواد البترولية.
  - علب كرتونية أحجام صغيرة.
  - متر بطول ٣ متر وحتى ٥٠ متر .
  - أنابيب جمع العينات ذات غطاء محكم.
  - ورق لاصق.
  - بطاقات عنونة وتبويب الحرز.
- ويجب التأكد من أن جميع هذه الأدوات نظيفة وغير ملوثة وأن المواد المصنعة منها لا تفسد أو تلوث الآثار المادية بأي طريقة كانت.

## الطرق السليمة لرفع وتحريز الآثار المادية:

إرشادات هامة قبل الرفع والتحريز:

لكي تتم المحافظة على الآثار قبل أو أثناء رفعها وتحريزها يجب على المحقق ومن يعاون من الخبراء التقيد بعدة شروط من أهمها:

١. تصوير الأثر المادي قبل رفعه حيث تؤخذ في البداية صورة عامه لتوضيح موضع الأثر في مكان الحادث ثم صورة أخرى عن قرب لبيان تفاصيل وشكل الأثر.

٢. اختيار الآثار التي لها قيمة فنية بالنسبة للحادث محل الفحص والمعاينة.

٣. ترفع أولاً الآثار الظاهرة للعين المجردة ثم الآثار الخفية بعد كشفها بالوسائل العلمية.

٤. ترفع العينات بطرق تختلف حسب نوع وطبيعة الأثر المادي بكل حرص وعناية بحيث لا تغير من طبيعتها أو طبيعة المواد العالقة بها أو تعرضها للتلف.

## طرق رفع وتحريز الأثر المادي:

إن جمع الآثار المادية من موقع الحادث ليست نهاية مهام المحقق بل إنه بمجرد رفعها عليه التأكد من صحة تحريزها وعدم تلوثها أو فسادها بأي طريقة بالمستقبل

تعتمد طرق الرفع والتحريز على نوع الأثر المادي وطبيعته كآلاتي:

### - السوائل : كالدماء المني اللعاب:

إذا كانت سائلة أو رطبة: يتم رفعها بنقلها على قطع صغيرة ونظيفة من الشاش وتفحص مباشرة أو تحفظ في ثلاجة عند درجة حرارة مناسبة لحين إرسالها إلى المختبر، ويراعى تجفيف هذه العينات قبل تحريزها لأن بقائها رطبة يؤدي إلى تفنها واختفاء المواد التي تحدد الفصائل الدموية ثم تعباً في أوعية زجاجية أو على الأقل تلف في ورق وتوضع في أطرف ورقية ويراعى عدم وضعها في أكياس بلاستيكية.

إذا كانت جافة:

- على سطح أملس ترفع بالكشط وتوضع في زجاجة وتحرز.
- على مادة متشربة كألياف القماش فيؤخذ الجزء الملوث أو يؤخذ القماش كله ويحرز.

#### - الشعر أو الألياف:

يمكن رفعها على شرائط لاصقة في حالة دقة حجمها أو بواسطة الملاقط مع تجنب استخدام الملاقط المسننة لأنها تسبب تلف الشعر وتحرز بوضع كل عينة في كيس منفصل أو أطباق أو أنابيب زجاجية وتغلق بسدادة.

#### - الآثار العالقة بالملابس أو الأظافر:

- أ- الملابس : تترك لتجف ثم تعبأ في أكياس ورقية.
- ب- الأظافر: تكحت الآثار العالقة بالأظافر بواسطة عود خشبي صغير وينظف كل ظفر على حدة داخل أظرف صغيرة.

#### - الخشب وقطع السجاد ونحوها:

يتم الحصول على عينات الخشب بقطع أجزاء منها مباشرة أو باستخدام إزميل أو منشار أو ما شابه ويتم جمع شظايا وشرائح الخشب ضمن وعاء معدني صغير. أم أخذ عينات من قطع سجاد وغيرها فيتم بتقطيعها بأحجام مناسبة ووضعها بوعاء نظيف ويراعى عند أخذ أي عينات من مادة وبشكل خاص من بلاستيك أو تركيبات صناعية لفحصها من وجود أو عدم وجود مواد هيدروكرونية مراعاة أخذ عينة مقارنة من جزء من المادة لم يتسخ بمواد مسرعة ولم يحترق.

#### - المواد البترولية:

يجب أن تحرز في الحال في أكياس من النايلون النظيفة المحكمة الغلق لكي لا تتطاير منها ويراعى عدم وضعها في أكياس بلاستيكية أو أكياس السيلوفان لأن هذه المواد قد تذيب هذه الأكياس فتتطاير منها وكذلك يمكن وضعها في حاويات زجاجية ومعدنية محكمة الإغلاق.



## - التربة والطلاء وقطع الزجاج وكوالينا لأبواب والخزائن الحديدية:

- التربة الموجودة بالأحذية والأقدام ترفع بالكحت باستعمال سكين بلاستيكي وتوضع في أناسب أو زجاجات أما الأحذية فترحز في أكياس ورقية أو بلاستيكية منفصلة.
- الطلاء يتم رفعة أيضاً بالكحت .
- قطع الزجاج ترفع بتجميع أجزاء بالحالة التي كان عليها بقدر الإمكان.
- كوالين الأبواب والخزائن ترفع وترحز بالحالة التي وجدت عليها.

## - العينات القياسية (عينات المقارنة):

من المهم جداً عند إرسال عينة من مكان الحريق إلى المختبر لتحليلها أن ترسل معها عينة مقارنة ليتم تحليل العينتين، وملاحظة وجود أية فروقات بين العناصر المكونة لهما , تكون عينة المقارنة من طبيعة تكوين العينة الأصلية المحترقة, لكنها تكون بوضوح سليم (على حد ما) ولم تحترق, كونها كانت محمية بقطع أثاث أو غيرها, وتعود أهمية أخذ عينة مقارنة من الموقع إلى أن طبيعة التركيب الكيميائي لمعظم المواد ومكونات المباني تتضمن عناصر أولية تظهر خلال عملية التحليل الكيميائي بالمختبر فإذا ظهر أي عنصر غير مشترك بين العينة المحترقة وعينة المقارنة فإن هذا العنصر هو الدخيل وينبغي البحث عن مبرر وجوده. يجب الحصول عليها فوراً وهي ضرورية للمقارنة مع العينات المرفوعة كآثار مادية للحادث على سبيل المثال:

- عينة دم من المصاب أو الجثة أو الجاني أو عينة من لعاب أو كلاهما.
- عينة من أرضية الحادث أو الخشب أو الفرش.

## التحريز بالتشميع:

بعد اختيار وعاء الحفظ المناسب ووضع الأثر به ثم التأكد من إغلاق الغطاء جيدا إذا كان عبارة عن حاوية وربطها والتأكد من عدم التسرب ثم يوضع شريط لاصق بعرض بوصة واحدة حول الحاوية ويجب أن يلف الشريط اللاصق من أعلى الحاوية ومن أسفلها وتستخدم شمعة التحريز بصهرا على الجزء العلوي والسفلي من الشريط اللاصق والإنتظار حتى جفاف الشمع وبذلك يتم التأكد من سلامتها وعدم العبث بها.

## عنونة الآثار (تبويب العينات):

بمجرد أن يتم رفع الدليل والانتهاء من تحريزه بالطريقة السليمة فإنه يحتاج توضيحه وعنونته وتعتبر العنونة أو توصيف الدليل من ضمن سلسلة رعاية وحفظ الأثر المادي.

- معلومات تدون على بطاقة التحريز.

لا بد لبطاقة المعلومات أن تكون من مادة قوية ثابتة ولها مقاومة عالية وقابلية للتطوير والثني في حالة ربطها مع الحرز الذي به الدليل المراد فحصه ويكتب عليها بالبيانات التالية (رقم الحادث، التاريخ، الوقت، رقم العينة، مكان رفع تلك العينة بدقة، العنوان صحيح وواضح تماما، توقيع المحققين) وعلى الوجه الآخر من البطاقة يمكن ان يدون عليها ملخص بطريقة رفع وتحريز وحفظ العينة.

وفي كل وقت يتم فيه تغيير مكان العينة أو تداولها يجب التوقيع عليها من المستلم وتدوين التاريخ والوقت حال إستلامها وبهذه الطريقة يمكن معرفة توقيت وصول العينة وخط سيرها من وقت العثور عليها ورفعها.

وبعد تدوين كافة المعلومات على البطاقة يتم إدخال رباط له طول مناسب بحيث يمكن لفه حول مكان ربطه بحاوية العينة المحرزة ويجب أن يكون مكان الربط بين الشريط الرابط والحرز ثم يقوم المحقق بصهر الشمع ووضعه على الرباط والحاوية بمكان اتصالهما ثم وضع البصمة أو الختم قبل جفاف الشمع.

يكتب محضر تحريز تدون فيه جميع العينات المرفوعة وأماكن رفعها وتاريخ ووقت رفعها وأوصافها كما يعد خطاب إلى المختبر موضحا به ظروف الحادث

ونوع الفحص المطلوب للعينات المرفوعة وقوع ويختم وترفق صورة من محضر التحريز والخطاب داخل الحرز.  
وترسل العينات دون تاخير إلى المختبر مع اتخاذ الاحتياطات الأمنية المناسبة.

### نقل الآثار المادية المحرزة إلى المختبر لفحصها:

لا بد للآثار المحرزة أن يمر بفترة نقل وتخزين لذا يجب أن يحفظ هذا الدليل المادي بطريقة صحيحة ويدون هذا في دفتر خاص وبمجرد جمع الدليل وتحريزه لا بد من إرساله مباشرة إلى المختبر وفي حالة تعذر ذلك لا بد ان أن يمر الدليل المحرزة بفترة تخزين صحيحة يتبع فيها ما يلي:

- الغرفة التي سيوضع بها الحرز لابد أن تكون مؤمنة بالقدر الكافي ولها مفتاح واحد يكون مع المحققين أنفسهم.
- لوضع الحرز في الغرفة لا بد من تدوين بعض البيانات في دفتر خاص يوضح به:
  - رقم الحادث.
  - أرقام العينات التي ستترك بالغرفة.
  - رقم كل عينة.
  - درجة حرارة حفظ كل عينة.
  - تاريخ ووقت تركها.
  - توقيع المحقق.
- وفي حال نقل أي دليل من الغرفة لابد من تدوين ذلك في نفس الدفتر المعد للاحراز ويضاف الآتي:
  - المكان المرسل إليه كل عينة.
  - طريقة النقل ووسيلته (بريد , سيارة , الخ)
  - تاريخ ووقت الترحيل.



## الوحدة الرابعة

الاستجواب وضبط الإفادات

## الوحدة التدريبية الرابعة

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان الوحدة       | الاستجواب وضبط الإفادات                                                                                 |
| زمن الوحدة         | ( ... ) ساعات                                                                                           |
| هدف الوحدة         | إكساب المتدرب المهارات اللازمة للاستجواب وضبط الافادات .                                                |
| موضوعات الوحدة     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- الاستجواب</li> <li>- الافادات</li> <li>- الشهادة</li> </ul>    |
| الأساليب التدريبية | <ul style="list-style-type: none"> <li>- مناقشات.</li> <li>- عصف ذهني .</li> <li>- ورش عمل</li> </ul>   |
| وسائل التدريب      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- عرض شرائح .</li> <li>- سبورات.</li> <li>- نماذج عمل</li> </ul> |

## الاستجواب

تعتبر مرحلة ضبط الإفادات مرحلة لاحقة يقوم بها المحقق بعد الانتهاء من معاينة الموقع المتضرر وجمع المعلومات المتعلقة بالحادث من مصادرها باستثناء المصابين الذي يخشى وفاتهم فهؤلاء يتم ضبط إفاداتهم قبل ذلك ، وقد نصت المادة ٢٨ من نظام الإجراءات الجزائية على (لرجال الضبط الجنائي في اثناء جمع المعلومات أن يستمعوا على اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم ولهم ان يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة). ويتولى الدفاع المدني التحقيق في حوادث الحريق والهدم والغرق والحوادث التي تدخل ضمن اختصاصه كما نص عليه التعميم رقم ٩ / ١٨٨٥ وتاريخ ١٣٩٠ / ٦ / ٤ هـ ولا شك بأن المحقق يسعى في هذه المرحلة إلى استنطاق الأشخاص الذين لديهم معلومات عن الحادث ومقارنتها بما يتم التوصل إليه من خلال المعاينة والفحص الفني لمسرح الحادث والبحث في أوجه الاتفاق وأوجه التعارض فيها ومن ثم السعي لتحديد أسباب التعارض إن وجد ، وحيث إن حوادث الحريق ذات طبيعة مختلفة عن الحوادث الأخرى فإن المحقق يواجه عادة صعوبة مضاعفة في التعامل معها ، وهذا يجعله في موقف لا يحسد عليه في كثير من الأحيان أثناء الاستجواب للأشخاص المهمين في الحادث لأنه لا يعلم إن كان الشخص الذي يسأله ضحية فقد أحد أفراد أسرته أو تضرر مصدر رزقه أم أنه افتعل الحادث لكسب مادي أو انتقام أو لتغطية جريمة وطمس معالمها .

ويجب على المحقق المكلف أن يعلم جيداً أن الأصل في الحوادث عرضيتها حتى تثبت لديه جنائيتها وذلك من خلال إجراءات التحقيق التي قام بها ومن ضمنها ضبط الإفادات.

ولكي تأخذ الإفادات التي يدلي بها الأشخاص المستجوبين شكلها الرسمي فإنه يجب تدوينها في محاضر التحقيق وتوثيقها بما يضمن مطابقتها لنفس المعلومات التي أدلى بها الشخص.

### الضوابط العامة التي يجب أن يراعيها المحقق فيما يخص :



### أولاً : أهم الضوابط المتعلقة بالأشخاص المطلوب استجوابهم :

- أن يكون لدى المحقق قاعدة معلومات تحصل عليها في مرحلة التحقيق الأولية ومرحلة جمع المعلومات عن الأشخاص المطلوب استجوابهم استناداً على ما لديهم من معلومات تهم التحقيق سواء كانت هذه المعلومات مباشرة أو غير مباشرة .
- يفضل أن يبدأ المحقق بضبط إفادة المبلغ أولاً ثم شهود العيان ثم المتضررين ثم العاملين وحراس الموقع وكل من يقود التحقيق إلى ضرورة سؤاله وضبط إفادته عن أمر ما يتعلق بالحادث .
- في حالة وجود مصابين بالحادث فإنه يجب على المحقق أولاً ضبط إفادة هؤلاء المصابين وتوثيقها ومن ثم ضبط إفادة المبلغ وهكذا .

التحقيق في مسببات الحريق - ضباط

- إذا كان هناك أفراد من الفرق التي باشرت الحادث أو من رجال الأمن أو من المسعفين ولديهم معلومات مهمة عن الحادث فإنه يتم ضبطها في محضر التحقيق على شكل إفادة وليس استجواب ، وفي حالة تعذر ذلك بسبب مغادرتهم المكان وصعوبة مقابلتهم فإن على المحقق الكتابة لمراجعهم وطلب تلك المعلومات بشكل رسمي من الجهة المسؤولة عنهم .

### ثانياً : أهم الضوابط التي يجب أن يراعيها المحقق فيما يخص وقت الاستجواب :

- الحرص والاهتمام على إجراء الاستجواب في أقرب وقت ممكن لأن هناك عوامل قد تؤثر على مقدرة المستجوب تذكر بعض المعلومات المهمة بالحادث مثل عدم التركيز أساساً على ما حدث ، أو التباس الحقيقة لديه بإضافة بعض الوقائع غير الصحيحة ، أو التأثر بما يسمعه من الناس حيال وقائع معينة هو في الأصل لم يشاهدها .
- أن يتم الاستجواب بعد معاينة موقع الحادث ليتمكن المحقق من فهم ما يشار إليه من وقائع ويربط ما يقال بما شاهده بشكل يستطيع من خلاله تقييم إفادة المستجوب ، وهذا لا يتعارض مع المعلومات التي يحصل عليها المحقق أثناء إجراءات التحقيق الأولية التي تسبق المعاينة .
- أن يراعي الظروف الخاصة والحالة النفسية للمتضررين وذوي الضحايا شريطة أن لا يترتب على هذه المراجعة ضرر بمصلحة التحقيق ، فلا يستجوب شخص لا يزال يعاني من الصدمة مثل أم فقدت طفلها في الحادث أو استجواب شخص محتجز لفترة طويلة فور إخراجه ، فهؤلاء لا يستطيعون تذكر ما حدث وقد لا يتجاوبون مع المحقق .
- في حالة تعذر ضبط إفادة أحد المصابين لسوء حالته الصحية فإنه يجب أن يتضمن محضر تعذر الاستجواب وقت وتاريخ التعذر .
- عند الاستهلال في محضر الاستجواب فإنه يجب أن يتضمن ساعة وتاريخ الاستجواب وكذلك الأمر عند أقفاله .



### ثالثاً : مكان أخذ الإفادة :

هو عبارة عن غرفة مخصصة لإجراء التحقيق مع الأشخاص المطلوب ضبط إفادتهم ، ويدخل المكان الذي يجري فيه التحقيق ضمن العوامل المؤثرة في مجريات التحقيق وهو بذلك تحكمه مجموعة من القواعد التي تحدد الشروط الواجب توافرها فيه وجيب على المحقق أن يأخذ الإفادة بمكان التحقيق ويجوز أن يأخذها بموقع الحادث أو بمكان الشخص المراد ضبط إفادته إذا رأى المحقق ذلك بشرط أن تتوافر فيها السرية.

### شروط غرفة التحقيق :

- أن تكون على قدر من الاتساع يسمح للمحقق بحرية الحركة وإجراء المواجهة في حالة تعدد المستجوبين وتناقض أقوالهم .
- أن تكون معزولة بما يحقق عنصر الهدوء التام ويفضل أن تكون بالدور الأرضي .
- أن تكون ذات باب واحد ، وبلا نوافذ ، والإضاءة داخلها هادئة ، ومكيفة .
- يراعى في أثاث الغرفة أن يكون من النوع البسيط ( مكتب + كرسي ) مع تجنب تزيينه بتحف أو مناظر أو صور .
- أن لا تكون من ضمن مكاتب العاملين بالتحقيق .
- تأمينها بالحراسة اللازمة أثناء الاستجواب .
- تجهيزها بوسائل التسجيل المختلفة التي تتيح التقاط وتسجيل كل ما يدلى به المستجوب من أقوال .
- وإذا رأى المحقق أن مصلحة التحقيق تتطلب إجراء الاستجواب بالقرب من موقع الحادث كأحد المكاتب التي لم تتضرر أو في منزل أحد المجاورين أو في مركز الدفاع المدني القريب من موقع الحادث ، لكي يستطيع من إدارة عمليات التحقيق بشكل يمكنه من الرجوع للموقع لتوضيح الإفادة على الطبيعة أو التحقق من أمر معين ذكره المستجوب ولم يكن مدون في محضر المعاينة ، فيجوز له ذلك شريطة أن يكون المكان آمناً وهادئاً بما يضمن تحقيق الخصوصية .

كما أن هناك أشخاص يتم استجوابهم في أماكن تواجدهم  
ومنهم على سبيل المثال  
ما يلي :

- المصابون المنومون في المستشفى .
- النساء والأحداث .
- الطلاب .

## الإفادات

### القواعد الواجب التقيد بها عند تدوين الإفادات

١. يجب على المحقق قبل البدء بتدوين الإفادة الاستماع للشخص المراد ضبط إفادته بحيث يتركه يتحدث دون مقاطعة إلا إذا خرج عن موضع التحقيق ، وعلى المحقق التزام الهدوء والاستماع بشكل مركز لما يقوله حتى يستطيع الحصول على معلومات وافية عن الحادث والسبب في ذلك يعود إلى أن المستجوب قد تصدر منه أقوال غير هامة أو غامضة بالإضافة إلى احتمال عدول المستجوب عند الإدلاء ببعض ما لديه من معلومات حين يرى اهتمام المحقق وفتحه لمحضر- التحقيق الرسمي نتيجة عدم رغبته في أن يكون شاهداً بالحادث أو خوفه من تعرضه للانتقام ممن قد تدينهم إفادته .
٢. التقيد بالتعليمات المدونة في الصفحة الأولى من دفتر تنظيم محاضر التحقيق .
٣. عند البدء بضبط الإفادة فإن على المحقق أن يعرف باسمه ورتبه ووظيفته ، وإذا كان التحقيق يتم بواسطة لجنة فيتم الإشارة إلى أمر تشكيلها وأعضائها المكلفين فيها ، ثم يوضح وقت فتح محضر الاستجواب ( الساعة ، اليوم ، التاريخ ) ، ثم يوضح اسم المستجوب ونبذة بسيطة عن الحادث .
٤. يسأل المحقق المستجوب عن اسمه الثلاثي وجنسيته ورقم الهوية وعنوانه السكني والعمل وحالته الاجتماعية ومستواه التعليمي ووسائل الاتصال الخاصة به ،

وإذا كان المستجوب لا يحمل إثبات يعرف بواسطة شاهدين يحملان إثبات شخصية .

٥. يتم سؤال المستجوب عن وقائع الحادث الذي يجري التحقق فيه وبعد تدوين إجابته يتم مناقشته في تفاصيلها وتفاصيل ما هو ثابت في محضر- المعاينة وإفادات الآخرين المدونة في دفتر التحقيق .

٦. يوقع المستجوب عند نهاية كل إجابة بخط يده إذا كان متعلم ، أو بختمه أو ببصمة إبهام يده اليسرى إذا كان أمي ، وإذا تعذر ذلك بسبب إصابة أطرافه بحروق أو نحوه فتتلى عليه إفادته ويوقع عليها المحقق والطبيب المعالج ومرافق المستجوب إن وجد .

٧. إذا تعذر ضبط إفادة المصاب بسبب سوء حالته الصحية فإن على المحقق ضبط محضر تعذر استجواب يحدد فيه الوقت والتاريخ ويوقعه بمشاركة الطبيب المعالج ، وإن لا يستكين على ذلك ، بل يجب عليه تكرار محاولة الاستجواب من وقت لآخر والحصول على نسخة طبية من تقرير المتابعة الخاص بالمصاب .

٨. عند توقف المحقق أثناء التحقيق عن الاستجواب لسبب عارض مثل ( مقابلة مهمة أداء الصلاة ) فإنه لابد أن يثبت ذلك في نفس محضر الاستجواب موضحاً الوقت والتاريخ ، وكذلك الأمر عند استئناف التحقيق مرة أخرى .

٩. عند إقفال محضر الاستجواب فإن على المحقق توضيح وقت أقفاله ( الساعة، اليوم ، التاريخ ) والتوقيع أسفلها .

١٠. عند استعانة المحقق بشخص أثناء الاستجواب لغرض الترجمة فإنه يجب عليه توضيح ذلك في بداية الاستجواب ، وعلى الشخص المترجم التوقيع على صحة المعلومات التي تم تدوينها بواسطته في نهاية الاستجواب.

١١. يجب على المحقق أن يتأكد قبل استجواب المرأة والحادث من توافق الحال مع المتطلبات الشرعية والنظامية لإجراء الاستجواب ، فالمرأة تستجوب بحضور أحد محارمها ، ويوثق ذلك في نهاية محضر الاستجواب بتدوين بياناته الشخصية وتوقيعه على صحة التعريف بها وحضور التحقيق ، كما يجب على المحقق توثيق إجابات المرأة المستجوبة بالبصمة للزيادة من التحقق من هويتها ، وإذا تعذر

التحقيق في مسببات الحريق - ضباط

المحرم فيكون بحضور عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما الحدث أو الطفل فيستجوب بحضور ولي أمره الذي يوقع نيابة عنه مع ملاحظة أن إفادة الطفل أو الحدث يؤخذ بها على سبيل الاستدلال فقط .

١٢. إذا أسفر التحقيق عن اعتراف المستجوب بجرم ارتكبه ونتج عنه الحادث وكانت الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن الحادث جنائي فعلاً، ففي هذه الحالة يتم تدوين اعترافه في دفتر التحقيق وتوثيقه وإرساله مخفوراً مع كامل أوراق التحقيق إلى أقرب مركز شرطة لموقع الحادث لاستكمال إجراءات التحقيق الجنائي .

١٣. إذا أسفر التحقيق عن اعتراف المستجوب بتسببه بالحادث نتيجة إهماله ففي هذه الحالة يدون هذا الاعتراف في صفحة مستقلة ويوثق ثم يحال إلى المحكمة لتصديق اعترافه شرعاً.

١٤. إذا ورد في الاستجواب تنازل صاحب الحق الخاص وعدم مطالبته بالتعويض من المتسبب في الحادث لا في الحاضر ولا في المستقبل فيتم توثيق هذا التنازل في صفحة مستقلة من دفتر التحقيق وإحالته والمتنازل إلى المحكمة لتسجيل تنازله شرعاً ، وفي حال تنازل المصاب الذي تكون حالته خطيرة ولا يزال يتلقى العلاج بالمستشفى فإن على المحقق التنسيق مع المحكمة لبعث أحد موظفيها لتصديق تنازل المصاب هناك .

١٥. إذا لاحظ المحقق أن هناك تناقض في الإفادات فيجب عليه إجراء مواجهة بين الأطراف لمعرفة أسباب هذا التناقض وبيان الحقيقة وإثباتها في دفتر التحقيق .

١٦. إذا رغب المحقق إعادة التحقيق مع شخص سبق استجوابه فإنه يجب عليه توضيح مبررات إعادة الاستجواب قبل البدء في ضبط إفادته في دفتر التحقيق .

## الشهادة

الشهادة لا يكاد يخلو أي تحقيق منها وتساعد كثيراً في الكشف عن حقيقة الحوادث وأسباب وقوعها وخاصة التي يدلى بها فور وقوع الحادث قبل أن تتأثر بعامل الزمن أو التدخل البشري.

**الشاهد:** هو كل شخص لديه معلومات مباشرة أو غير مباشرة عن الحادث مدار البحث تحصل عليها بواسطة حواسه الخمس .

### العوامل التي تؤثر في الإدلاء بالشهادة:

من الطبيعي ألا تتطابق شهادة كل شاهد مع الأخرى في واقعة معينة، وذلك بسبب عدد من العوامل التي تؤثر على شخصية الشاهد، سواء أثناء تحميله لها، أو أثناء الإدلاء بها. وسيتم استعراض أهم هذه العامل بهدف تجنب آثارها السلبية من قبل المحقق أثناء استماعه إلى أقوال بعض الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى:

- عوامل تتعلق بشخصية الشاهد.
- عوامل تتعلق بظروف الشهادة.

### فبالنسبة إلى العوامل التي تتعلق بشخصية الشاهد، فإن أهمها:

#### السن:

إذا كان الشاهد يدلي بمعلوماته وفقاً لما أوصلته إحدى حواسه من إدراك، فإنه ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار درجة هذا الإدراك وفقاً لسن الشاهد، فالمعلوم أن الطفل الصغير لا يدرك الأمور الإدراك السليم ولا يميزها تماماً، فقد يخطئ في تقديره ووزنه لها، نتيجة قصوره في الإدراك، وقد يحاول إكمال هذا القصور بفطرة التخيل والتصور التي يمر بها الأطفال، على أن ذلك لا يعني إهمال شهادة الصبيان، وبخاصة أثناء التحقيق، فقد تؤدي شهادتهم إلى كشف غموض بعض الجرائم والحوادث، ولهذا فقد اختلف الفقهاء في قبول

شهادة الصبيان، فقد روي عن بعض الفقهاء قبول شهادة عقلاء الصبيان في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها.

وإذا كان على المحقق أن يأخذ في الاختبار سن الشاهد ودرجة إدراكه، فإن ذلك لا يقتصر - فقط على الأطفال الذين لم يصلوا إلى مرحلة البلوغ والإدراك، بل إنه ينطبق على الشيوخ الذين تقدمت بهم السن، فقد قيل بأن الإنسان قد يصل في فترة من فوات العمر المتقزم إلى عقلية الطفل، سواء من ناحية تصرفاته أو إدراكه للأمور.

### الجنس :

خلق الله الرجل والمرأة، وجعل لكل منهما دوراً في الحياة يتناسب مع التكوين الطبيعي لكل منهما مما يجعل الظروف الشخصية لكل منهما تختلف عن الآخر، ومن ذلك مثلاً: أن المرأة تتميز بالصبر والجلد، لأن وظيفتها الأصلية المتمثلة في الأمومة تتطلب منها أن تصبر على حملها لمدة تسعة أشهر، ثم على تربية أطفالها سنوات بعد سنوات مع مواصلة خدمتهم ليلاً ونهاراً، وهي في الوقت نفسه توجه اهتمامها وحواسها في حياتها العامة إلى ما يتعلق بشؤون المرأة أكثر من شؤون الرجل.

كما أن الأمور المؤثرة عند المرأة أنها تميل إلى المبالغة، وأنها تنساق إلى عواطفها وعدم التحكم في انفعالاتها، وأنه من السهولة السيطرة عليها عن طريق الإيحاء، وأن الغالب فيها النسيان.

ولهذه الظروف وتلك الأمور جاء القول بأن شهادة النساء تقبل الولادة والبكارة، وفيما لا يستطيع الرجل النظر إليه، عملاً بالحديث المرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجل النظر إليه، وكذلك ما ورد عن بعض الفقهاء بأن شهادة النساء لا تقبل مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها.

### الحالة الصحية:

إذا كان الشاهد يدلي بمعلومات بعد إدراكه لها من خلال حواسه - كما أشرنا آنفاً - فإن هذا يستلزم الاطمئنان إلى سلامة الحواس التي تكون مصدراً لتلك المعلومات، فكلما كانت صحة الفرد جيدة كلما كانت مدركاته لما يشاهده من خلال حواسه السليمة أقرب إلى

الصواب، على أن ذلك لا يعني افتراض خلو الشاهد من أي مرض، الأمر الذي لا يتوافر إلى قليلاً، ولكن المهم ألا يكون هذا المرض له علاقة بالحاسة التي عن طريقها أدرك الشاهد المعلومات التي سيدلي بها، فإذا كان الشاهد ضعيف البصر، وكانت شهادته تعتمد على ما أدركه عن طريق خاصة السمع، فإن ضعف البصر لا يؤثر على شهادته، ومما يتعلق بالناحية الصحية للشاهد: نكاه الشاهد وذاكرته وقوة الملاحظة لديه، فهذه كلها لها دور بالغ في حصة المعلومات التي يدلي بها وسلامتها، كما أن للأمراض القلبية والنفسية أبلغ الأثر فيما يدلي به الشاهد من معلومات، وهذه الأمراض قد تكون موجودة وقت الحادث الذي يراد معرفة بعض المعلومات عنه، ثم تشفى عند الإدلاء بتلك المعلومات، وقد يحدث العكس، بمعنى أنه قد توجد الحالة المرضية عند الإدلاء بالشهادة دون أن تكون قائمة وقت الحادث، كما قد تكون الحالة المرضية قائمة وقت الحادث ومستمرة حتى الإدلاء بالشهادة.

وقد ورد في كتب الفقه الإسلامي بأن البصر ليس شرطاً لحصة التحمل ولا لصحة الأداء لأن الحاجة إلى البصر عند التحمل لحصول العلم المشهود، وذلك يحصل بالسمع، وللأعمى سماع صحيح فيصح تحصيله الشهادة ويقدر على الأداء بعد التحمل. وبالنسبة إلى الجنون فقد ورد بأنه إذا كان الرجل يجن ساعة ويفيق ساعة، فيشهد في حال إفاقته تقبل شهادته، وإذا كان جنون الشخص ليومين أو قل من ذلك ثم يفيق كذلك، فشهد في حالة إفاقته تقبل شهادته.

### علاقة الشاهد بأطراف الدعوى:

من البديهيات المعروفة في إجراءات جمع المعلومات أو التحقيق في الدعاوى الجنائية والحوادث، أن يسعى كل من المحقق ورجل الضبط الجنائي إلى تحديد علاقة شهود الواقعة بأطراف الدعوى، وفي عزل الشهود والاستماع إلى أقوالهم على انفراد، والسبب الرئيس لذلك هو أن وجود علاقة بين الشاهد وأطراف الدعوى قد تؤدي بالشاهد إلى عدم الحياد أو المجاملة في الإدلاء بالمعلومات الصحيحة بالصورة التي شاهدها أو استمع إليها، وبخاصة إذا كانت في غير صالح الطرف الذي تربطه به رابطة خاصة من أي نوع

كانت، سواء قرابة أو صداقة أو حتى مجرد زمالة، أو إذا كانت مخالفة للمعلومات التي أدلى بها شاهد قبله وتربطه به رابطة خاصة.

**أما بالنسبة للعوامل التي تتعلق بظرف الشهادة،** ومدى تأثيرها على الإدلاء بالشهادة، فإن منها ما يتصل بالظروف الخاصة بالتحقيق ذاته، ومنها ما يتصل بالانطباع العام عن جسامة الجرائم وخطورتها في المجتمع الذي يعيش فيه الشاهد، ومنها ما يتصل بوسائل الإعلام.

فبالنسبة إلى الظروف الخاصة بالتحقيق، فهي تتعلق بالمحقق ومكان التحقيق، والوقت الذي يجري فيه التحقيق، وكل ما ينبغي تأكيده هنا هو أن لحسن مظهر المحقق، واحترامه للشهود تأثيراً في توفير الجو المناسب للإدلاء بالشهادة بثقة واطمئنان، وأن مباشرة إجراءات التحقيق في الأماكن الرسمية المعروفة لدى العامة يعطي للشهود الإحساس بالاطمئنان من عدالة الإجراءات وبالعكس إذا تم ذلك في غير تلك الأماكن مثل، منزل أحد أطراف الخصومة وسيتم الحديث عنها بشيء من التفصيل لاحقاً.

أما بالنسبة إلى الوقت الذي يجري فيه التحقيق فمن المعروف أن الاستماع على أقوال الشهود في أقرب وقت بعد وقوع الحادث يساعد في الحصول على المعلومات الأقرب إلى الصواب، لأنها لم تتعرض إلى النسيان أو إلى التأثير من الغير، مع مراعاة ألا يكون الوقت مزعجاً أو غير مريح بالنسبة إلى الشاهد، فيؤدي إلى عدم دقة المعلومات التي يدلي بها.

وبالنسبة إلى ظرف الانطباع العام عن جسامة الجريمة والحادث وخطورته في المجتمع فهذا الإنطباع يختلف من مجتمع لآخر ومن مجموعة صغيرة داخل المجتمع إلى أخرى.

أما بالنسبة إلى تأثير وسائل الإعلام على سلوك الشاهد، فقد تنشر وسائل الإعلام أخباراً عن الواقعة بطريقة مثيرة ومبالغ فيها وقد تباعد عن الواقع مما يجعل الشاهد في إضطراب عندما يدل بمعلومات عن الواقعة التي شاهدها متأثراً بما نشر في تلك الوسائل.



## كيفية الاستماع إلى الشهود

تعد مرحلة الاستماع إلى الشهود من المراحل المهمة في إجراءات التحقيق لأنها تؤدي إلى كشف كثير من غموض الجرائم وتستخدم وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي، ولضمان الوصول إلى هذه الغاية، فقد حدد نظام الإجراءات الجزائية بعض القواعد والأحكام التي ينبغي اتباعها للاستماع إلى الشهود ومناقشتهم، بالإضافة إلى القواعد العملية التي توصل إليها المختصون في علم التحقيق الجنائي العملي نتيجة الخبرة المتواصلة، وذلك على الوجه الآتي:



## أولاً- أنواع الشهود:

شهود يطلب الخصوم من المحقق سماع أقوالهم، أي أن لكل من المدعى والمدعى عليه وصاحب الحق الخاص أن يطلب من من المحقق سماع أقوال الذين يرون أنها تؤيد موقفهم، وعلى المحقق أن يستجيب لطلبهم، إلا إذا رأى عدم الفائدة من سماعها، مثل وجود صلة قرابة قد تؤدي إلى تأثر الشهادة بهذه الصلة، وبالتالي إلى عدم سلامة ما دلى به أو مصداقيته، أو أن الواقعة التي يراد الشهادة فيها لا تفيد في كشف حقيقة الحادث

أو الجريمة، وفي كل الأحوال لا بد أن يثبت طلبهم في المحضر سواءً استجاب لطلبهم أم لم يستجب، مع ذكر المسوغات في الحالة الأخيرة.

شهود يرى المحقق لزوم سماع أقوالهم عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الحادث وظروفه وإسنادها إلى المتسبب أو نفيها عنه أو أن هناك فائدة من سماع أقوالهم. وهؤلاء قد يستدل عليهم المحقق عن طريق أطراف الخصومة، أو من معاينة مكان الحادث أو من ظروفه أو من أقوال شاهد أثناء سماع أقواله وقد يحضر الشاهد من تلقاء نفسه للإدلاء بمعلومات عن الواقعة.

وكلا النوعين السابقين قد يكونان:

| شهود نفي                                                                                                               | شهود إثبات                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>وهم الذين يشهدون على الوقائع أو الظروف التي يستدل منها على ظروف الحادث وسبب وقوعه ونفيها عن المتهم بالتسبب فيه.</p> | <p>وهم الذين يشهدون على الوقائع التي يستدل منها على ظروف الحادث وسبب وقوعه وإسنادها للمتسبب.</p> |

أما المعلومات التي يدلي بها أي منهما، فإن تقديرها – إثباتاً أو نفيًا – يعود إلى المحكمة المختصة.

أن الشهادة تكون عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات ظروف الحادث أي انها تنصف على نفس واقعة الدعوى كلها، أو على جزء منها يتصل بها أو يكون من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج سائغ يتلائم مع عناصر الإثبات الأخرى، مثل الشهادة على رؤية المتهم بعد وقوع الحادث بعيداً عن مكانها وهو في حالة ارتباك، أو كانت ملابسة ممزقة وعليها آثار دماء

كما أنها يمكن أن تكون على ظروفها أي على أي ملابس لها تأثير في ثبوت الواقعة مثل سمعة المتهم أو سلوكه.

### ثانياً- قواعد الاستماع إلى الشهود:

يتم الاستماع إلى الشاهد بعد حضوره إلى مكان التحقيق , سواءً من تلقاء نفسه, أو بناءً على استدعائه عن طريق أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة, كما قد يتم الاستماع إليه في مكان الجريمة أثناء إجراء المعاينة, على أن يتم استدعاؤهم قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد سماع أقوالهم, ما لم يستدع الأمر الاستعجال.

وإذا امتنع الشاهد من الحضور دون عذر مقبول جاز للمحقق الأمر بإحضاره عن طريق الشرطة.

ويكون الاستماع للشهود وفقاً للخطوات التالية:

#### أ- إثبات البيانات الكاملة عن الشاهد:

على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته وصلته بالحادث وأطرافه ولا شك أن تحديد علاقة الشاهد بأطراف الحادث يساعد المحقق في تقدير صحة الشهادة ومطابقتها للحقيقة, حيث أن وجود صلة قرابة أو صداقة أو عداوة بين الشاهد وأحد أطراف الخصومة قد تدفعه إلى الإدلاء بأقوال لا تطابق الحقيقة إما بدافع الرغبة إلى المساعدة أو الانتقام.

#### ب- طريقة توجيه الأسئلة :

يبدأ المحقق بسؤال الشاهد عن معلوماته بشأن الواقعة ويترك له أن يذكر في إجمال وعلى سجيته ووفقاً لأسلوبه ما يريد قوله دون مقاطعته حتى لا يرتبك تفكيره أو ينفعل, فيؤدي إلى عدم وضوح معلوماته, وبعد أن ينتهي من سرد أقواله, يبدأ المحقق في توجيه الأسئلة بترتيب يتمشى مع تسلسل أحداث الواقعة, حتى لا يضطرب الشاهد وتتشتت معلوماته نتيجة الانتقال بذاكرته من حدث لآخر, وبالتالي يعجز المحقق عن التنسيق بين

معلوماته بما يعطي صورة غير صحيحة عنها ولهذا يتعين على المحقق أن يتبع الإرشادات التالية:

- أن يرسم في ذهنه صورة إجمالية لكيفية وقع الحادث, حتى يستطيع توجيه أسئلة بترتيب يتمشى مع وقائع الحادث, وليس على كل ما يرد بخاطره , وأفضل أنواع الترتيب للأسئلة هو الترتيب الزمني, وإذا كانت الواقعة تشتمل على عدة نقاط مختلفة توجه الأسئلة عن كل نقطة حتى تستوفي الإجابة عليها. ثم يتم الانتقال إلى النقطة الأخرى.
- ألا يظهر أمام الشاهد بمظهر المتشكك في أقواله.
- أن يقتصر على الأسئلة المتعلقة بموضوع التحقيق, والتي يكون لها فائدة في كشف الحقيقة ومنها زمان ومكان وقوع الحادث وكيفية وقوعه وأسبابه والمتسبب.
- أن تكون الأسئلة واضحة وبسيطة وقصيرة, وبأسلوب يسهل على الشاهد فهمها, حتى لا يخطئ في الإجابة عليها, أو يبتعد في إجابته عن المقصود من السؤال.
- ألا يقاطع الشاهد عن استرساله في إجابته, مالم تخرج إجابته عن موضوع السؤال.

### ت- تعدد الشهود:

إذا تعدد الشهود يتبع معهم المحقق القواعد السابقة نفسها, على ان يتم سؤال كل شاهد على انفراد (المادة ٩٨ من نظام الاجراءات الجزائية) وعلة ذلك ألا تتأثر شهادة الشاهد بشهادة الآخر, وتتيح لمحقق - في الوقت نفسه - فرصة مقارنة الأقوال التي يدلي بها الشهود, وعن مدة تطابقها أو اختلافها و حيث أن تطابق الأقوال في المعنى يفيد التحقيق, أما التطابق في طريقة الإدلاء في العبارات فإنه يثير الشك, فقد يدل على وجود اتفاق مسبق بين الشهود في الإدلاء بالشهادة بأسلوب معين, وبالتعبير عنه بألفاظ محددة, وهو ما يدفع المحقق إلى الحيطة والحذر, وتلمس الحقيقة للتأكد من صدق تلك الشهادة أو كشف

كذبها، فإذا ظهر للمحقق أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيقوم المحقق بإثبات ذلك في المحضر، وإحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في ارتكاب جريمة ارتكاب شهادة الزور (المادة ١٦٧ من نظام الاجراءات الجزائية).

### ث- المواجهة بين الشهود:

إذا اتضح للمحقق تناقض في أقوال الشهودو تعين عليه مواجهة الشاهد بأقوال غيره من الشهود أو الخصوم (المادة ٩٨ من نظام الاجراءات الجزائية).

وسبب المواجهة هو أن الشاهد قد يدلي بمعلومات أمام المحقق مخالفة لما قد أدلى به أمام رجل الضبط الجنائي، أو أمام المحقق نفسه في جلسة سابقة، أو أن تكون مخالفة لأقوال غيره من الشهود أو المتهمينو وفي سبيل التعرف لأصدق هذه الروايات أو لأقربها إلى الصواب، ويتم إجراء المواجهة على النحو التالي:

- إذا كانت المواجهة بين أقوال للشاهد تناقض أقوالاً أخرى للشاهد نفسه، فيبدأ المحقق بذكر مضمون تلك الأقوال، أو تلاوة الجزء الذي يرى المحقق أنه متعارض أو متناقض إذا دعا الأمر، ويستمع إلى إجابته وتعليقه للتناقض، ويثبت ذلك في المحضر، وفي حالة عدول الشاهد عن أقواله السابقة أو الأخيرة، يجب على المحقق مناقشة الشاهد في سبب ذلك العدول أو التعارض في الأقوال، مع إثبات القول الأخير الذي يصر عليه في المحضر.
- أما إذا كانت مواجهة الشاهد بأقوال غيره من الشهود أو بأقوال أحد المتهمين، فتتم المواجهة بالصورة السابقة نفسها، أي بذكر مضمون تلك الأقوال، أو تلاوتها على الشاهد، وإثبات ما تسفر عنه المواجهة وقد تتم بصورة أخرى، أي بمواجهة شخصية بين الشاهد ومن تناقضت أقواله مع أقوال الشاهدو فيذكر لكل منهما ما قاله الآخر، وهما أمام المحققو فإذا أصر كل منهما على موقفه، فعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر، وإن عدل أحدهما عن موقفه وجبت مناقشته في هذا العدول، لاحتمال أن يكون ذلك خشية من الشخص الآخر، أو لارتبাকে من المواجهة.
- وفي كل الأحوال يجب على المحقق أن يكون دقيق الملاحظة، وأن يراقب تصرفات الشخص أو الأشخاص التي تجري مواجهتهم وإثبات ما يصدر منهم تصرفات أو

أقوال لانها تساعد في معرفة مدى صدر أحدهما, لما تتضمنه من معان تحمل على الثقة في أقوال دون أخرى.

### ج- أعذار الشهود:

نصت المادة المائة من نظام الإجراءات الجزائية على (إذا كان الشاهد مريضاً, أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده), ويرجع في تقدير الضرر المانع من حضور الشاهد إلى المحقق. ويتعلق بهذا الشأن أيضاً إذا كان الشاهد من النوع الأبكم أو الأصم فيتعين على المحقق أن يتعين بخبير مختص لتفسير ما في إشارات الشاهد إذا كانا أميين, أما إذا كانا يعرفان الكتابة , فيتم الاستماع إلى أقوال الأبكم كتابة وعلى أقوال الأصم القارئ عن طريق كتابة الأسئلة له, وإذا كان الشاهد لا يتكلم اللغة العربية فعلى المحقق أيضاً أن يستعين ب مترجم مختص للقيام بترجمة أسئلة المحقق وإجابات الشاهد.

### ح- التوقيع على المحضر:

بعد الانتهاء من إدلاء الشاهد بشهادته (يضع كل من المحقق والكاتب إمضائه على الشهادة, وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه, فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع, يثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها) الشاهد والتي استند إليها لتسوية امتناعه (المادة ٩٧ من نظام الإجراءات الجزائية).



## الوحدة الخامسة

إعداد التقرير النهائي

## الوحدة التدريبية الخامسة

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| إعداد التقرير النهائي                                     | عنوان الوحدة       |
| ( ... ) ساعات                                             | زمن الوحدة         |
| التعرف على التقرير النهائي لحوادث الدفاع المدني وملحقاته. | هدف الوحدة         |
| - التقرير النهائي لحوادث الدفاع المدني وملحقاته           | موضوعات الوحدة     |
| - مناقشات.<br>- عصف ذهني .<br>- ورش عمل                   | الأساليب التدريبية |
| - عرض شرائح .<br>- سبورات.<br>- نماذج عمل                 | وسائل التدريب      |



## التقرير النهائي لحوادث الدفاع المدني وملحقاته

### العرض النهائي للحدث

عندما ينجز المحقق جميع إجراءات التحقيق بالحدث ويحقق أهدافه السابقة يقوم بإعداد العرض النهائي عن الحادث للحاكم الإداري مشتملاً على العناصر التالية :

- البلاغ .
- الإجراءات الميدانية المتخذة تجاه الحادث (سير العمليات) .
- المعاينة .
- الاستجواب .
- الخسائر البشرية (الإصابات - الوفيات )
- الخسائر المادية ( حصرها وتقديرها )
- التقارير الطبية والفنية والمخاطبات التي تمت بشأنها .
- إجراءات أخرى (إن وجدت).
- النتيجة .
- الرأي .

وغالباً تعد العروض للحوادث التي تصحبها إجراءات تحقيق ينبغي توضيحها والتحقق من اكتمالها أما الحوادث البسيطة والمحدودة مثل حوادث المخلفات والمنازل المهجورة والسيارات التالفة وغيرها فلا يعد لها عروض للحاكم الإداري ويكتفي بما تم الرفع عنها في برقية الوقوعات اليومية ، إلا أنه ينبغي على المحقق ألا يهمل دراسة مسببات هذه الحوادث سعياً للحد من وقوعها.

## الاستعانة بالأعوان والخبراء

الخبراء أو أهل الخبرة: هم الأشخاص الذين ستعان بهم لإبداء الرأي في مسألة يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية عملية أو مهارة متخصصة تم اكتسابها من خلال دراستهم العلمية وممارستهم العملية.

وقد أجازت الأنظمة الإجرائية الحديثة الاستعانة بأهل الخبرة وندبهم من كل من القاضي القاضي أو المحقق أو رجل الضبط الجنائي، لاستحالة إجادتهم لكل العلوم والنظريات والأبحاث العلمية والتجريبية المتعددة، التي أصبحت من الوسائل المساعدة في الكشف عن الجرائم وتحديد مسئولية مرتكبيها بطريقة لا تقبل الشك، على أن ذلك لا يعني أن الاستعانة بأهل الخبرة لم يكن معروفاً في الأنظمة الإجرائية القديمة، فقد كانت معروفة منذ القدم، إلا أنها كانت محدودة في عدد من المجالات، مثل الطب لمعرفة أسباب الوفاة، وقص الاثر لمعرفة الطريق الذي سلكه الجاني أو الاستدلال على شخصيته.

والخبرة في اللغة هي العلم بالشيء ومعرفته على حقيقته ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

## القواعد النظامية لنذب الخبراء:

تعد الخبرة من إجراءات الاستدلال التي يجوز لرجل الضبط الجنائي الاستعانة بها إذا رأى الحاجة لذلك، وأن يطلب رأي الخبير كتابة (المادة ٢٨ من نظام الإجراءات الجزائية) كما تعد من إجراءات التحقيق التي يجوز للمحقق أن يستعين بها لإبداء الرأي في أي مسألة تتعلق بالتحقيق الذي يجريه (المادة ٧٦ من نظام الإجراءات الجزائية) ويجوز لكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبر آخر بصفة استشارية ( المادة ٧٧ من نظام الإجراءات الجزائية) كما يجوز لم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك (المادة ٧٨ من نظام الإجراءات الجزائية).

كما أنها تعد من إجراءات المحاكمة التي يجوز للمحكمة أن تستعين بها، فتندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية التي تنظرها ( المادة ١٧٢ من نظام الإجراءات الجزائية).

وإذا كانت الاستعانة بأهل الخبرة مسألة تعود تقديرها لمن يستعين بها من رجال الضبط الجنائي أو المحققين أو الفضاة سواء فيما يتعلق باستدعاء الخبير من عدمه أو فيما يتعلق بتحديد طبيعة المسألة التي تتطلب الاستعانة بالخبير، فإن رأي الخبير في المسألة يعد رأياً توضيحياً للاستئناس به وغير ملزم لأي منهم ومما يؤكد ذلك ما جاء في المادة (١٣٤) من نظام المرافعات الشرعية من أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ويجوز للمحقق عند الاقتضاء استدعاء الخبير لمناقشته في التقرير المقدم منه، كما يجوز للمحقق أن يأمر بإعادة وإجراء الخبرة مرة أخرى، أو طلب إجراءها من خبير آخر، مع بيان الأسباب التي استدعت ذلك، على أنه إذا تم اعتماد رأي مخالف لتقرير الخبير، وجب بيان الأسباب التي أوجبت احتمال هذا الرأي أو بعضه، كما أن للخصوم طلب رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك. ويترتب على قبول الطلب عدم استمرار الخبير وندب خبير آخر، إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال، فيأمر المحقق باستمراره ( المادة ٧٨ من نظام الإجراءات الجزائية) ويرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال إلى المحقق، ومن هذه الأحوال أن يترتب على تأخير مباشرة الخبير مهمته ضياع معالم الأدلة التي قد تفيد في الوصول إلى الحقيقة، وقدم الاعتراض مؤرخاً وموقعاً من المعارض إلى المحقق.

### تقارير الخبراء:

#### على الخبير أن يعد تقريره بعد انتهاء مهمته متضمناً ما يأتي:

- مقدمة التقرير، وتتضمن بيانات الأمر المستند إليه، ورقمه، وتاريخه، وإسم الشخص أو الجهة التي أصدرته، ووظيفته، وطبيعة المهمة التي كلف بها، والموعد الذي حدد له،

- صلب التقرير، ويشمل الإجراءات والأبحاث التي قام بها، والعناصر التي استند إليها في أبحاثه لتنفيذ المهمة التي انتدب لها، والرأي الذي توصل إليه نتيجة أبحاثه.
- خاتمة التقرير وتتضمن خلاصة الرأي الذي توصل إليه الخبير، وتوقيعه وتاريخ تحريره.

### أنواع الخبرة:

تتنوع الخبرة التي يمكن أن يستعان بها في مجال التحقيق في حوادث الدفاع المدني، وقد يكون الخبير موظفاً حكومياً. مثل الاطباء الشرعيين وخبراء الأدلة الجنائية، كما قد لا يكون كذلك، مثل أصحاب الحرف الخاصة، كالمهندسين في الصناعة او الميكانيكا او البناء وغيرهم.

ويطلق على الخبير الذي يندبه المحقق أو القاضي عادة اسم (الخبير المنتدب) أما الذي يختاره المتهم فيسمى (الخبير الاستشاري).

وكما يجوز الاستعانة بخبير واحد في مسألة واحدة، فإنه يجوز الاستعانة بأكثر من خبير في تلك المسألة سواء أكان ذلك في وقت واحد ام بالتعاقب.

ويتنوع الخبراء باختلاف تخصصهم العلمي والفني والعملي فمنهم الاطباء الشرعيون وخبراء الأدلة الجنائية وخبراء البصمات وخبراء فنيين مثل مهندسي الميكانيكا والكهرباء والبناء وغيرها.

### استعراض لبعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المحققين أثناء مباشرة الحوادث

- ١ - التأخر في الانتقال لموقع الحادث وعدم متابعة الحالات التي يتم نقلها للمستشفيات.
- ٢ - الانشغال بإعمال الإطفاء والإنقاذ التي تجري بالموقع على حساب إجراءات التحقيق المطلوبة.

٣- دخول المواقع المتضررة بقصد المعاينة قبل تقييم حجم الضرر ودرجة الخطورة فيها وإيجاد الحلول المناسبة لتأمينها ضماناً لسلامته، مما قد يعرض حياته وحياة معاونيه للخطر.

٤- التأثر بالشائعات والأقاويل التي تثار في موقع الحادث وعدم اتخاذه مايلزم للتثبت من صحتها.

٥- القيام بالمعاينة دون أن يكون لديه التأهيل العلمي والعملية الذي يمكنه من القيام بهذا العمل على الوجه الصحيح .

٦- المعاينة العشوائية والسريعة لمواقع الحرائق تؤدي في النهاية إلى تلف الآثار والأدلة وتحديد أسباب غير دقيقة لتلك الحوادث.

٧- الاعتماد على رأي الغير في تحديد أسباب الحريق دون أن يكون لديه دليل يؤكد ويقتنع به.

٨- الانشغال بمتابعة حوادث أخرى متزامنة مع الحادث الذي يقوم بمعاينته مما يؤدي إلى تشتيت الذهن وانعدام التركيز، وقد يصل به الحال إلى ترك الموقع دون تأمينه والانتقال لحادث آخر مكتفياً ببعض المعلومات التي تحصل عليها خلال معاينته التي لم تكتمل أصلاً.

٩- التراخي بمسألة تأمين موقع الحريق بالحراسات اللازمة أثناء سير العمليات أو بعد إخماد الحريق قد يعرضه للتلف والتخريب المقصود وغير المقصود، والسرقه من قبل ضعاف النفوس الذين يستغلون مثل هذه المواقف لتحقيق أهدافهم .

١٠- إهمال تقصي المعلومات الهامة في الحادث من بعض المصادر كالمبلغ والفرقة الأولى التي باشرت الحادث قد يسير التحقيق في الاتجاه الخاطئ .

١١- عدم الاستعانة بجهات الاختصاص عند الحاجة إليها مثل (الأمانة- وزارة الإشغال العامة- الأدلة الجنائية - جامعة الملك سعود - مدينة الملك عبد العزيز

للعلوم والتقنية وغيرهم) للمساعدة في تحديد أسباب بعض الحوادث, قد يوقع المحقق في مأزق ويعرضه للمسئولية.

١٢- عدم اتخاذ الإجراءات النظامية أثناء المعاينة حيال المخالفات التي يتم اكتشافها بالموقع أو حتى على شاغليه معتقداً أنها ليست من اختصاص الدفاع المدني مثل اكتشاف بعض المواد المنتهية الصلاحية أو لغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مخالفات متعلقة بنظام الإقامة وغيرها.



# نهاية

## الدورة التدريبية

# المصادر والمراجع



| م  | اسم المرجع                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١  | • الفيروزبادي, مجد الدين محمد يعقوب (٢٠٠٣م) القاموس المحيط. (ط٧), بيروت: مؤسسة الرسالة                                                                              |
| ٢  | • العواد, عبد الرحمن محمد (٢٠٠٦م) المعوقات التي تحول دون تحديد الأسباب الفعلية لحوادث الحريق, رسالة ماجستير غير منشورة, الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . |
| ٣  | • معهد الدفاع المدني , (١٤٢٨ هـ) مذكرة إجراءات التحقيق .                                                                                                            |
| ٤  | • عنب, محمد محمد, (١٩٩١م) معاينة مسرح الجريمة. (ج٢) الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.                                                                     |
| ٥  | • مرغلاني, كامل, القواعد إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي, ١٤٢٥ هـ                                                                                                    |
| ٦  | • مادة مبادئ فحص مسرح الحادث والتصوير الجنائي, حسين الحصيني, غرمان الشهري, محمد العلياني, سلطان العمري, ١٤٣٧                                                        |
| ٧  | • مرغلاني, كمال , القواعد العامة للتحقيق الجنائي..                                                                                                                  |
| ٨  | • الجرجاني, علي محمد, التعريفات. عالم الكتب, ص٧٩.                                                                                                                   |
| ٩  | • عاشور, محمد أنور, الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي. ص١٨                                                                                                         |
| ١٠ | • عباسي, عاطف غالب, التحقيق بأسباب الحريق ٢٠١٤م                                                                                                                     |





## إجراءات التحقيق